تقييد التسويق الرقمي

في سياق التبغ، والكحول، والأطعمة والمشروبات، وبدائل لبن الأم: النُهج والخيارات السياساتية القائمة



منظمة الصحة العالمية

تقييد التسويق الرقمي

في سياق التبغ، والكحول، والأطعمة والمشروبات، وبدائل لبن الأم: النُهج والخيارات السياساتية القائمة

منظمة الصحة العالمية

تقييد التسويق الرقمي في سياق التبغ، والكحول، والأطعمة والمشروبات، وبدائل لبن الأم: النُهج والخيارات السياساتية القائمة
[Restricting digital marketing in the context of tobacco, alcohol, food and beverages, and breast-milk substitutes: existing approaches and policy options]

ISBN 978-92-4-009300-3 (نسخة إلكترونية)
ISBN 978-92-4-009301-0 (نسخة مطبوعة)

© منظمة الصحة العالمية 2024

بعض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح بمقتضى ترخيص المشاع الإبداعي "نسب المصنف – غير تجاري – المشاركة بالمثل 3.0 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية" CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar.

وبمقتضى هذا الترخيص يجوز لكم نسخ المصنف وإعادة توزيعه وتحويره للأغراض غير التجارية، شريطة أن يتم اقتباس المصنف على النحو الملائم، كما هو مبيّن أدناه. ولا ينبغي في أي استخدام لهذا المصنف الإيحاء بأن المنظمة (WHO) تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. ولا يُسمح باستخدام شعار المنظمة (WHO). وإذا قمتم بتحوير هذا المصنف، فيجب عندئذٍ الحصول على ترخيص لمصنفكم بمقتضى نفس ترخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons licence) أو ما يعادله. وإذا قمتم بترجمة المصنف، فينبغي إدراج بيان إخلاء المسؤولية التالي مع الاقتباس المقترح: "هذه الترجمة ليست من إعداد منظمة الصحة العالمية (المنظمة (WHO)). والمنظمة غير مسؤولة عن محتوى هذه الترجمة أو دقتها. والإصدار الأصلي بالإنكليزية هو الإصدار الملزم وذو الحجية."

ويجب أن تتم أية وساطة فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في إطار هذا الترخيص وفقاً لقواعد الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (https://www.wipo.int/amc/ar/mediation/rules/index.html).

الاقتباس المقترح: تقييد التسويق الرقمي في سياق التبغ، والكحول، والأطعمة والمشروبات، وبدائل لبن الأم: النُهج والخيارات السياساتية القائمة [Restricting digital marketing in the context of tobacco, alcohol, food and beverages, and breast-milk substitutes: existing approaches and policy options] جنيف: منظمة الصحة العالمية: 2024. الترخيص: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

بيانات الفهرسة أثناء النشر: بيانات الفهرسة أثناء النشر متاحة على الرابط https://iris.who.int/?locale-attribute=ar&.

المبيعات والحقوق والترخيص: لشراء مطبوعات المنظمة (WHO) انظر الرابط https://www.who.int/publications/book-orders. ولتقديم طلبات الاستخدام التجاري والاستفسارات بشأن الحقوق والترخيص، انظر الرابط http://www.who.int/ar/copyright.

مواد الطرف الثالث: إذا رغبتم في إعادة استخدام مواد واردة في هذا المصنف ومنسوبة إلى طرف ثالث، مثل الجداول أو الأشكال أو الصور، فعليكم مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام، والحصول على إذن من صاحب حقوق المؤلف. ويتحمل المستخدم وحده مخاطر أي مطالبات تنشأ نتيجة انتهاك أي عنصر في المصنف تعود ملكيته لطرف ثالث.

بيانات عامة لإخلاء المسؤولية: لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المطبوع وطريقة عرض المواد الواردة فيه، على أي رأي كان من جانب المنظمة (WHO) بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة والخطوط المتقطعة على الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

كما أن ذكر شركات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من جانب المنظمة (WHO)، تفضيلاً لها على سواها مما يماثلها في الطابع ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، تُميّز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بالأحرف الاستهلالية (في النص الإنكليزي).

وقد اتخذت المنظمة (WHO) كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. ومع ذلك، فإن المواد المنشورة تُوزع دون تقديم أي نوع من أنواع الضمانات، صريحةً كانت أم ضمنية. ويتحمّل القارئ وحده المسؤولية عن تفسير هذه المواد واستعمالها. ولا تتحمل المنظمة (WHO) بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار التي قد تترتب على استعمالها.

المحتويات

تمهيد v

شكر وتقدير vii

ملخص تنفيذي ix

١. مقدمة ١

٢. الجمهور والنطاق والمنهجية ٢

٣. تعريف التسويق، بما في ذلك التسويق العابر للحدود والتسويق الرقمي ٤

٣-١ كيف يُعرّف التسويق في هذا التقرير؟ ٤

٣-٢ التسويق الرقمي ٦

٤. التنسيق بين القوانين المجزأة المطبقة على التسويق الرقمي ١٢

٤-١ قوانين ومدونات قواعد الإعلان ١٤

٤-١-١ القوانين والمدونات العامة المتعلقة بالإعلان ١٤

٤-١-٢ قوانين ومدونات قواعد التسويق الخاصة بقطاعات ومنتجات محددة ١٥

٤-١-٣ القوانين المستقلة التي تحظر تقنيات إعلان محددة: قوانين مكافحة البريد المزعج ١٧

٤-١-٤ المدونات والإرشادات المتصلة بالتسويق الرقمي ١٧

٤-٢ قوانين حماية المستهلك ١٨

٤-٣ القوانين المتعلقة بالوسائط السمعية البصرية ووسائط البث والوسائط الأخرى ٢٠

٤-٤ قوانين حماية البيانات ٢١

٤-٥ قوانين الأسواق الرقمية ٢٣

٤-٦ ملاحظات وخيارات سياساتية ٢٥

٥. تحديد نطاق اختصاص قضائي فعال لتنظيم التسويق الرقمي وإنفاذه ٢٧

٥-١ مفهوم الاختصاص القضائي ٢٧

٥-٢ قواعد الاختصاص القضائي في الممارسة العملية ٢٨

٥-٣ التحديات والخيارات السياساتية ٣٢

٦. تقييد التسويق الرقمي للأطفال والفئات السكانية الضعيفة الأخرى: الاستهداف وحماية البيانات ٣٤

٦-١ حماية الأطفال من الوصول إلى المحتوى: الآليات الإلكترونية للتحقق من العمر ٣٥

٦-٢ حماية الفئات الضعيفة من وصول التسويق الرقمي إليها: تنظيم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها . . . ٣٧

٦-٢-١ تحديد الفئات السكانية الضعيفة في البيئة الرقمية ٣٧

٦-٢-٢ الحد من جمع ومعالجة البيانات الشخصية التي يمكن استخدامها في الاستهداف ٣٩

٦-٢-٣ الحد من استخدام البيانات الشخصية في الإعلانات المستهدفة ٣٩

٦-٢-٤ استهداف التسويق بعيدا عن الفئات السكانية الضعيفة ٤٠

٧. تقييد التسويق عبر المؤثرين وإشراك المستخدمين ٤٣

٨. أدوات الرصد والإنفاذ الفعالين للقيود المفروضة على التسويق الرقمي ٤٨
٨–١ رصد التسويق الرقمي ٤٨
٨–٢ تحديد إطار مؤسسي لإنفاذ قواعد التسويق الرقمي ٥٤
٨–٢–١ الإنفاذ بواسطة رابطات الإعلان ٥٤
٨–٢–٢ إنفاذ القوانين واللوائح ٥٦
٨–٣ تحديد تدابير الإنفاذ المناسبة ٥٧
٨–٤ إنفاذ قواعد التسويق الرقمي في سياق عابر للحدود ٦٤
٨–٤–١ الإنفاذ في سلسلة التوريد بأكملها ٦٤
٨–٤–٢ إنفاذ القانون عبر الحدود ٦٥
٨–٤–٣ إنفاذ الأحكام عبر الحدود ٦٦
٩. إنفاذ الأحكام عبر الحدود ٦٨
٩–١ حقوق الإنسان ٦٨
٩–١–١ حرية التعبير أو الكلام التجاري ٦٩
٩–١–٢ حرية ممارسة الأعمال التجارية ٧٢
٩–١–٣ حق الملكية ٧٢
٩–٢ التجارة الدولية ٧٣
المراجع ٧٥
الملحق ١ – الخيارات السياساتية المعروضة في هذا التقرير ٩٤
الملحق ٢ – تقييم البيئة القانونية للبلد ٩٨

تمهيد

نعيش الآن في عصر التحول الرقمي الذي تتزايد فيه دعوة الحكومات إلى الاستجابة للتحولات الرقمية التي تحدث داخل الاقتصاد والمجتمع وإلى التمكين من إجراء هذه التحولات. وهذه التحولات تهيئ فرصاً واضحة، مثل زيادة كفاءة النُظُم الصحية واستدامتها، أو الوصول إلى الجماهير الغفيرة بالحملات والرسائل الصحية. ولكنها تسبب أيضاً مخاطر صحية وتؤدي إلى تفاقمها، مثل المخاطر على صحة الأطفال النفسية والبدنية، أو خطر استهدافنا بتسويق المنتجات غير الصحية بطريقة من شأنها، حين تحدث، تعظيم إمكانية الشراء وسهولته.

وعلى غرار الاقتصاد والمجتمع، يتعين أيضاً من أجل تعزيز الصحة والصحة العامة إجراء تحولات رقمية لتعظيم الفرص والحد من المخاطر. وهذا يعني نقل نُهج الصحة العامة الحالية إلى البيئة الرقمية، واستحداث نُهج جديدة مناسبة للمساحات الرقمية.

ويتخذ هذا المنشور خطوة في هذا الاتجاه من خلال وصف الطرق التي يمكن بها للدول الأعضاء نقل القيود التسويقية إلى البيئة الرقمية. ولطالما أوصت منظمة الصحة العالمية (المنظمة)، في هذا الصدد، بفرض قيود تسويقية في سياقات منتجات التبغ والنيكوتين، والمشروبات الكحولية، والأطعمة والمشروبات فيما يتعلق بالأطفال، وبدائل لبن الأم. لكن مسألة كيفية تنفيذ هذه التوصيات أصبحت أكثر تعقيداً مع نمو وسائط الإعلام الرقمية وإقدام المنصات الإلكترونية الكبيرة على تكثيف أعمالها التجارية حول الإعلان، وتحديداً حول استهداف الإعلانات للمستهلكين استناداً إلى نشاطهم على الإنترنت أو ما ينشروه من بياناتهم الشخصية.

والخبر السار هو أن هناك خيارات سياساتية متاحة للحكومات وأن العديد منها موصوف في هذا المنشور. وبالنسبة لبعض فئات المنتجات، مثل منتجات التبغ والنيكوتين، لا غنى عن القيود الشاملة على التسويق لحماية الصحة. وبالنسبة للفئات الأخرى، مثل المشروبات الكحولية والأغذية غير الصحية، نعلم أن القيود الشاملة من المحتمل أن يكون لها تأثير على حماية الصحة أكبر من تأثير القيود الجزئية. ولكن بغض النظر عن مستوى الحماية الصحية المنشود، يوجد أمام الحكومات بعض الخيارات السياساتية المشتركة، بما في ذلك ما يلي:

- تنسيق قوانين الصحة الخاصة بالمنتجات وإنفاذها مع قوانين التسويق الأكثر شمولاً مثل تلك المتعلقة بالإعلان وحماية المستهلك وحماية البيانات والأسواق الرقمية.
- النظر بعناية في نطاق الاختصاص القضائي للقيود بالتوازي مع كيفية مراقبة الامتثال وإنفاذه.
- ضمان وضع قوانين قوية (حيثما لا توجد قيود شاملة) لتنظيم التسويق المستهدف، مثل متطلبات التحقق من العمر، وحظر جمع البيانات الشخصية أو استخدامها في أنواع معينة من الإعلانات (بما في ذلك حيثما كانت تُستخدم نُهج أكثر شمولاً قائمة على الموافقة)، وحظر استهداف الفئات الضعيفة، بل والالتزامات الإيجابية باستهداف أي إعلانات مسموح بها بعيداً عن تلك الفئات.
- تقييد التسويق عبر المؤثرين (مثلما يُقيد أي شكل آخر من أشكال التسويق) والحد من تقنيات إشراك المستخدمين، مثل قدرة مصنّعي الكحول على استخدام ما ينشره المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يجرونه من عمليات التسويق أو تحفيز حملات ضارية عبر مشاركة المستخدمين.

- اعتماد تقنيات مراقبة جديدة تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي لاستكمال ما يجريه البشر من عمليات تفتيش إلكترونية، ومطالبة المنصات الإلكترونية ومصنّعي المنتجات بالكشف عن التسويق المسموح به.

- مجموعة من آليات الإنفاذ، يتعين تطبيقها بداهةً على المُعلنين/ مصنّعي المنتجات أنفسهم، فضلاً عن المنصات الإلكترونية والجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة التوريد التسويقية.

غير أن من الضروري أيضاً إحداث تحول في العقلية يقوم على الحقوق والواجبات. فحماية الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة ممكن بلوغه وحقوق الطفل تعني فرض واجبات قانونية قوية ومتناسبة على الشركات في سلاسل توريد المنتجات والتسويق، ورصد تلك الواجبات، وإنفاذ القانون. ويمكن أن تقوم الحكومات بكل هذه الأشياء في ظل احترام الحقوق الأخرى، مثل الحقوق المتصلة بالخصوصية والحق في حرية التعبير. وبطبيعة الحال، من الضروري أن تستخدم الحكومات في عملها نهجاً قائماً على الحقوق لمواكبة التحول الرقمي الأوسع نطاقاً مع ضمان حماية الصحة العامة.



الدكتور روديجر كريش
مدير إدارة تعزيز الصحة
منظمة الصحة العالمية

شكر وتقدير

قام بتأليف هذا المنشور الدكتورة إليزابيت رويز كايرو، الخبيرة الاستشارية، والدكتور بن ماكغرادي، رئيس وحدة قوانين وسياسات الصحة العامة، بإدارة تعزيز الصحة.

واستفاد المنشور في مراحل مختلفة من إعداده من التعليقات والمناقشات والمدخلات المقدمة من ماريا لوخان أبرامو (الحاضنة العالمية للدعوة إلى تعزيز الصحة)، وخورخي ألداي، والدكتور توم كارول، وتريش كوتر، والدكتور أليكسي كوتوف، والدكتورة ناديتا موروكوتلا (الاستراتيجيات الحيوية)، والدكتور تعظيم بهاتيا، وساخي دودهيا، وراشيل إلسوم، والدكتور ثاريندو فرناندو، وجنيفر غاري، وكليف هين، وديا موخيرجي، وكيسي شارب (مكتب تحسين الصحة والتفاوتات في المملكة المتحدة)، والبروفيسور نيكولاس كاراه (كلية الاتصالات والفنون، جامعة كوينزلاند)، وجيف تشيستر، والدكتورة كاثرينا كوب، والدكتورة كاثرين مونتغمري (مركز الديمقراطية الرقمية)، وساندرا لارودوتير جيرنس وهيلينا ويلسون (وزارة الصحة وخدمات الرعاية في النرويج)، ومونيك موغلي (حملة أطفال بلا تدخين)، والبروفيسورة باولا أوبراين (كلية الحقوق في ملبورن، جامعة ملبورن)، وكاثرين شاتس (اليونيسيف)، وفيونا سينغ (جامعة أوكلاند).

وتعرب المنظمة أيضاً عن تقديرها للمساهمات القيّمة التي قدمها الزملاء من المنظمة كلها: الدكتور إريك كارلين، والدكتورة نينا تشاد، والدكتور تيم تشادبورن، والدكتورة كاترين إنغلهارت، والدكتورة كارينا فيريرا–بورخيس، وكاثرين هيتز، ودانيال هوغندوبلر، ودانيال هانت، وكريتيكا خانيخو، ومونيكا كوسينسكا، والدكتور روديجر كريش، وأليسيا نيكولاي، وبابا بياراثني، وكاثرين روبرتسون، وسيباستيان روزيتانو، والدكتور خوان تيلو، وأمبر فان دن أكر، والدكتور كرملين ويكراماسينغي، وأولغا ثيتينيفا، والفريق القانوني من أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية.

ملخص تنفيذي

تتناول إرشادات منظمة الصحة العالمية (المنظمة) القيود المفروضة على التسويق (بما فيه التسويق الرقمي) في سياقات منتجات التبغ والنيكوتين، والكحول، والأطعمة والمشروبات غير الصحية، وبدائل لبن الأم.

وفي اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية المنظمة الإطارية)، تقر الأطراف بأن فرض حظر شامل على الإعلان والترويج والرعاية على الصعيدين المحلي والعابر للحدود من شأنه أن يقلل من تعاطي منتجات التبغ. وتقترح خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار بوصفها أولوية من أولويات الصحة العامة، أن تطبق الدول الأعضاء قيوداً أو عمليات حظر شاملة وقوية بشأن تسويق الكحول. وتدعو مجموعة التوصيات بشأن تسويق الأطعمة والمشروبات غير الكحولية للأطفال إلى اتخاذ إجراءات عالمية للحد من تأثير تسويق الأغذية الغنية بالدهون المشبعة أو الأحماض الدهنية المتحولة أو السكريات الحرة أو الملح على الأطفال. وتوصي المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم بحظر تسويق بدائل لبن الأم لضمان حماية الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من العمر واستمرار الرضاعة الطبيعية لمدة ٢٤ شهراً أو أكثر. وتدعو مجموعة التوصيات بشأن تسويق الأطعمة والمشروبات غير الكحولية للأطفال إلى العمل على مستوى العالم للحد من تأثير تسويق الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أو الأحماض الدهنية المتحولة أو السكريات الحرة أو الملح على الأطفال. وتقترح خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار بوصفها أولوية من أولويات الصحة العامة، أن تطبق الدول الأعضاء قيوداً أو عمليات حظر شاملة وقوية بشأن تسويق الكحول.

ولقد كان تطبيق القيود التسويقية، قبل ظهور الإنترنت، يواجه صعوبة تقنية منخفضة نسبياً. فكانت وسائط الإعلام التقليدية (مثل الصحف والتلفزيون والإذاعة) مركزة بشدة، مما كان يمكّن من التركيز في جهود الإنفاذ على مجموعة محدودة من الجهات الفاعلة في سلسلة توريد التسويق. وكثيراً ما كان المعلنون أنفسهم، مثل شركات التبغ، يشكلون جزءاً من صناعات مركزة بشدة، مما كان يحد من عدد الجهات الفاعلة التي يمكن فرض قيود تسويقية ضدها. لكن ظهور وسائط الإعلام الرقمية وتقنيات التسويق الجديدة زاد من التعرض للتسويق، وزاد من قوة التسويق، وأدى إلى اتخاذ الدول الأعضاء إجراءات لتحديث القيود التسويقية، ومراقبة التسويق الرقمي، وإنفاذ القيود.

والتسويق الرقمي منتشر على نطاق واسع. والإعلانات المصورة تظهر ظهوراً بارزاً على المواقع الإلكترونية. ومحركات البحث تُظهر الإعلانات المرتبطة بالبحث. والإعلانات المدمجة مع المحتوى، التي تُصمم بحيث تبدو وكأنها ليست محتوى تجارياً، تظهر في المواقع الإلكترونية الإخبارية وما شابهها. ويعرض المؤثرون حشد الدعم للمنتجات من خلال منصات التواصل الاجتماعي بدرجات مختلفة من الإفصاح فيما يتعلق بالطابع التجاري لحشد الدعم. وتظهر الإعلانات في التطبيقات، بحيث يجري تعليق استخدام بعض التطبيقات أثناء عرض الإعلانات. وتُعرض المنتجات في المحتوى الإلكتروني، بما في ذلك المحتوى الموجه للأطفال أو الذي يتعرض له الأطفال. ويتزايد إدماج البيع الإلكتروني بالتجزئة في التسويق الرقمي. ويتعرض المستهلكون بشكل متكرر ومكثف للإعلانات من خلال التسويق الرقمي أكثر مما يتعرضون له من خلال التسويق في وسائط الإعلام التقليدية.

يتعرض المستهلكون بشكل متكرر ومكثف للإعلانات من خلال التسويق الرقمي أكثر مما يتعرضون له من خلال التسويق في وسائط الإعلام التقليدية.

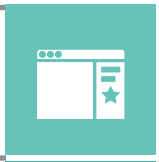
يمكن الاطلاع على مدى انتشار التسويق الرقمي في الشكل ١.

والتسويق الرقمي قوي أيضاً. والمنصات الرقمية مثل منصات التواصل الاجتماعي تسهل تفاعل المستخدمين ومشاركتهم بطرق فريدة. ويستهدف التسويق المتلقين استناداً إلى جمع واستخدام بياناتهم الشخصية والبيانات الأخرى التي يُحشد الكثير منها عبر المساحات الرقمية مثل الهواتف الذكية، وسجلات البحث على الإنترنت، وسجلات التصفح، واستخدام التطبيقات والأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية.

ويمكن أن تختلف السياقات التي يحدث فيها التسويق، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، اختلافاً كبيراً عن التسويق في "وسائط الإعلام التقليدية". ويمكن أن يؤدي هذا المزيج من الاستهداف والسياق إلى قيام المتلقين بمشاهدة التسويق والتماهي معه بطرق مخصصة لاحتياجاتهم تختلف عن الاستجابات للتسويق في الوسائط التقليدية.

الشكل ١ – مدى انتشار التسويق الرقمي

يعرّض التسويق الرقمي المستهلكين للإعلانات بشكل متكرر ومكثف من خلال قنوات متعددة، أكثر مما يعرّضهم له التسويق التقليدي.



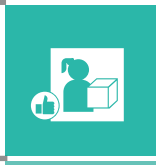
تظهر الإعلانات ظهوراً بارزاً على المواقع الإلكترونية



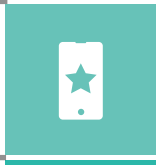
تظهر الإعلانات المرتبطة بالبحث على محركات البحث



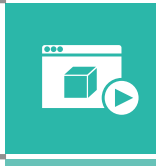
تُصمم الإعلانات المدمجة مع المحتوى بحيث تبدو وكأنها ليست محتوى تجارياً، وتظهر على مواقع مثل الأخبار على الإنترنت



يعرض المؤثرون حشد الدعم للمنتجات من خلال منصات التواصل الاجتماعي



الإعلانات داخل التطبيقات موجودة في تطبيقات عديدة



تُعرض المنتجات في المحتوى الإلكتروني الموجه أحياناً للأطفال



يتزايد إدماج **البيع الإلكتروني بالتجزئة** في التسويق الرقمي

وتختلف إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن القيود التسويقية على منتجات التبغ والنيكوتين، والكحول، والأطعمة والمشروبات غير الصحية، وبدائل لبن الأم، والالتزامات القانونية الدولية المستمدة من صكوك المنظمة عبر هذه السياقات، ولا توجد إرشادات شاملة للمنظمة بشأن كيفية تقييد التسويق الرقمي. ومع ذلك، فإن نمو التسويق الرقمي والطريقة التي نظمته بها بعض الدول الأعضاء حتى الآن يوفران خيارات سياساتية ينبغي للبلدان أن تنظر فيها.

وفي الدول الأعضاء، غالباً ما يجري تنظيم التسويق الرقمي من خلال مجموعة من القوانين تحت إشراف وكالات حكومية متعددة، مما يتطلب تنسيقاً تشريعياً. وتتضمن هذه القوانين مجتمعة عناصر عديدة، وغالباً ما تتسم بما يلي:

- **يكون لديها نطاق واسع يشمل جميع أشكال التسويق الرقمي**، بما في ذلك التسويق عبر المؤثرين، والابتكارات التكنولوجية في مجال التسويق.
- **تحدد نطاقاً للاختصاص القضائي** (النطاق الجغرافي للقيود أو عمليات الحظر)، مما يمكّن من الإنفاذ في هذا النطاق.
- **تقيّد استخدام المحتوى التجاري** الذي ينشئه المستخدمون في التسويق الرقمي.
- **تقيّد تقنيات الاستهداف** في سياقات محددة يُسمح فيها بالتسويق لحماية الأطفال والفئات السكانية الضعيفة الأخرى.
- **تنشئ آليات** تمكّن بشكل أفضل من مراقبة التسويق في البيئة الإلكترونية، بما في ذلك التسويق المظلم والسريع الزوال.
- **تفوّض بسلطة الإنفاذ** وتحدد تدابير الإنفاذ في مواجهة ممارسات التسويق غير القانونية.

ويلخص الشكل ٢ بعض وظائف القوانين التي تنظم التسويق الرقمي.

الشكل ٢ – نطاق ووظائف القوانين التي تُنظِّم التسويق الرقمي

غالباً ما يجري تنظيم التسويق الرقمي من خلال مجموعة من القوانين التي تشرف عليها وكالات حكومية متعددة، مما يتطلب تنسيقاً تشريعياً. وغالباً ما تشتمل هذه القوانين مجتمعة على الخصائص والوظائف التالية.

نطاق قوانين التسويق الرقمي

يمكن أن يكون لديها نطاق واسع

يشمل جميع أشكال التسويق الرقمي، بما في ذلك التسويق عبر المؤثرين، والابتكارات التكنولوجية في مجال التسويق.

اقرأ المزيد عن تعريف التسويق الرقمي في الفرع 3

يكون لها نطاق اختصاص قضائي محدد

يمكّن من الإنفاذ في هذا النطاق.

اقرأ المزيد عن نطاق الاختصاص القضائي في الفرع 5

وظائف قوانين التسويق الرقمي

التقييد

اعتماد قيود شاملة بشأن فئات محددة من المنتجات.

تقيّد استخدام المحتوى التجاري الذي ينشئه المستخدمون في التسويق الرقمي.

تقيّد تقنيات الاستهداف في سياقات محددة يُسمح فيها بالتسويق لحماية الأطفال والفئات السكانية الضعيفة الأخرى.



اقرأ المزيد عن التشريعات المتعلقة بالتقييد في الفرعين 6، و7.

الرصد

تنشئ آليات تمكّن بشكل أفضل من مراقبة التسويق في البيئة الإلكترونية، بما في ذلك التسويق المظلم والسريع الزوال.



يمكن الاطلاع على الأدوات والمعلومات المتعلقة بالرصد في الفرع 8.

الإنفاذ

تفوّض بسلطة الإنفاذ وتحدد تدابير الإنفاذ في مواجهة ممارسات التسويق غير القانونية.



اقرأ المزيد عن الإنفاذ في الفرع 8.

ويبحث هذا المنشور كيفية تنفيذ الدول الأعضاء للقيود المفروضة على التسويق الرقمي كجزء من القيود التسويقية الأوسع نطاقاً، ويصف التحديات الحالية الخاصة بالتسويق الرقمي، ويقدم الخيارات السياساتية التي يتعين مراعاتها عند التصدي لتلك التحديات. ويرد في الملحق ١ موجز للخيارات السياساتية.

ولا توجد خطوة واحدة بسيطة بوسع الدول الأعضاء اتخاذها تمكّن من التصدي للتحديات المرتبطة بالتسويق الرقمي، وكما هي الحال مع التسويق التقليدي، سيكون هناك دائماً بعض الثغرات في التنفيذ ومستوى معين من عدم الامتثال للقيود. ومع ذلك، فقد حدد هذا المنشور الخيارات والنهج السياساتية التي يمكن أن تعتمدها الدول الأعضاء لتعزيز تصميم القيود وتنفيذها.

تنسيق القوانين المجزأة المطبقة على التسويق الرقمي (يرجى الرجوع إلى الفرع ٤): على المستوى الوطني، عادة ما يكون تنظيم التسويق الرقمي مجزأ، لأن عدداً كبيراً من التشريعات والوكالات الحكومية يشارك في هذا التنظيم. وتفرض بعض الدول الأعضاء قيوداً خاصة بقطاعات محددة على التسويق بدرجة ما، مثل القوانين التي تحكم تسويق منتجات التبغ والمشروبات الكحولية والأطعمة والمشروبات غير الكحولية وبدائل لبن الأم. وعادة ما يُسند تنفيذ هذه القوانين إلى الوكالات الصحية مثل وزارات الصحة أو الوكالات التنظيمية، وإن كانت هناك جهات فاعلة أخرى قد تشارك في ذلك أيضاً.

ولكن القوانين والقواعد المطبقة على ممارسات التسويق الرقمي ترد أيضاً في قوانين أو صكوك أخرى لا تقتصر تحديداً على الكحول أو التبغ أو الأطعمة والمشروبات غير الكحولية أو بدائل لبن الأم، ومن ذلك على سبيل المثال القوانين التي تحكم الإعلان، أو حماية المستهلك، أو البث، أو حماية البيانات، أو الإنترنت. وهذه القوانين والقواعد مكونات مهمة لبعض القيود التسويقية من حيث أنها تنظم التسويق الرقمي، وتحظر ممارسات إعلانية محددة، وتفرض التزامات الإفصاح، وتنظم الإعلانات المستهدفة واستخدام تقنيات التنميط لأغراض الإعلان، وتمنح حماية معززة للأطفال في الإعلان. كما أن هذه القوانين تمنح سلطة الإنفاذ لوكالات أخرى غير الوكالات الصحية، وتستجيب لشواغل سياساتية تتجاوز في شمولها تسويق المنتجات المحددة المذكورة.

ويمكن أن يؤدي انخراط قوانين وسلطات مختلفة إلى ثغرات في نطاق تغطية القوانين، فضلاً عن ثغرات في أنشطة الرصد والإنفاذ التي تضطلع بها الوكالات الحكومية المختلفة. إذ إن كل قانون مطبق سيحدد قيوداً مختلفة، ويفرض جزاءات مختلفة في حالة عدم الامتثال، ويسند السلطة إلى وكالات مختلفة.

والتنسيق التشريعي هو خيار سياساتي متاح للدول الأعضاء لسد هذه الثغرات، وينطوي على النظر في كيفية تنسيق القوانين التي تقيد تسويق فئات محددة من المنتجات مع القوانين الأخرى الأكثر شمولاً التي تحكم التسويق لتحقيق هدف سياساتي للدولة العضو. ومن ذلك، على سبيل المثال، ما يلي:

يمكن للقوانين التي تُقيِّد تسويق فئات محددة من المنتجات أن تتسم بما يلي:

- تحديد أشكال التسويق المحظورة أو المقيدة فيما يتعلق بفئات معينة من المنتجات أو تحديد أشكال التسويق المسموح بها لفئات محددة من المنتجات بشكل صريح.
- تضمين إشارات مرجعية إلى قوانين التسويق العامة عند الاقتضاء لوضع القيود.
- وضع أي من القواعد الخاصة بفئة المنتجات التي تمكّن الوكالات الصحية من الإشراف على السوق وسلسلة التوريد *للمنتجات* المعنية، بوسائل منها مثلاً ما يلي:
  - اشتراط الكشف العلني عن التسويق عن طريق العلامات التجارية والمُصنِّعين والموزعين وتجار التجزئة لتسهيل مراقبة التسويق.
  - استخدام ضوابط جانب العرض مثل تدابير الترخيص أو أحكام المسؤولية التامة لتحميل العلامات التجارية والمُصنِّعين والموزعين وتجار التجزئة المسؤولية، عند الاقتضاء.
  - السماح للمستهلكين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الفاعلة الاقتصادية (عادة ما يكونون المنافسين) برفع دعاوى لانتهاك القيود التسويقية الخاصة بقطاعات محددة أمام المحاكم الوطنية.

- تحديد نطاق الاختصاص القضائي (النطاق الجغرافي) للقيود التسويقية الخاصة بقطاعات محددة.

- منح سلطة الإنفاذ بين الوكالات الحكومية، بوسائل منها استخدام الإحالات المرجعية إلى التشريعات الأخرى لمنح الوكالات غير المختصة بالصحة سلطة الإنفاذ، عند الاقتضاء.

- ويمكن لقوانين التسويق العامة أن تتسم بما يلي:

- تقييد أو حظر تسويق فئات محددة من المنتجات.

- تضمين إحالات مرجعية للقوانين الخاصة بقطاعات محددة من أجل تمكين الوكالات التي تتمتع بصلاحيات الإنفاذ من إنفاذ تلك القيود الخاصة بقطاعات محددة عن طريق قوانين التسويق.

ووفقاً لما يتبين من ذلك، يمكن للوكالات الصحية أن تتخذ خطة أولى مهمة بالنظر في كيفية تفاعل القوانين الخاصة بقطاعات محددة مع القوانين الأخرى ذات الصلة التي تحكم التسويق الرقمي، وأن تمضي قُدماً للتغلب على أي تحديات يطرحها التجزؤ.

تحديد نطاق اختصاص قضائي فعال لتنظيم التسويق الرقمي وإنفاذه (يرجى الرجوع إلى الفرع ٥): غالباً ما تثار أسئلة فيما يتعلق بكيفية تمتع بلد ما باختصاص قضائي على التسويق في البيئات الرقمية. وينتج هذا الشاغل عن طبيعة التسويق الرقمي العابرة للحدود، حيث كثيراً ما يكون للعلامات التجارية ووكالات الإعلان والناشرون (المواقع الإلكترونية، ومحركات البحث، ومنصات التواصل الاجتماعي، والمؤثرون) والمستهلكون مقر في بلدان مختلفة.

ومن الزاوية القانونية، تتمتع البلدان بالخيار السياساتي المتمثل في التشريع والفصل في النزاعات وتوقيع الجزاءات في مجال التسويق الرقمي داخل نطاق اختصاصها القضائي لتغطية ما يلي:

- الأعمال التي يضطلع بها مواطنوها

- الأعمال التي تحدث على إقليمها

- الأعمال التي يترتب عليها تأثير فعلي أو محتمل في إقليمها

وتحدد الدول الأعضاء أحياناً نطاقاً أضيق من ذلك للاختصاص القضائي، يمكن، مع ذلك، أن تتولى إنفاذه السلطات العامة، لأغراض منها مثلاً تغطية الأعمال التي تستهدف المستهلكين في إقليمها دون تغطية جميع الأعمال التي يترتب عليها تأثير في إقليمها. وعلى الرغم من أن جميع الجهات الفاعلة المشاركة في التسويق الرقمي (العلامات التجارية، ووكالات الإعلان، والمواقع الإلكترونية، ومحركات البحث، ومنصات التواصل الاجتماعي، والمؤثرون، الموزعون، وتجار التجزئة) قد يكونون مسؤولين عن انتهاك القانون، فغالباً ما تُركِّز القوانين وإجراءات الإنفاذ أولاً على الجهات الفاعلة المرتبطة مباشرة بالمنتجات نفسها (المصنّعون، والموزعون، وتجار التجزئة). وغالباً ما تمتلك هذه الجهات الفاعلة أصولاً موجودة في الولاية القضائية، تصنع المنتجات المسببة للخطر على الصحة أو تستوردها أو توزعها، وتخضع لإشراف الوكالات الصحية. وبعبارة أخرى، غالباً ما يوجد داخل الولاية القضائية جهات فاعلة يمكن إنفاذ القوانين ضدها.

تقييد التسويق الرقمي للأطفال والفئات السكانية الضعيفة الأخرى (يرجى الرجوع إلى الفرع ٦): من المحتمل أن تتسبب القيود الشاملة المفروضة على التسويق والخاصة بمنتجات محددة في أكبر قدر من خفض تعرض الأطفال والفئات السكانية الضعيفة الأخرى للتسويق الرقمي.

وفي الأماكن التي لا توجد فيها قيود شاملة، تشكّل حماية الفئات السكانية الضعيفة، بما فيها الأطفال، تحدياً أمام تنظيم التسويق الرقمي. وفي سياق القيود الجزئية، يشكل اشتراط وجود آليات للتحقق من العمر منعاً للاطلاع على المحتوى المقيد بالعمر،

خطوة أولى. ولحماية الفئات السكانية الضعيفة، يكون من بين الخيارات السياساتية المتاحة حظر جميع الإعلانات التي تستهدف فئات محددة من المنتجات عن طريق فرض قيود على جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها.

وفي حالة عدم وجود حظر على الإعلانات المستهدفة لفئات محددة من المنتجات، تتضمن الخيارات السياساتية المتاحة أمام البلدان ما يلي:

- تقييد جمع البيانات عن طريق العلامات التجارية/ المعلنين عن فئات محددة من المنتجات للحد من قدرتها على التسويق عن طريق الاستهداف.
- تحديد الفئات السكانية الضعيفة التي تحتاج إلى حماية معززة من الإعلانات المستهدفة في القانون.
- حظر استهداف الفئات السكانية الضعيفة فيما يتعلق بفئات محددة من المنتجات.
- الاشتراط على المعلنين أن يحددوا استباقياً أهداف إعلاناتهم عن فئات محددة من المنتجات بعيداً عن الفئات السكانية الضعيفة المحددة.

يرجى الرجوع إلى الشكل ٣ لفهم كيفية تقييد التسويق الرقمي للأطفال والفئات السكانية الضعيفة الأخرى.

الشكل ٣- تقييد التسويق الرقمي للأطفال والفئات السكانية الضعيفة



تقييد التسويق عبر المؤثرين وإشراك المستخدمين (يرجى الرجوع إلى الفرع ٧): تتناول أيضاً القوانين التي تحكم التسويق الرقمي التسويق عبر المؤثرين وتقنيات إشراك المستخدمين، وبخاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتتمتع الحكومات بخيارات سياساتية لتقييد التسويق عبر المؤثرين أو استخدام المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، ويشمل ذلك ما يلي:

- إخضاع المؤثرين للتنظيم مباشرة، وبخاصة المؤثرون الذين هم من مواطني الولاية القضائية أو الموجودين فيها.
- حظر استخدام المعلنين للمؤثرين في أشكال التسويق المحظورة (تماشياً مع الحظر المفروض على الإعلانات المدفوعة على منصات التواصل الاجتماعي).
- تنظيم المنصات الإلكترونية وفرض التزامات عليها فيما يتعلق بالتسويق عبر المؤثرين.
- التفرقة بين التسويق والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون والذي لا يشكل تسويقاً، بالرجوع إلى ما إذا كان المحتوى تجارياً بطبيعته. وفي هذا الصدد، ينطوي التسويق على بعض العناصر التجارية، مثل تبادل عمليات الدفع أو الهبات أو الحوافز لإجراء هذا التسويق.
- حظر أو تقييد إمكانية استخدام التسويق الذي ينشئه المستخدمون لفئات محددة من المنتجات، عن طريق تقييد المنافسات على الإنترنت، ومشاركة تعليقات المستخدمين على المنتج، والسماح للمستخدمين بمشاركة محتوى المعلن، أو المشاركة بنشاط مع المستهلكين في وسائل التواصل الاجتماعي.
- تنظيم المنصات الإلكترونية لمنع ترتيب أولويات المحتوى أو تخصيصه حيث تنطبق قيود خاصة بقطاعات محددة.
- حظر التسويق عبر حسابات المستخدمين على المنصات الإلكترونية (تماشياً مع الحظر المفروض على الإعلانات المدفوعة).

يرجى الرجوع إلى الشكل ٤ لتحسين فهم كيفية تقييد التسويق عبر المؤثرين وإشراك المستخدمين.

الشكل ٤- تقييد التسويق عبر المؤثرين وإشراك المستخدمين



رصد التسويق الرقمي (يرجى الرجوع إلى الفرع ٨): غالباً ما لا يكون التسويق الرقمي مرئياً إلا لفرادى المستهلكين ولفترات زمنية قصيرة، مما يعني أن السلطات لا تتعرض عادة لنفس التسويق الرقمي الذي يتعرض له المستهلكون. وتشمل نُهج الرصد عمليات التفتيش عبر الإنترنت باستخدام مجموعة من ملفات التعريف على الإنترنت أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المحتوى المحظور. ويمكن أيضاً للتعاون بين السلطات العامة والجهات الفاعلة غير الدول، ولا سيما المجتمع المدني، أن يسهل أيضاً رصد التسويق الرقمي.

ويُشكِّل فرض التزامات الإفصاح على المعلنين والمنصات خياراً سياساتياً لدعم الرصد. ويمكن إجراء الإفصاح من خلال التقارير الموجهة إلى السلطات العامة أو المكتبات/ المستودعات الإعلانية المتاحة لعامة الناس. ويمكن أن تشمل الإفصاحات محتوى الإعلان، وأين كان الإعلان متاحاً ومتى أتيح ومدة إتاحته، والأنماط المستخدمة لاستهداف المستهلكين بالإعلان. ويلخص الشكل ٥ نهج رصد التسويق الرقمي.

ويمكن أيضاً أن توزع القوانين وظائف الرصد بين السلطات العامة. ويشمل ذلك تحديد وظائف الرصد المناسبة لوزارة الصحة أو الوكالات ذات الصلة بالصحة وتفويض الوكالات الحكومية الأخرى ذات الصلة بوظائف الرصد عند الاقتضاء، مع الفصل الواضح بين الوظائف وآلية التنسيق.

يشكّل فرض التزامات الإفصاح على المعلنين والمنصات خياراً سياساتياً لدعم الرصد.

الشكل ٥- رصد التسويق الرقمي



إنفاذ قواعد التسويق الرقمي (يرجى الرجوع إلى الفرع ٨.): إن تدابير الإنفاذ المتصلة بالقيود المفروضة على التسويق الرقمي متنوعة. وتتضمن تدابير طوعية تعتمدها المنصات الإلكترونية والأدوات المنصوص عليها في صكوك التنظيم الذاتي للدوائر الصناعية، والجزاءات المنصوص عليها في القانون. ولتيسير الإنفاذ، يمكن أن توزع الدول الأعضاء وظائف الإنفاذ المناسبة على وزارة الصحة والكيانات الحكومية الأخرى، مع الفصل بوضوح بين الوظائف وآليات التنسيق.

وتتضمن إجراءات الإنفاذ السماح بمجموعة من مصادر المعلومات التي يمكنها تشكيل الأساس للتحقيق والإنفاذ، ومنح السلطات صلاحيات تحقيق واسعة، ومنح الصفة القانونية للمستهلكين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الفاعلة الاقتصادية لرفع دعاوى عن انتهاك قواعد التسويق الرقمي. ويمكن أيضاً أن تنظر البلدان في إنشاء آلية إدارية لتسوية المنازعات عند الاقتضاء.

ويمكن فرض تدابير الإنفاذ على جميع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد، بما فيها العلامات التجارية، و/ أو المنصات الإلكترونية، و/ أو المؤثرون. ويمكن اعتمادها قبل تسويق المنتج بوصفها تدابير وقائية، أو بعد النشر بوصفها تدابير تداركية. وتتضمن تدابير الإنفاذ التحذيرات الوقائية، وخطابات التحذير، والالتزامات بإدارة المحتوى، وأحكام تعديل التسويق أو إزالته، والمسؤولية المدنية أو الجنائية، وتدابير الحجب أو التصفية، إلى جانب تدابير أخرى. ويوجز الشكل ٦ تدابير وإجراءات الإنفاذ.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون التعاون العابر للحدود بشأن مسائل الإنفاذ مفيداً لضمان فعالية تدابير الإنفاذ عن طريق سلسلة التوريد التسويقية بكاملها.

الشكل ٦- إنفاذ قواعد التسويق الرقمي



يتطلب الإنفاذ ما يلي:

تدابير الإنفاذ

تتضمن هذه التدابير ما يلي:

- الجزاءات التي ينص عليها القانون
- التدابير الطوعية التي تعتمدها المنصات الإلكترونية
- الأدوات المنصوص عليها في صكوك التنظيم الذاتي للدوائر الصناعية

ويمكن أن توزع الدول الأعضاء وظائف الإنفاذ على وزارة الصحة والكيانات الحكومية الأخرى، مع الفصل بوضوح بين الوظائف والتنسيق.

إجراءات الإنفاذ

تتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

- السماح لمصادر معلومات متنوعة بتشكيل الأساس للتحقيق والإنفاذ
- منح السلطات صلاحيات تحقيق واسعة
- منح الصفة القانونية للمستهلكين، والمجتمع المدني، والأطراف الفاعلة الاقتصادية لرفع دعاوى عن انتهاك قواعد التسويق الرقمي.
- آلية إدارية لتسوية المنازعات عند الاقتضاء

الاعتبارات القانونية عند تقييد التسويق الرقمي (يرجى الرجوع إلى الفرع ٩): تنشأ عن جميع الدساتير والتشريعات الوطنية، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقات التجارية الدولية واجبات وحقوق وقيود قانونية على أعمال الحكومات قد تكون ذات صلة بمراقبة التسويق الرقمي.

ولدى تصميم وتنفيذ هذه القيود التسويقية، قد تحتاج الحكومات إلى النظر، بصفة خاصة، إلى واجبها المتمثل في حماية الحق في الصحة، والغذاء، والخصوصية، وحماية المستهلك، وحقوق الطفل. بيد أنها قد تحتاج أيضاً إلى النظر في الحدود التي تفرضها حرية الكلام، وحرية ممارسة العمل التجاري، وحق الملكية، والالتزامات والاستثناءات المنصوص عليها في الاتفاقات التجارية، مع مراعاة أن هذه الحقوق والحريات ليست مطلقة ويمكن تقييدها بصورة طبيعية لأسباب تتعلق بالصحة العامة.

ويجري تنفيذ القيود التسويقية الخاصة بالقطاعات في العديد من البلدان التي تمتثل لهذه الالتزامات القانونية المحلية والدولية. ويمكن أن يكون أي نزاع مسبق قد واجهته الدول الأعضاء فيما يتصل بالقيود التسويقية مهماً عند تصميم القيود المفروضة على التسويق الرقمي وتنفيذها. وتكون القيود التسويقية عامة قانونية إذا كانت التدابير غير تمييزية ومناسبة وضرورية لبلوغ أهداف الصحة العامة المنشودة، ومتناسبة مع تلك الأهداف، وإذا كانت توفر الضمانات الإجرائية المناسبة. ويمكن تعزيز الموقف القانون لأي حكومة بوسائل منها وضع أهداف صحية واضحة، وجمع البيّنات على المخاطر المرتبطة بالتسويق الرقمي (التعرض، الصلاحيات، تصورات المستهلكين وسلوكهم) والتأثير المترتب على أي قيود.

١ – مقدمة

تتناول إرشادات منظمة الصحة العالمية (المنظمة) القيود المفروضة على التسويق (بما فيه التسويق الرقمي) في سياقات منتجات التبغ والنيكوتين، والكحول، والأطعمة والمشروبات غير الصحية، وبدائل لبن الأم.

وتختلف إرشادات المنظمة بشأن القيود التسويقية والسياقات التي وُضعت فيها هذه الإرشادات من فئة إلى أخرى من فئات المنتجات. لكن التسويق الرقمي أصبح يزداد أهمية لكل فئة من فئات المنتجات لأنه يزيد من قوة التسويق من خلال استهداف المستهلك وتقنيات إشراك المستخدمين، ويزيد من التعرض للتسويق بسبب مدى انتشار التسويق في البيئات الرقمية.

ولا توجد إرشادات شاملة للمنظمة بشأن كيفية تقييد التسويق الرقمي. ويسعى هذا المنشور إلى سد هذه الثغرة من خلال وصف ما يلي:

- كيفية تنظيم التسويق، بما في ذلك التسويق الرقمي، على المستوى الوطني؛
- التحديات التي يطرحها التسويق الرقمي، ورصد الامتثال للقيود وإنفاذها؛
- الخيارات السياساتية المتاحة للدول الأعضاء؛
- الاعتبارات القانونية التي قد ترغب الدول الأعضاء في أخذها في الاعتبار عند تصميم السياسات وتنفيذها.

وغالباً ما يجري تنظيم التسويق الرقمي من خلال مجموعة من القوانين تحت إشراف وكالات حكومية متعددة، مما يتطلب تنسيقاً تشريعياً. وعادة ما تتسم هذه القوانين بما يلي:

- يكون لديها نطاق واسع يشمل جميع أشكال التسويق الرقمي ويفسح المجال أمام الابتكار التكنولوجي.
- تحدد نطاقاً للاختصاص القضائي (النطاق الجغرافي للقيود أو عمليات الحظر)، مما يمكّن من الإنفاذ في هذا النطاق.
- تُنظِّم استخدام المحتوى التجاري الذي ينشئه المستخدمون في التسويق الرقمي.
- تقيّد تقنيات الاستهداف في سياقات محددة يُسمح فيها بالتسويق.
- تنشئ آليات تمكّن بشكل أفضل من مراقبة التسويق في البيئة الإلكترونية، بما في ذلك التسويق المظلم والسريع الزوال.
- تفوّض بسلطة الإنفاذ وتحدد تدابير الإنفاذ في مواجهة ممارسات التسويق غير القانونية.

ويوفر هذا المنشور، من خلال وصف هذه الممارسات والخيارات السياساتية، معلومات عن مسألة كيفية تقييد التسويق الرقمي. ويصف هذا المنشور كيف قَيَّدَت الحكومات التسويق الرقمي وكيف يمكنها أن تقييده دون وصف نهج واحد قابل للتعميم أو مجموعة من الأساليب يتعين أن تتبعها جميع الدول الأعضاء.

غالباً ما يجري تنظيم التسويق الرقمي من خلال مجموعة من القوانين تحت إشراف وكالات حكومية متعددة، مما يتطلب تنسيقاً تشريعياً.

٢- الجمهور والنطاق والمنهجية

تُعرض مجموعة من الخيارات السياساتية في جميع أجزاء هذه الورقة. وقد تختلف أهم الخيارات لكل دولة عضو أو أنسبها لها باختلاف الظروف المحلية، بما في ذلك الأولويات والقدرات. ويستهدف هذا المنشور في المقام الأول المسؤولين الحكوميين الذين يصممون القيود التسويقية أو ينفذونها، بما في ذلك المسؤولون عن السياسات والشؤون القانونية.

والتحليل القانوني المقارن هو المنهجية الأساسية التي يرتكز عليها هذا المنشور. وتنطوي هذه المنهجية على مقارنة القوانين والنُهج القانونية المتبعة في تقييد التسويق الرقمي في ولايات قضائية مختلفة من أجل وصف أبرز النُهج القانونية. وتجرى هذه المقارنة والتحليل بنداً بنداً لإصدار وصف محدد لكل بند أو قضية بعينها. ويُسلط الضوء على أبرز النهج، مما يعني أن المنهجية تفضل عرض النُهج المشتركة على عرض كل نهج والنظر فيه. وبالمثل، تجمع المنهجية بين القضايا المراد تحليلها، بدلاً من مجرد وصف النُهج القُطرية الواحد تلو الآخر.

ويُستكمل التحليل القانوني المقارن بالتعليل القانوني عن طريق القياس. وينطوي ذلك على الاعتماد على قوانين مماثلة من مجالات أخرى، مثل تنظيم إعلانات المقامرة أو القيود المفروضة على المحتوى الرقمي، من أجل تحليل أهميتها وإمكانية تطبيقها على القيود التسويقية في سياق إرشادات المنظمة.

وأخيراً، يُستخدم التحليل القانوني المقارن لوصف الاعتبارات القانونية للحكومات عند تقييد التسويق الرقمي. ويعتمد هذا التحليل على السوابق القضائية من مختلف الولايات القضائية للنظر في التحديات القانونية المحتملة التي تعترض فرض القيود على التسويق الرقمي والاعتبارات القانونية التي قد ترغب الحكومات في مراعاتها.

والجدير بالذكر أن هذا المنشور لا يقيّم البيّنات على المخاطر التي يطرحها التسويق الرقمي على الصحة، أو البيّنات على آثار تقييد التسويق الرقمي، أو النُهج المختلفة لتقييد التسويق الرقمي.[١] فهذه مسائل تجريبية تتجاوز نطاق هذا المنشور.

ولا يسعى هذا المنشور إلى توسيع أو تغيير نطاق إرشادات المنظمة القائمة بشأن تقييد التسويق. كما أن هذا المنشور لا يغير من حياد الوسائط الوارد في إرشادات المنظمة القائمة بشأن تقييد التسويق. وتكون إرشادات منظمة الصحة العالمية (والصكوك القانونية) بشأن تسويق منتجات التبغ والنيكوتين والمشروبات الكحولية والأطعمة والمشروبات غير الصحية للأطفال وبدائل لبن الأم واجبة التطبيق بغض النظر عن الوسيط الذي يُبث التسويق من خلاله. وليس الغرض من هذا المنشور اقتراح ضرورة تقييد التسويق الرقمي بما يتجاوز الوسائط الأخرى. بل إنه يسعى إلى مساعدة الدول الأعضاء على معالجة حقيقة مفادها أن القيود المفروضة على التسويق الرقمي غالباً ما تختلف عن القيود المفروضة على الوسائط الأخرى بمعنى أن القيود المماثلة إما غير مشرعة، أو أن البيئات الرقمية لا تخضع للرصد بطريقة قابلة للمقارنة، أو أنه لا يجري إنفاذ القيود إنفاذاً فعالاً كما يحدث مع الوسائط الأخرى.

١ قُيّمت البينات مع ذلك في وثائق أخرى للمنظمة تتصل بعوامل خطر محددة؛ انظر نطاق وتأثير استراتيجيات التسويق الرقمي للترويج لبدائل لبن الأم. جنيف: منظمة الصحة العالمية، ٢٠٢٢ (https://www.who.int/publications/i/item/9789240046085 (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/مارس ٢٠٢٣)؛ والتسويق الرقمي للكحول: التحديات والخيارات السياساتية لتحسين الصحة في إقليم المنظمة الأوروبي. كوبنهاجن: مكتب المنظمة الإقليمي لأوروبا، ٢٠٢١ (https://iris.who.int/handle/10665/350186?locale-attribute=ar (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

ولا يسعى هذا المنشور إلى تغيير إرشادات المنظمة بشأن نُهج تقييد التسويق الإلزامية في مقابل نُهجه الطوعية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن النُهج المطبقة من خلال القانون والمطبقة على جميع الجهات الفاعلة في سلسلة توريد التسويق مصممة لتنظيم الجهات الفاعلة في سلسلة توريد التسويق بطريقة متسقة. وعلى النقيض من ذلك، فإن النُهج الطوعية البحتة التي لا تُنفذ من خلال القانون لا تنطبق بطبيعتها بشكل متسق عبر سلسلة توريد التسويق، مما يفسح المجال أمام الأطراف الفاعلة الاقتصادية للاختيار بين تطبيق القيود أو عدم تطبيقها. ومع وضع ذلك في الاعتبار، ومع الاعتراف بأن الغرض من هذا المنشور هو دعم الحكومات في تقييد التسويق الرقمي، ينصب التركيز هنا على التشريعات والتنظيم والرصد والإنفاذ. وباختصار، فإن الهدف من هذا المنشور هو توضيح كيفية تشريع القيود التسويقية وتنظيمها ورصدها وإنفاذها عبر مجموعة من فئات المنتجات في البيئة الرقمية وتقديمها كخيارات سياساتية لكي تنظر فيها الدول الأعضاء في ضوء سياقاتها الوطنية المحددة.

يهدف هذا المنشور إلى مساعدة الدول الأعضاء على التصدي لواقع أن القيود المفروضة على التسويق الرقمي غالباً ما تخلف عن القيود المفروضة على الوسائط الأخرى.

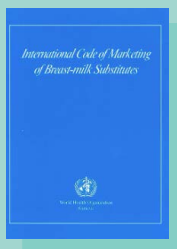
٣- تعريف التسويق، بما في ذلك التسويق العابر للحدود والتسويق الرقمي

لا يوجد تعريف موحد للتسويق أو التسويق العابر للحدود أو التسويق الرقمي داخل المنظمة. وتعرَّف هذه المفاهيم في هذا التقرير بالرجوع إلى عدة صكوك وتقارير أصدرتها المنظمة.

٣-١ كيف يُعرّف التسويق في هذا التقرير؟

يُعرف مفهوم التسويق بالمعنى الواسع في صكوك المنظمة بأنه يشمل أي شكل من أشكال الرسائل التجارية للإعلان عن منتج أو خدمة أو علامة تجارية أو الترويج لها أو رعايتها. والجدول التالي يلخص كيفية تعريف التسويق في صكوك المنظمة.

الجدول ١- تعريف التسويق في صكوك منظمة الصحة العالمية

صك المنظمة	تعريف التسويق
المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم (١٩٨١)  اضغط هنا للاطلاع عليها	تعرّف المادة ٣ التسويق بأنه "الترويج للمنتج وتوزيعه وبيعه والإعلان عنه، والعلاقات العامة المتصلة بالمنتج، والخدمات الإعلامية".

اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية المنظمة الإطارية)



اضغط هنا للاطلاع عليها

لا تستخدم اتفاقية المنظمة الإطارية مصطلح "التسويق".

وتقتضي المادة ١٣ من اتفاقية المنظمة الإطارية من الأطراف فرض حظر شامل على "الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته".

وتُعرِّف المادة ١(ج) من اتفاقية المنظمة الإطارية الإعلان عن التبغ والترويج له بأنهما "أي شكل من أشكال الاتصال التجاري أو التوصية التجارية أو العمل التجاري بهدف له، أو يُحتمل أن يكون له، تأثير يتمثل في الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير مباشر".

وتُعرِّف المادة ١(ز) من اتفاقية المنظمة الإطارية رعاية التبغ بأنها "أي شكل من أشكال المساهمة المقدمة لأي حدث أو نشاط أو فرد بهدف له، أو يحتمل أن يكون له، تأثير يتمثل في الترويج لأحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير مباشر".

ويمكن فهم التسويق بموجب اتفاقية المنظمة الإطارية بأنه يشمل جميع العناصر المذكورة أعلاه.

الاستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار (٢٠١٠)



اضغط هنا للاطلاع عليها

يُعرّف مصطلح "التسويق" بأنه أي شكل من أشكال الاتصالات أو الرسائل التجارية المصممة لزيادة – أو التي من تأثيرها زيادة – الاعتراف بمنتجات وخدمات معينة و/ أو الجذب إليها و/ أو تعاطيها. ويمكنه أن يشمل أي شيء يكون له وقع يتعلق بالإعلان عن منتج أو خدمة ما أو يروج لها بشكل آخر.

وتقدم الفقرة ٢٩ من هذا الصك قائمة غير حصرية بالعناصر التي تُشكِّل تسويقاً، بما في ذلك "الربط بين العلامات التجارية للمنتجات الكحولية وبين الأنشطة الرياضية والثقافية والرعاية وإقحام المنتجات، وكذلك من خلال تقنيات تسويق جديدة، مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة للهاتف المحمول والرسائل الصوتية الرقمية ووسائط الإعلام الاجتماعية وسائر تقنيات التواصل"، فضلاً عن رسائل التسويق على قنوات البث التلفزي بالأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت ورعاية التظاهرات الرياضية والثقافية.

مجموعة التوصيات بشأن تسويق الأطعمة والمشروبات غير الكحولية للأطفال (٢٠١٠)



اضغط هنا للاطلاع عليها

تعرّف المادة ١٢ التسويق بأنه أي شكل من أشكال الاتصالات أو الرسائل التجارية المصممة لزيادة – أو التي من تأثيرها زيادة – الاعتراف بمنتجات وخدمات معينة و/ أو الجذب إليها و/ أو تعاطيها. ويمكنه أن يشمل أي شيء يكون له وقع يتعلق بالإعلان عن منتج أو خدمة ما أو يروج لها بشكل آخر.

وتوفر المادة ١٣ قائمة غير حصرية بالأمثلة على تقنيات التسويق، بما فيها "الإعلان، والرعاية، وإقحام المنتجات، والترويج للمبيعات، والترويج الشامل باستخدام المشاهير أو تمائم العلامات التجارية أو الشخصيات المشهورة لدى الأطفال، والمواقع الإلكترونية، والتغليف، والتوسيم وواجهات عرض نقاط الشراء، ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، والأنشطة الخيرية المرتبطة بفرص التوسيم، والاتصال من خلال "التسويق المحموم" وعن طريق تناقل الألسنة".

ولذلك يتميز التسويق بثلاثة عناصر رئيسية:

١. يشمل أي شكل من أشكال الرسائل التجارية: يمكن مباشرة أنشطة التسويق عبر الرسائل المكتوبة أو الشفوية، وعبر منصات الوسائط التقليدية أو الحديثة، وعبر أنشطة الإعلان أو الترويج أو الرعاية.

٢. للتسويق هدفه أو أثره، أو أثره المحتمل، المتمثل في زيادة الاعتراف بمنتج أو خدمة أو علامة تجارية، و/ أو الانجذاب لها و/ أو استهلاكها: وليست النية عنصراً ضرورياً لكي تشكل رسالة ما تسويقا، بل إن الآثار الافتراضية للاتصال يمكن أن تؤدي إلى تعريف رسالة ما بأنها تشكل تسويقاً.

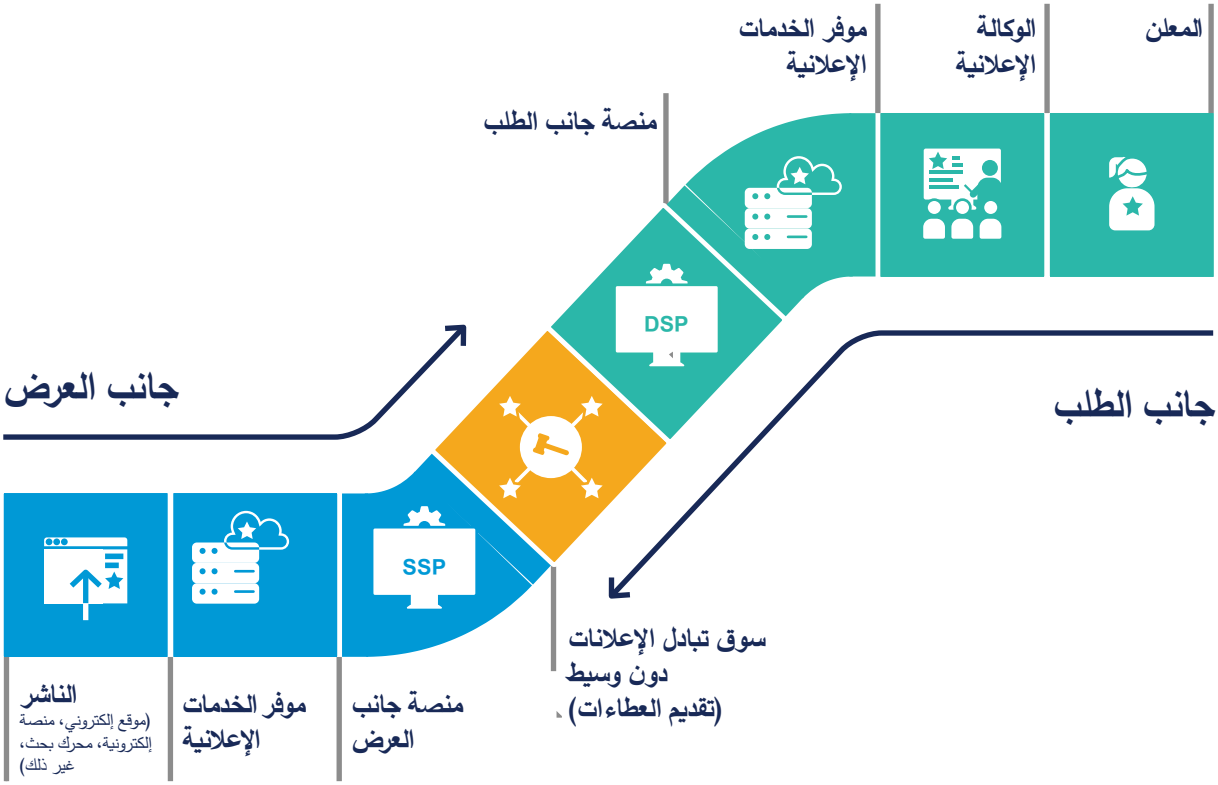
٣. يمكن أن يهدف التسويق إلى الإعلان عن منتج معين، أو توحيد معايير فئة المنتج بشكل عام، أو زيادة التعرف على العلامة التجارية التي تتضمن عدة منتجات في مَحافظ العلامة التجارية.

٣-٢ التسويق الرقمي

لأغراض هذا التقرير، يشير التسويق الرقمي إلى التسويق الذي يُوزع في شكل رقمي. والتسويق الرقمي يُوزّع على الجمهور من خلال قنوات رقمية، مثل العرض على المواقع الإلكترونية، والتطبيقات، ومنصات التواصل الاجتماعي، والألعاب والأفلام، ويمكن الوصول إليه من خلال الأجهزة الرقمية مثل الحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة والهواتف المحمولة. ويتطور التسويق الرقمي بمرور الزمن مع ظهور التطورات التكنولوجية في المنصات الرقمية. ويتميز التسويق الرقمي أيضاً بجمع البيانات ومعالجتها، مما يعطي درجة من التحكم في توزيعه من حيث التخصيص والاستهداف. وعادة ما يكون التسويق الرقمي عابراً للحدود بطبيعته، حيث يمكن الوصول إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي من جميع أنحاء العالم. وقد يتداخل التسويق الرقمي مع التسويق التقليدي، مثلما يتداخل مع رموز الاستجابة السريعة (QR) أو الروابط الأخرى إلى المحتوى الرقمي الموجودة على المحتوى المادي (الملصقات والمجلات والتظاهرات...).

وتنطوي سلسلة توريد التسويق الرقمي على مجموعة من الجهات الفاعلة، كما يوضح الشكل ٧. بيد أن نزع الوساطة عن سلسلة التوريد يتزايد بفضل وجود عدد قليل من الجهات الفاعلة التي تضطلع بأغلبية الأنشطة في إطار تلك العملية.

الشكل ٧- سلسلة توريد التسويق الرقمي



ولا يمكن فهم الجهات الفاعلة في سلسلة توريد التسويق الرقمي دون النظر في تلك الموجودة في سلسلة توريد المنتجات، والتي يجري تلخيصها في الشكل ٨. فعلى سبيل المثال، يقع المعلنون ضمن سلسلتي التوريد معاً، وغالباً ما يمكن فرض قيود التسويق الرقمي عليهم مباشرة.

الشكل ٨- التصنيف النموذجي للجهات الفاعلة في سلسلة توريد المنتجات



يستخدم **المصنّعون** المواد الخام لتصنيع المنتج النهائي الذي سيجري توزيعه وتسويقه وبيعه في النهاية للعملاء.



المستوردون/ المصدّرون هم الأشخاص أو المؤسسات التجارية المسؤولة عن نقل البضائع من بلد إلى آخر. ويوجد مستورد أو مصدّر في سلسلة توريد المنتجات حيثما كان التسويق عابراً للحدود.



الموزعون هم الأشخاص أو المؤسسات التجارية التي تضمن توزيع البضائع النهائية على تجار التجزئة. وغالباً ما يروجون للمنتجات أيضاً.



تجار التجزئة/ الجهات الحاصلة على ترخيص هم الأشخاص أو المؤسسات التجارية المسؤولة عن التسويق في نقطة البيع وعن بيع المنتج للعملاء. ويمكن أن يكون لتجار التجزئة وجود مادي و/ أو إلكتروني.



العملاء هم المتلقي النهائي للمنتج؛ وهم الذين يشترون السلع أو الخدمات.



المستخدمون هم أشخاص نشطون في البيئات الإلكترونية (المواقع الإلكترونية ومحركات البحث والمنصات الإلكترونية وما إلى ذلك) إما لنشر محتوى إلكتروني أو للتفاعل مع المحتوى المنشور إلكترونياً (الإعجاب بالمحتوى ومشاركته) أو لمجرد رؤية هذا المحتوى دون أدنى تفاعل.



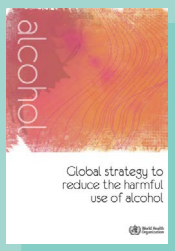
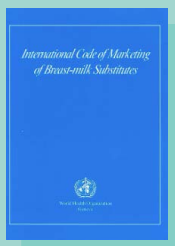
العلامات التجارية: العلامة التجارية هي اسم أو رمز أو علامة أخرى تميز سلعة أو خدمة تقدمها مؤسسة تجارية عن غيرها. وعادة ما تكون العلامات التجارية (التبغ/ النيكوتين/ الكحول/ الأطعمة والمشروبات/ بدائل لبن الأم) مسؤولة عن تصنيع المنتج. ومع ذلك، قد تكون العلامات التجارية مسؤولة أيضاً عن إنتاج المنتج وتوزيعه على حد سواء، أو قد تضطلع أيضاً ببيع المنتج. ولذلك، يمكن أن يشير مصطلح "العلامة التجارية" إلى المصنّعين و/ أو الموزعين و/ أو تجار التجزئة. ويجوز للعلامات التجارية أيضاً الترخيص بالإنتاج أو التوزيع لأطراف ثالثة.

وصكوك المنظمة وتقاريرها التي تتطرق إلى التسويق لم تتناول التسويق الرقمي بطريقة شاملة. فكما يوضح الجدول ٢، تشير وثائق المنظمة إلى تقنيات التسويق التي تستخدم التكنولوجيات الرقمية، دون أن تعرّف، مع ذلك، هذا المفهوم بدقة.[٢]

الجدول ٢ – التسويق الرقمي في صكوك منظمة الصحة العالمية

الوثيقة	الإشارات إلى التسويق الرقمي
اتفاقية المنظمة الإطارية (٢٠٠٥)  اضغط هنا للاطلاع عليها	تقتضي المادة ١٣(٤)(هـ) من اتفاقية المنظمة الإطارية من الأطراف فرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته في الإذاعة والتلفزيون ووسائط الإعلام المطبوعة "وحسب الاقتضاء، في وسائل إعلام أخرى، مثل الإنترنت". وتنص المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة ١٣ من اتفاقية المنظمة الإطارية على أن الحظر الشامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته يجب أن يشمل وسائط الإعلام التقليدية "وجميع آليات وسائط الإعلام، بما في ذلك شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة والأفلام". وتقتضي اتفاقية المنظمة الإطارية من الأطراف فرض حظر على "أنشطة الإعلان والترويج والرعاية الناشئة أصلاً من داخل [إقليمها]، ولها آثار عابرة للحدود" (التسويق المتدفق إلى الخارج) *(١)*. وتعتمد المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة ١٣ من اتفاقية المنظمة الإطارية فهماً واسعاً لما يشكل التسويق المتدفق إلى الخارج عبر الحدود. ويشمل ذلك، على سبيل المثال ما يلي: • منشورات مطبوعة تستهدف ولايات قضائية أخرى أو تستخدم فيها، وتنشأ في إقليم الطرف؛ • أو الاتصالات عبر الإنترنت، سواء كانت المواد تستهدف أشخاصا خارج إقليم الطرف أو داخله؛ • أو مواد مذاعة يمكن تلقيها في ولاية قضائية أخرى *(٢)*. وتشير أيضاً اتفاقية المنظمة الإطارية إلى حق الأطراف السيادي في "أن تحظر أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته عبر الحدود والتي تدخل أقاليمها" (التسويق المتدفق إلى الداخل) *(٣)*. ويشمل التسويق المتدفق إلى الداخل ما يلي: • المنشورات المطبوعة أو الصادرة في ولايات قضائية أخرى وتدخل إقليم طرف ما أو تستهدف أشخاصاً في إقليم ذلك الطرف؛ • وجميع محتويات الإنترنت التي يمكن الوصول إليها داخل إقليم طرف ما؛ • وأي مواد سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية يجري تلقيها في إقليم طرف ما، سواء كانت تستهدف أشخاصاً في ذلك الإقليم أم لا *(٤)*.

٢ يمكن الاطلاع على استثناء في تقرير منظمة الصحة العالمية لعام ٢٠٢٢ المعنون: "نطاق وتأثير استراتيجيات التسويق الرقمي للترويج لبدائل لبن الأم"، حيث يُعرّف التسويق الرقمي بأنه "نشاط ترويجي، يُقدَّم من خلال وسيط رقمي، ويسعى إلى تعظيم التأثير من خلال الأساليب الإبداعية و/ أو التحليلية". بيد أن هذا التعريف ليس شاملاً أيضاً، لأنه لا يحدد الأساليب المستخدمة في التسويق الرقمي ولا يشير إلى معالجة البيانات. ولا يقدم تقرير إقليم المنظمة في أوروبا لعام ٢٠٢٢ المعنون "التسويق الرقمي للكحول: التحديات والخيارات السياساتية لتحسين الصحة في إقليم المنظمة الأوروبي" تعريفاً للتسويق الرقمي، ولكنه يُقدِّم عدة أمثلة على التقنيات التي تقع في نطاق التسويق الرقمي، مثل الرعاية الرقمية أو المحتوى الضاري أو الواقع المعزز أو الإعلانات المدمجة مع المحتوى أو المسابقات الإلكترونية أو التسويق عبر المؤثرين أو التسويق الرقمي الموَطَّن، وغير ذلك.

الاستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار (٢٠١٠)  اضغط هنا للاطلاع عليها	تشير الفقرة ٢٩ إلى "تقنيات تسويق جديدة" تشمل "رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والرسائل الصوتية الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وسائر تقنيات التواصل. وتنص الفقرة ١٧ من خطة العمل ٢٠٢٢-٢٠٣٠ لتنفيذ الاستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار (٢٠٢٢) على أن "التسويق عبر القنوات السائلة والتسويق الرقمي [يمثلان] تحدياً متزايداً أمام المكافحة الفعالة لتسويق الكحول والإعلان عنه". وعلى الرغم من أنها لا تعرّف التسويق الرقمي بصفته هذه، فإنها تنص على بعض مميزاته: • يمكن تنفيذه من خلال منصات التواصل الاجتماعي؛ • يتألف من بنية تحتية تسمح بالإعلانات البرمجية المدمجة مع المحتوى، وتقوم على البيانات، وتشاركية.
إطار تنفيذ مجموعة التوصيات بشأن تسويق الأطعمة والمشروبات غير الكحولية للأطفال (٢٠١٢)  اضغط هنا للاطلاع عليها	يعرّف هذا المستند التسويق الرقمي من خلال قائمة غير شاملة من الأمثلة: الصفحات التي تحمل علامات تجارية على منصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية الشخصية، وخدمات المراسلة، والإعلانات المنبثقة، وإعلانات محركات البحث، وإعلانات الألعاب.
المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم (١٩٨١)  اضغط هنا للاطلاع عليها	تحظر المدونة الإعلان أو أي شكل آخر من أشكال الترويج لبدائل لبن الأم لعامة الناس، ولكنها لا تتناول بشكل مباشر استراتيجيات محددة مستخدمة في التسويق الرقمي. بيد أنه تبين، في أعقاب ولاية أسندتها إليها جمعية الصحة العالمية في عام ٢٠٢٠، أن التسويق الرقمي يستخدم على نطاق واسع للترويج لبدائل لبن الأم *(٥)*.

وهكذا، يجري تناول التسويق الرقمي بطرق مختلفة في كل من الصكوك الموضحة أعلاه. وسيستمر تطوّر نُهج التسويق الرقمي في المستقبل، مما يجعل من الصعب تحديد قائمة شاملة بأنواع التسويق الرقمي المختلفة. ومع ذلك، يقدم الجدول التالي بعض الأمثلة على تقنيات التسويق والتسويق الرقمي التي ستُذكر في هذا التقرير.

الجدول ٣- أمثلة على التسويق الرقمي

الاسم	التعريف
الإعلان المصور	الإعلان الصوري هو إعلان إلكتروني يستخدم إعلانات اللافتات وأشكال الإعلانات البصرية الأخرى *(٦)*. وعادة ما يكون تفاعلياً ويمكن عرضه على المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو منصات التواصل الاجتماعي.
الإعلانات المدمجة مع المحتوى	الإعلانات المدمجة مع المحتوى هي تقنية تتضمن محتوى لعلامة تجارية مصمماً بحيث يشبه المحتوى غير التجاري عبر الإنترنت ويشبه المنصة الذي يُنشر فيها، ومن ذلك مثلاً المقالات الإخبارية أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي *(٧)*.
الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي	يتضمن الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي جميع الإعلانات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها الإعلانات عبر المؤثرين، والإعلانات المدمجة مع المحتوى، والإعلانات المصورة، والصفحات التي تحمل العلامة التجارية للمصنعين.
الإعلان عبر المؤثرين	الإعلان عبر المؤثرين هو شكل من أشكال الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، وينطوي على إعلانات من إنشاء المستخدمين وحشد للدعم وإقحام للمنتج يستهدف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين لديهم عدد كبير من المتابعين ويمكنهم بالتالي التأثير على اتجاهات المستهلكين. ولا يشمل الإعلان عبر المؤثرين كل المحتوى الذي ينشره المؤثرون، وإنما يقتصر على المحتوى الذي ينطوي على بعض العلاقات التجارية بين العلامة التجارية والمؤثر *(٨)*.
الإعلان عبر محركات البحث	الإعلان عبر محركات البحث هو إعلان موضوع ضمن نتائج محركات البحث. وهو يستهدف التوافق مع الكلمات الرئيسية التي يستخدمها المستهلك *(٩)*. ولا يمكن إدراج الإعلان عبر محركات البحث إلا ضمن نتائج البحث أو يمكن إيلاؤه الأولوية للظهور كنتيجة أولى *(١٠)*.
الإعلان بالفيديو	الإعلان بالفيديو هو إعلان يحدث قبل بث الفيديو على الإنترنت و/ أو أثناءه و/ أو بعده. ويشمل أيضاً الإعلانات المصورة عبر الإنترنت التي تتضمن فيديو بداخلها.
الإعلان الصوتي	يشير الإعلان الصوتي إلى الإعلان في المحتوى الصوتي مثل الرسائل الصوتية والإذاعة الرقمية وخدمات البث الموسيقى.
الإعلانات داخل التطبيقات (أو تطبيقات الهاتف المحمول)	تشير الإعلانات داخل التطبيقات إلى الإعلانات الموضوعة داخل تطبيق الهاتف المحمول، وعامة ما تسمح لمطوري التطبيقات بإبقاء محتواهم مجانياً للمستخدمين. وهي استراتيجية شائعة لتحقيق عائدات لمطوري التطبيقات، حيث يحصل مطورو التطبيقات على أموال مقابل عرض الإعلانات على تطبيقاتهم. وتتضمن هذه الإعلانات وحدات فيديو وإعلانات مصورة وإعلانات مدمجة مع المحتوى.

 الإعلان عبر البريد الإلكتروني	الإعلان عبر البريد الإلكتروني هو نوع من التسويق يتم عن طريق البريد الإلكتروني، وينبغي فيه أن يكون المتلقي قد وافق على تلقي الرسائل الترويجية من العلامة التجارية. وهو عملية توجيه رسائل ترويجية إلى الناس عبر البريد الإلكتروني باستخدام المراسلة اليدوية أو الآلية *(١١)*.
 الإعلان عبر الرسائل النصية القصيرة (الإعلان عبر الرسائل القصيرة)	الإعلان عبر الرسائل النصية القصيرة هو عملية إبلاغ العملاء عن أخبار الأعمال أو المبيعات أو الترويج أو غير ذلك من المعلومات ذات الصلة عبر الرسائل النصية القصيرة على أجهزتهم المحمولة *(١٢)*.
 البيع الإلكتروني بالتجزئة	البيع الإلكتروني بالتجزئة هو شكل من أشكال التجارة الإلكترونية يمكّن المستهلكين من شراء السلع أو الخدمات من البائع عبر الإنترنت باستخدام متصفح الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.
 إقحام المنتج	في البيئة الرقمية، عادة ما يحدث إقحام المنتج من خلال إقحام العلامة التجارية في مقاطع الفيديو حسب الطلب ومحتوى المؤثرين.
 الإعلان في بيئات الواقع المعزز	يستخدم الإعلان في بيئات الواقع المعزز (إعلان الواقع المعزز) آلة تصوير الهاتف الذكي لإضافة كائنات افتراضية أو منتجات أو شخصيات ألعاب تقدم بعض المحتوى التسويقي إلى بيئة العالم الحقيقي. على سبيل المثال، يمكن أن تضيف إعلانات الواقع المعزز سيجارة إلى صورة المستخدم لجعل المستخدم يبدو وكأنه يدخنها.

٤ – التنسيق بين القوانين المجزأة المطبقة على التسويق الرقمي

إن ممارسات التسويق لا ينظمها عامةً تشريع واحد. وإنما تُدمج القواعد المطبقة على ممارسات التسويق عادة في قوانين حماية المستهلك، أو قوانين وسائط الإعلام (البث)، أو القوانين الخاصة بمراقبة التبغ أو الكحول أو الأطعمة والمشروبات (القوانين الخاصة بقطاعات محددة).

وعند بحث التسويق الرقمي، يتبين أن القواعد المطبقة على حماية البيانات وعلى الأسواق الرقمية أو الاتصالات أو الإنترنت متصلة به أيضاً. ويصف هذا الفرع كل مجموعة من مجموعات القوانين هذه لتوضيح كيف تنظم بعض الولايات القضائية هذا المجال. وكما هو مبيّن أدناه، يستلزم تنوع القوانين المعنية تنسيقاً تشريعياً ومؤسسياً.

ويبين الشكل التالي القوانين ذات الصلة التي كثيراً ما تنظم ممارسات التسويق الرقمي في الدول الأعضاء. ويرد وصف هذه القوانين بالتفصيل في الأجزاء الفرعية التالية. ويمكن للدول الأعضاء أن تقيّم ماهية بيئتها القانونية الحالية في هذا الصدد باستخدام تقييم البيئة القانونية الوارد في الملحق ٢.

... تُدمج القواعد المطبقة على ممارسات التسويق عادة في قوانين حماية المستهلك، أو القوانين المتعلقة بوسائط الإعلام، أو القوانين الخاصة بمراقبة التبغ أو الكحول أو الأطعمة والمشروبات.

الشكل ٩- القوانين المُنظِّمة للتسويق الرقمي

	القوانين الخاصة بقطاعات محددة	قوانين/ مدونات الإعلان	قوانين حماية المستهلك	قوانين البث	قوانين حماية البيانات	قوانين الأسواق الرقمية
نطاق الاختصاص القضائي	واسع أو قائم على عوامل الربط	متنوع – يقتصر أحياناً الإعلان الوطني، ويشمل أحياناً أخرى جميع الإعلانات، وغالباً ما لا يكون موضحاً في القانون	ضيق – غالباً ما يكون قائماً على الجنسية	ضيق – غالباً ما يكون قائماً على الجنسية	واسع – أحياناً ما يكون عالمياً	واسع – أحياناً ما يكون عالمياً
المواضيع المشمولة	الممارسات الإعلانية المحظورة أو المقيدة، والتزامات الإفصاح، والأحكام التي تحمي الفئات الضعيفة السكانية	ممارسات الإعلان المحظورة، التزامات الإفصاح، حماية الطفل، الإعلانات المسموح بها	ممارسات الإعلان المحظورة، حماية الطفل، التزامات الإفصاح	ممارسات الإعلان المحظورة، حماية الطفل	متطلبات الموافقة، البيانات الصحية، حماية الطفل	التزامات الإبلاغ، حماية الطفل، صنع القرار تلقائياً، متطلبات الموافقة
سلطة الإنفاذ	وزارة الصحة أو وكالة الصحة مع تفويض صريح بالصلاحيات لسلطات أخرى عند الاقتضاء	وزارة حماية المستهلك، وزارة الشؤون الاقتصادية، رابطات الإعلان...	وزارة حماية المستهلك، وزارة الشؤون الاقتصادية، وزارة التجارة...	وزارة الاتصالات، وزارة الشؤون الاقتصادية، وزارة الصناعة، وزارة التجارة...	هيئات حماية البيانات	وزارة التجارة، وزارة الشؤون الاقتصادية، سلطات المنافسة/ مكافحة الاحتكار...

٤-١ قوانين ومدونات قواعد الإعلان

اعتمدت بعض الولايات القضائية قوانين للإعلان، منها ما ينطبق على الإعلان بوجه عام ومنها ما ينطبق على الإعلان عن طريق قطاعات محددة. وأعدت أيضاً بعض رابطات الإعلان التي تمثل مصالح صناعة الإعلان والإعلام معايير ومدونات بشأن الإعلان.

٤-١-١ القوانين والمدونات العامة المتعلقة بالإعلان

يوجد لدى بعض البلدان قوانين محددة بشأن الإعلان تنطبق على جميع الإعلانات ووسائط الإعلام، من بينها أسبانيا *(١٣)*، *أو الصين (١٤)*، *أو أذربيجان (١٥)*، *أو جورجيا (١٦)*، *أو ليتوانيا (١٧)*. وعادة ما تتسم قوانين الإعلان بما يلي:

- حظر الإعلانات غير المشروعة التي يمكن تعريفها وفقاً لقيم معينة أو ممارسات إعلانية معينة أو منتجات معينة. فالقانون الإسباني بشأن الإعلان، على سبيل المثال، يصف الإعلانات الخفية بأنها إعلانات غير مشروعة *(١٨)*.

- حظر الإعلانات المضللة التي تُعرّف أحياناً بالإحالة إلى قوانين حماية المستهلك *(١٩)*.

- تقييد الإعلان عن منتجات محددة. فقانون فييت نام بشأن الإعلان، على سبيل المثال، يحظر الإعلان عن السجائر، وبعض المشروبات الكحولية، وبدائل لبن الأم للأطفال دون ٢٤ شهراً من العمر، والمكملات الغذائية للأطفال دون سن ٦ شهراً، وعن زجاجات الرضاعة الصناعية واللهايات *(٢٠)*.

- فرض أو حظر استخدام عمليات الإفصاح أو الدعاوى المتعلقة بإعلانات معينة. فقانون جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعلان، على سبيل المثال، يشترط أن يتضمن الإعلان عن الأدوية والأجهزة الطبية الموصوفة ادعاءات صحية معينة *(٢١)*.

- توفير مستوى محسن من الحماية للفئات السكانية الضعيفة كالأطفال *(٢٢)*.

ولا تشير قوانين الإعلان عادة إلى التسويق الرقمي، ولكنها تُطبق عمليا عليه، كما يحدث في النرويج والسويد *(٢٣)*. بيد أن بعض القوانين يتضمن أحكاماً محددة بشأن الإعلان الرقمي. فقانون الإعلان في جمهورية الصين الشعبية ينص على أن الإعلان عبر الإنترنت يجب ألا يؤثر على استخدام المستخدمين العادي للإنترنت، وأن الإعلانات المنبثقة يجب أن تتضمن علامات واضحة لإيقاف تشغيلها. ويتضمن القانون أيضاً قواعد مفصلة لحاشدي الدعم (لا تقتصر على حاشدي الدعم عبر الإنترنت) *(٢٤)*، وللإعلان عبر البريد الإلكتروني *(٢٥)*. وقد عُدل قانون الإعلان الإستوني في عام ٢٠١٨ لكي يحظر الإعلان عن الكحول في شبكات التواصل الاجتماعي باستثناء الموقع الإلكتروني للمتعامل في الكحول وحسابه على وسائل التواصل الاجتماعي *(٢٦)*. وأُدخلت أيضاً قواعد للتسويق الرقمي للكحول على قوانين الإعلان العامة في الاتحاد الروسي، على سبيل المثال *(٢٧)*.

وأعدت أيضاً رابطات إعلانية كثيرة مدونات بشأن الإعلان. وغالباً ما تكون هذه القوانين غير ملزمة قانوناً بمعنى أنها لا تنشئ قوانين عامة بشأن الإعلان تنطبق على جميع الأطراف الفاعلة الاقتصادية، ولكنها يمكن أن تكون إلزامية تجاه الأنشطة التي تنتمي إلى الرابطة أو قطاع الإعلان. ومن الأمثلة على هذه المدونات ما يلي:

- **المملكة المتحدة:** مدونة المملكة المتحدة لقواعد عدم بث الإعلانات والترويج للمبيعات والتسويق المباشر (مدونة عدم الإعلان والترويج) التي أعدتها هيئة معايير الإعلان *(٢٨)*؛

- **سنغافورة:** مدونة سنغافورة لقواعد الممارسات الإعلانية التي أعدتها هيئة معايير الإعلان في سنغافورة *(٢٩)*؛

- **أستراليا:** مدونة الأخلاقيات التي أعدتها الرابطة الأسترالية للمعلنين الوطنيين *(٣٠)*؛

- **جنوب أفريقيا:** مدونة قواعد الممارسات الإعلانية التي أعدها مجلس تنظيم الإعلان *(٣١)*؛

- **الهند:** مدونة قواعد التنظيم الذاتي في الإعلان التي أعدها مجلس الهند لمعايير الإعلان *(٣٢)*؛

- **أسبانيا:** مدونة قواعد المراقبة التلقائية للسلوك الإعلاني *(٣٣)*.

وتشترط كل هذه المدونات أن يكون الإعلان نزيهاً ولائقاً وصادقاً *(٣٤)*. وتتعلق أحكام مماثلة أخرى في مدونات قواعد الإعلان بتحديد الإعلانات لتمكين المستهلكين من التعرف عليها، أو حظر الإعلانات المضللة أو الضارة، أو تحديد قواعد محددة للإعلان الموجه للأطفال.

٤-١-٢ قوانين ومدونات قواعد التسويق الخاصة بقطاعات ومنتجات محددة

في غياب قوانين الإعلان العامة، تعتمد بعض الولايات القضائية قوانين تنظم التسويق في قطاعات محددة أو فيما يتعلق بفئات محددة من المنتجات. وفي إطار نهج أوسع نطاقاً، يمكن أن تنظم الولايات القضائية تسويق جميع المنتجات والخدمات المتعلقة بالصحة. وقد اتبعت المكسيك هذا المسار باعتماد لائحة القانون العام بشأن الصحة في مسائل الإعلان *(٣٥)*. وفي إطار نهج أضيق نطاقاً، يمكن أن تنظم الولايات القضائية تسويق فئة واحدة من فئات المنتجات. ومن الأمثلة على هذا النموذج توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الإعلان عن التبغ والقانون الشيلي بشأن التركيب الغذائي للمواد الغذائية والإعلان عنها *(٣٦)*.

وتقيد هذه القوانين الإعلان عن منتجات محددة بثلاث طرق على الأقل:

- تحظر بوضوح الإعلان عن هذه الفئة من فئات المنتجات والترويج لها ورعايتها. وينطبق ذلك عادة فيما يتصل بمنتجات التبغ *(٣٧)*، وإن كان ينطبق أيضاً على بعض قوانين مكافحة الكحول *(٣٨)* والقوانين المتصلة ببدائل لبن الأم *(٣٩)*.
- تنظم فقط هذه الإعلانات من خلال اشتراط أو حظر استخدام الادعاءات أو التحذيرات الصحية،[٣] أو حظر رسائل معينة،[٤] أو توفير حماية معززة للأطفال،[٥] أو تقييد التسويق الرقمي بشكل صريح.[٦]
- تحدد صراحة ما هو الإعلان المسموح به من خلال اشتراط، أنه لا يجوز مثلاً أن يتضمن الإعلان إلا بيانات واقعية أو إعلامية وصفات موضوعية.[٧]

---

٣ على سبيل المثال ، يشترط قانون الصحة العامة المكسيكي استخدام الادعاءات الصحية في الإعلان، في كل من وسائط الإعلام التقليدية والرقمية؛ وفي شيلي، يشترط القانون المتعلق بمكونات المواد الغذائية والإعلان عنها أن تتضمن جميع الإعلانات عن الأغذية المنشورة في وسائط الإعلام تحذيراً صحياً يروج لأسلوب حياة صحي؛ وفي فييت نام، يشترط المرسوم المتعلق بالمنتجات المغذية للرضع وزجاجات الرضاعة والحلمات أن تشمل الأغذية التكميلية للرضّع الذين تقل أعمارهم عن ٢٤ شهراً ادعاءات بأن "لبن الأم هو أفضل غذاء لصحة الرضع ونموهم من جميع الجوانب" وأن "المنتج غذاء تكميلي ويمكن استخدامه كمكمل للبن الأم للرضع الذين تزيد أعمارهم عن ٦ أشهر" (المادة ٦ (٢) (أ) و (ب)).

٤ في شيلي، يحظر القانون المتعلق بمكونات المواد الغذائية والإعلان عنها الإعلان عن بدائل لبن الأم التي تثبط الرضاعة الطبيعية.

٥ في شيلي، يحظر القانون المتعلق بمكونات المواد الغذائية والإعلان عنها الإعلان عن الأغذية الغنية بالسعرات الحرارية أو الدهون أو السكر أو الملح في المدارس؛ أو تقديم هذه المنتجات بالمجان للأطفال دون سن ١٤ عاماً؛ أو الإعلان عنها إذا كانت تستهدف الأطفال دون سن ١٤ عاماً؛ أو استخدام عناصر ترويجية مثل الألعاب أو ملحقات الزينة أو غير ذلك من الحوافز.

٦ يتضمن قانون مكافحة الكحول في فنلندا لوائح خاصة بشأن الإعلان عن الكحول على وسائل التواصل الاجتماعي؛ انظر الفرع ٧.

٧ في فرنسا، على سبيل المثال، لا يمكن للإعلان عن الكحول أن يصف إلا محتوى الكحول وأصله واسمه ومكوناته، واسم وعنوان المصنّع والوكيل والبائع الذي يخزنه، وطريقة الإنتاج، وطرق البيع، وطرق الاستهلاك. ويمكن أيضاً أن يشير الإعلان عن الكحول إلى مناطق الإنتاج، والجوائز التي حاز عليها، وتسميات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية، وإشارات موضوعية تتعلق بلون المنتج ورائحته وطعمه؛ انظر مدونة قواعد الصحة العامة (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006072665 (بالفرنسية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، المادة ٣٣٢٣-٤.

وفي بعض الولايات القضائية التي لا يُقيد فيها التسويق تقييداً شاملاً، يشترط القانون على المصنّعين تقديم معلومات واضحة وشفافة عن حملاتهم التسويقية.[٨] ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يُفرض على صنّاع التبغ إبلاغ لجنة التجارة الاتحادية عن أنشطتهم الإعلانية والترويجية المحلية، التي تنشر بالتالي تقارير منتظمة تضم جميع المعلومات الواردة إليهم *(٤٠)*. وفي نيجيريا، ينطبق التزام بالإفصاح على صنّاع منتجات التبغ وموزعها بالجملة ومستورديها وأي بائع آخر لها *(٤١)*.

وعادة ما ترد قوانين خاصة بقطاعات محددة، مثل تلك التي تحكم الإعلان عن التبغ، في التشريعات التي تحكم ذلك القطاع على نطاق أوسع، مثل القانون الوطني لمكافحة التبغ. وخلافا للقوانين التي تحكم الإعلان على نطاق أوسع، فإن القوانين الخاصة بقطاعات محددة من هذا النوع تقع عادة ضمن اختصاص وزارات الصحة أو غيرها من الوكالات المعنية بالصحة.[٩]

الشكل ١٠- الخيارات السياساتية في قوانين الإعلان الخاصة بقطاعات محددة



وإلى جانب الصكوك القانونية الرسمية، اعتمدت بعض الهيئات أيضاً مدونات لتنظيم الممارسات الإعلانية لمنتجات محددة بما فيها، على سبيل الذكر لا الحصر، المنتجات الضارة بالصحة *(٤٢)*.

ويمكن التفكير في اعتماد مثل هذه المدونات في القانون نفسه. فعلى سبيل المثال، ينص مشروع قانون السلامة على الإنترنت وتنظيم وسائط الإعلام في أيرلندا على أنه يمكن وضع مدونة قواعد للخدمات الإعلامية ضماناً لحماية الرسائل التجارية لمصالح الجمهور. وقد يؤدي ذلك إلى عمليات حظر أو تقييد للرسائل التجارية المتعلقة بالأطعمة أو المشروبات ذات الاهتمام العام فيما يتعلق بمصالح الصحة العامة للأطفال، ولا سيما المستحضرات الغذائية للرضّع، أو المستحضرات الغذائية في مرحلة المتابعة، أو الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الدهون أو الأحماض الدهنية المتحولة أو الأملاح أو السكريات *(٤٣)*. وينص مشروع القرار أيضاً على أن الرسائل التجارية المتعلقة بهذه المنتجات قد تكون محظورة أو مقيدة في البرامج أو المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من خلال مدونة للسلامة على الإنترنت *(٤٤)*. وحيثما اعتُمدت مدونات خاصة بالصناعة، بات ربطها بالقوانين و/ أو جعلها قابلة للإنفاذ من خلال التشريعات خياراً سياساتياً يتعين على الحكومات النظر فيه. وقد تعتمد مزايا هذا النهج على مجموعة من العوامل، بما فيها إلى أي مدى

٨ ينطبق هذا الالتزام على منتجات التبغ، على سبيل المثال، في كندا وأيرلندا وإسرائيل ونيجيريا وتايلند والولايات المتحدة.

٩ يُلاحظ أن الوكالات المعنية بالصحة قد تعمل تحت إشراف وزارات أخرى غير وزارة الصحة. فعلى سبيل المثال، تقع صلاحيات السلامة الأغذية أحياناً ضمن اختصاص وزارتي الزراعة أو التجارة.

تكون المدونات الخاصة بالصناعة خاضعة لقيادة الحكومة وقادرة على تحقيق أهداف الحكومة، مثل بلوغ مستوى عال من الحماية الصحية. وحيثما لا يكون الأمر كذلك، قد تختار الحكومات تنظيم التسويق مباشرةً من خلال القانون.

٤-١-٣ القوانين المستقلة التي تحظر تقنيات إعلان محددة: قوانين مكافحة البريد المزعج

اعتمدت بعض الولايات القضائية تشريعات محددة لمكافحة ممارسة محددة من ممارسات التسويق الرقمي، ألا وهي "البريد المزعج"، الذي يمكن تعريفه بأنه "رسائل تجارية غير مرغوب فيها ترسل بكميات كبيرة عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة إلى أرقام الهواتف المحمولة *(٤٥)*. ومن الأمثلة على الولايات القضائية التي اعتمدت هذا التشريع سنغافورة *(٤٦)*، وأستراليا *(٤٧)*، واليابان *(٤٨)*، وكندا *(٤٩)*. وفي ولايات قضائية أخرى، يخضع التسويق المباشر و/ أو الإعلان عبر البريد المزعج للتنظيم في إطار قوانين أكثر شمولاً، مثل حماية البيانات أو حماية المستهلك.[١٠]

وعادة ما تفرض قوانين مكافحة البريد المزعج ثلاثة التزامات رئيسية.

- اشتراط موافقة المتلقين الصريحة قبل إرسال الرسائل غير المرغوب فيها. ويجب أن يكون طلب الموافقة واضحاً ومحدداً. فعلى سبيل المثال، يشترط قانون مكافحة البريد المزعج في كندا أن يتضمن طلب الموافقة ما يلي: وصف واضح وموجز للغرض من الحصول على الموافقة؛ ووصف للرسائل التي ستُرسل؛ واسم مقدم الطلب ومعلومات الاتصال به (العنوان البريدي الفعلي، وإما رقم الهاتف أو عنوان البريد إلكتروني أو رابط الموقع الإلكتروني)؛ وبيان بأنه يجوز للمتلقي إلغاء الاشتراك في أي وقت *(٥٠)*.
- اشتراط التحديد الواضح للرسالة. فعلى سبيل المثال، يشترط قانون سنغافورة لمكافحة البريد المزعج أن تحمل جميع الرسائل التجارية غير المرغوب فيها عنوان المختصر "ADV"، أي "إعلان"، حتى يعرف المتلقون أن الرسالة عبارة عن إعلان قبل فتحها *(٥١)*.
- توافر وسيلة لإلغاء الاشتراك في أي لحظة. ففي شيلي، على سبيل المثال، يتعين أن يتضمن الإعلان عبر الرسائل القصيرة آلية سريعة للمتلقين تمكنهم من طلب عدم تلقي مثل هذه الرسائل التجارية *(٥٢)*.

٤-١-٤ المدونات والإرشادات المتصلة بالتسويق الرقمي

اعتمدت بعض الحكومات مبادئ توجيهية بشأن الإعلان الرقمي من أجل توضيح كيفية تطبيق قوانين الإعلان وحماية المستهلك. فعلى سبيل المثال، أصدرت وزارة شؤون المستهلك في الهند مجموعة من المبادئ التوجيهية الموجهة للمشاهير والمؤثرين الافتراضيين على وسائل التواصل الاجتماعي، أُطلق عليها اسم "Endorsements know-hows"، أي "مهارات حشد الدعم". وهي توضح حجم ومحتوى التزامات الإفصاح ضماناً لعدم قيام حاشدي الدعم بتضليل المستهلكين. ويشكل عدم الامتثال لهذه الالتزامات انتهاكاً لقانون حماية المستهلك *(٥٣)*. واعتمدت لجنة التجارة الاتحادية في الولايات المتحدة "الأدلة المتعلقة باستخدام الدعم والشهادات في الإعلان"، التي تتناول تطبيق المادة ٥ من قانون لجنة التجارة الاتحادية على جملة أمور منها الإعلان عبر المؤثرين *(٥٤)*.

١٠ على سبيل المثال، تدرج جنوب أفريقيا أحكاماً بشأن التسويق المباشر غير المرغوب فيه عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة في تشريعاتها المتعلقة بحماية البيانات؛ وتدرج شيلي هذه القواعد في قانونها المتعلق بحماية المستهلك.

واعتمدت أيضاً بعض رابطات الإعلان منشورات تركز على التسويق الرقمي أو على ميزات محددة للتسويق الرقمي، مثل الإعلان عبر المؤثرين أو الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي. واعتمدت عدة هيئات هذه المدونات، كما يتبين من الأمثلة الواردة أدناه.

- نشر **التحالف الأوروبي لمعايير الإعلان**، في عام ٢٠٠٨، توصية بأفضل ممارسات رسائل التسويق الرقمي *(٥٥)*.
- اعتمدت **هيئة معايير الإعلان في سنغافورة**، في عام ٢٠١٦، المبادئ التوجيهية بشأن رسائل التسويق التفاعلية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي أُضيفت إلى مدونة سنغافورة لقواعد الممارسات الإعلانية *(٥٦)*.
- اعتمد **المجلس الأسترالي للتسويق عبر المؤثرين**، في عام ٢٠٢١، المدونة الأسترالية لقواعد ممارسة التسويق عبر المؤثرين *(٥٧)*.
- اعتمدت **جمعية المملكة المتحدة الموحدة للمعلنين البريطانيين**، في عام ٢٠٢١، مدونة قواعد سلوك التسويق عبر المؤثرين *(٥٨)*.
- اعتمد **مجلس الهند لمعايير الإعلان**، في عام ٢٠٢١، المبادئ التوجيهية للإعلان عبر المؤثرين في الوسائط الرقمية *(٥٩)*.

وفي بعض الأحيان، أُضيفت فصول محددة عن التسويق الرقمي إلى مدونات التسويق العامة دون اعتماد صك جديد لمعالجة هذه المسألة *(٦٠)*.

وأياً كان النهج المتبع، تركز جميع الأحكام المتعلقة بالتسويق الرقمي على تحديد الإعلانات. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، نشرت لجنة التجارة الاتحادية التقرير المعنون "الإفصاحات على المواقع الإلكترونية: كيفية إجراء إفصاحات فعالة في الإعلان الرقمي"، الذي يقدم توصيات لتحديد الإعلان الرقمي بشكل أفضل *(٦١)*. وينطبق الأمر بصفة خاصة على التسويق عبر المؤثرين الذي غالباً ما يجري تناوله من خلال مبادئ توجيهية محددة بشأن التوسيم وتوصيات الإفصاح *(٦٢)*. ففي الهند، على سبيل المثال، تشترط إرشادات مجلس الهند لمعايير الإعلان عبر المؤثرين في الوسائط الرقمية أن تحمل جميع الإعلانات التي ينشرها المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي أو ممثلوهم على حساب المؤثر علامة إفصاح يمكن تحديدها بوضوح *(٦٣)*. وتتضمن هذه المبادئ التوجيهية قواعد محددة لتحديد ما إذا كان الإفصاح مشترطاً وأين يجب أن يظهر الإفصاح *(٦٤)*. كما أنها تسمح باستخدام عدد محدود من بطاقات التوسيم بوصفها إفصاحاً *(٦٥)*.

وبالإضافة إلى المدونات الخاصة بصناعة الإعلان، اعتمدت بعض المنصات الإلكترونية، بما فيها فيسبوك أو إنستاجرام أو تويتر أو غوغل، مدونات طوعية خاصة بها لقواعد الإعلان والترويج داخل الشركة. ولهذه القوانين أن تنفذ القوانين الوطنية، ولكن يمكنها أيضاً تقييد التسويق بدرجة أكبر مما تقتضيه التشريعات الوطنية. ومن الحدود التي تخضع لها هذه القواعد الطوعية أن منصات التواصل الاجتماعي لا تقيد في كثير من الأحيان الصفحات والحسابات التي تحمل علامات تجارية للمنتجات المقيدة (مثل الحسابات والصفحات التي تحمل العلامات التجارية للسجائر الإلكترونية) باعتبارها تندرج ضمن إطار ما تفرضه من حظر على الإعلانات. ولذلك، يظل التعرض للتسويق قائماً. والمنصات المختلفة تتبع أيضاً سياسات مختلفة، وهذا يعني أن الانصياع لها ليس خياراً سياساتياً يحتمل أن يسفر عن نهج متسق لتنظيم التسويق. وعادة ما تنفذ القواعد الطوعية بالأحرى تدابير إلزامية في بعض البلدان.

٤-٢ قوانين حماية المستهلك

تنظم قوانين حماية المستهلك أنشطة التسويق والممارسات التجارية بشكل عام، بما في ذلك عندما يحدث تنفيذها عن طريق التسويق الرقمي. وتستهدف هذه الصكوك العلامات التجارية التي تعلن عن منتجاتها. وعادة ما تحظر الممارسات التجارية غير العادلة والأفعال والإغفالات المضللة أو الخادعة أو المخالفة للضمير. والقاعدة الرئيسية هي أنه لا يمكن للإعلان أن يضلل المستهلكين فيما يتعلق بمكونات المنتج وخصائصه أو الغرض منه أو سعره *(٦٦)*.

الإطار ١. دراسة حالة: توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة

الإقليم: الاتحاد الأوروبي

القانون: توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة

في الاتحاد الأوروبي، يتمثل هيكل التوجيه بشأن الممارسات التجارية غير العادلة فيما يلي *(٦٧)*:

١) قائمة بالممارسات التجارية غير العادلة المحظورة دائماً (الممارسات المدرجة في القائمة السوداء)؛

٢) حظر لأي ممارسة تجارية أخرى غير مدرجة في القائمة تكون مضللة أو عدوانية.

ويتضمن التوجيه قواعد بشأن عنصرين يمكن أن تترتب عليهما آثار في التسويق الرقمي.

- **التزامات الإفصاح:** تتضمن القائمة السوداء للممارسات التجارية غير العادلة استخدام المحتوى التحريري في وسائط الإعلام للترويج لمنتج دون توضيح ذلك *(٦٨)*، أو تقديم نتائج البحث استجابة لاستعلام بحث المستهلك عبر الإنترنت دون الإفصاح بوضوح عن أي إعلان مدفوع أو أي مدفوعات لتحقيق تصنيف أعلى للمنتجات *(٦٩)*، أو الادعاء الكاذب بأن منتجاً ما يعالج الأمراض أو الخلل الوظيفي أو التشوهات *(٧٠)*، أو الإعلانات المخفية *(٧١)*. وتطرح منصات التواصل الاجتماعي مخاطر متزايدة بشأن الإعلانات المخفية أو الإعلانات المدمجة مع المحتوى أو الممارسات الخوارزمية المثيرة للمشاكل. ولذلك، يجب الإفصاح بوضوح عن جميع أشكال الرسائل التجارية في وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب الوقوع ضمن إحدى هذه الفئات *(٧٢)*. وقد يسفر عدم الإفصاح عن المعلومات أيضاً عن إعلانات مضللة. فعلى سبيل المثال، يجب أن تبلّغ الأسواق بوضوح بما إذا كان الطرف الثالث الذي يعرض المنتج تاجراً أم لا *(٧٣)*. ويجب أن تبلّغ واجهات الإنترنت التي تعرض عدداً من نتائج البحث بالمعايير التي تحدد تصنيف المنتجات والأهمية النسبية لتلك المعايير *(٧٤)*. ونظراً لأن المؤثرين يندرجون ضمن مفهوم "التاجر" بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، فإنهم ملزمون أيضاً بالإعلان عن أي ممارسة تجارية وتوضيح أن العلامة التجارية قد دفعت مقابل الترويج لمنتج ما *(٧٥)*. بيد أن هذا التوجيه لا يمنع المؤثرين من نقل رأيهم الشخصي في المنتجات غير الصحية إذا لم يكن هناك أي اتفاق مع المنتِج *(٧٦)*.

- **حظر الرسائل أو النصائح غير المرغوب فيها:** يحظر التوجيه رسائل الاستدراج المستمرة وغير المرغوب فيها *(٧٧)*، أو النصائح المباشرة الموجهة للأطفال لحثهم على شراء المنتجات المعلن عنها *(٧٨)*. ويندرج عرض الإعلانات في البريد الوارد لخدمة البريد الإلكتروني في شكل مشابه لرسائل البريد الإلكتروني الحقيقية وفي نفس الموضع ضمن مفهوم رسائل الاستدراج المستمرة وغير المرغوب فيها إذا كان عرض الإعلان متكرراً وإذا لم يكن المستهلك قد منح موافقته عليه *(٧٩)*.

٤-٣ القوانين المتعلقة بالوسائط السمعية البصرية ووسائط البث والوسائط الأخرى

عادة ما تنظم التشريعات المتصلة بالوسائط السمعية البصرية شروط الإعلان عن المنتجات، بما في ذلك تلك الضارة بالصحة، في التلفزيون وخدمات الوسائط السمعية البصرية حسب الطلب، ومنصات تبادل مقاطع الفيديو. وتستهدف هذه القواعد المعلنين. ويقدم توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية مثالاً تنظيمياً مثيراً للاهتمام في هذا الصدد *(٨٠)*. وهو ينظم الإعلان عن السلع الضارة بالطريقة التالية.

- **منتجات التبغ:** تُحظر جميع أعمال الإعلان والرعاية والترويج *(٨١)*.

- **المشروبات الكحولية:** لا يمكن للإعلان على التلفزيون وخدمات الوسائط السمعية البصرية ومنصات تبادل مقاطع الفيديو أن يستهدف الأطفال تحديداً، ولا يمكنه التشجيع على عدم الاعتدال في تعاطي الكحول *(٨٢)*.

- **الأطعمة والمشروبات غير الصحية:** ينبغي أن تحد مدونات التنظيم الذاتي من تعرض الأطفال للإعلان عن الأطعمة والمشروبات غير الصحية *(٨٣)*.

- **السلع غير الصحية الأخرى:** ينبغي للإعلان على التلفزيون وخدمات الوسائط السمعية البصرية حسب الطلب ومنصات تبادل مقاطع الفيديو ألا يشجع السلوك الضار بالصحة أو السلامة *(٨٤)*؛ وينبغي أن تتخذ منصات تبادل مقاطع الفيديو تدابير لحماية القصّر من البرامج ومقاطع الفيديو والإعلانات التي قد تضعف نمائهم البدني أو النفسي أو المعنوي *(٨٥)*.

وتشير ولايات قضائية أخرى إلى القواعد الخاصة بقطاعات محددة في قوانينها المتعلقة بالبث. ففي الأرجنتين، على سبيل المثال، ينص قانون خدمات الوسائط السمعية البصرية على أن أولئك الذين ينتجون إعلانات التبغ والكحول أو يوزعونها أو يبثونها أو يستفيدون منها اقتصادياً يجب أن يمتثلوا للقوانين التي تنظم تلك المنتجات *(٨٦)*. كما ينص على أنه لا يجوز لحاملي تراخيص خدمات الإعلام السمعية البصرية أو خدمات الوسائط السمعية البصرية المصرح لها أن تبث إلا إعلانات الكحول والتبغ التي تتوافق مع القوانين المنظمة لتلك المنتجات *(٨٧)*. ويحظر قانون مكافحة إدمان الكحول أي رسائل تسويق تستهدف القصّر دون سن ١٨ عاماً، بما يشمل القصّر الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً، يُفهم منها أن الكحول يقوي القدرات البدنية أو الفكرية، وتستخدم الكحول منشطاً جنسياً، وتستخدم العنف، ولا تتضمن التحذيرات الصحية المنصوص عليها في القانون *(٨٨)*. ويحظر قانون الإعلان عن التبغ جميع الإعلانات عن منتجات التبغ والترويج لها ورعايتها *(٨٩)*. وقد يؤدي عدم الامتثال لقانون خدمات الوسائط السمعية البصرية إلى فرض جزاءات على مقدمي خدمات الوسائط السمعية البصرية، ويشمل ذلك التحذيرات والغرامات وتعليق الإعلانات وسحب التراخيص *(٩٠)*.

الشكل ١١- الخيارات السياساتية لتنظيم الإعلان عن فئات محددة من المنتجات عن طريق القوانين المتعلقة بوسائط الإعلام



٤-٤ قوانين حماية البيانات

يخضع الإعلان الرقمي أيضاً لقوانين الخصوصية أو حماية البيانات التي تحدد كيف يمكن للعلامات التجارية والمنصات الإلكترونية الحصول على البيانات وإلى أي مدى يجب أن يكون المستخدمون على دراية بأن بياناتهم تجري معالجتها. فعلى سبيل المثال، تجمع العلامات التجارية للمشروبات الكحولية البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات أو التجارة الإلكترونية أو استراتيجيات الاستماع الاجتماعي. وتسمح هذه البيانات للعلامات التجارية والمنصات وغيرهما بفهم العلامات التجارية أو الموضوعات التي يمكن تحسين الاستفادة منها في التسويق، وتحديد ملفات التعريف الشخصية للمستخدمين واستهدافهم بالإعلانات وإعداد حملات ترويجية مخصصة لهم بدقة من حيث ملفات التعريف الشخصية الفردية والأنشطة والسلوكيات والموقع الجغرافي *(٩١)*. ويزيد الإعلان المستهدف عن طريق استخدام البيانات الشخصية من قوة التسويق، ولا سيما على الأطفال *(٩٢)*. ويمكن أن تؤثر عدة عناصر في قوانين حماية البيانات على كيفية إجراء الإعلان الرقمي:

مفهوم البيانات الشخصية

يمكن أن يتبع التشريع نهجاً أوسع أو أضيق نطاقاً إزاء البيانات الشخصية. فعلى سبيل المثال، تحكم بعض القواعد مجموعة واسعة من مُعرّفات الإنترنت مثل ملفات تعريف الارتباط وعناوين البروتوكول على الإنترنت وبطاقات تحديد الترددات اللاسلكية، التي تلعب دوراً بالغ الأهمية في التنميط والإعلانات المستهدفة *(٩٣)*.

البيانات الشخصية الحساسة أو الخاصة

تُوفّر حماية معززة للبيانات الشخصية الحساسة، بما في ذلك البيانات الصحية، في عدد من الولايات القضائية، وقد تؤثر على الإعلانات المستهدفة عن التبغ والنيكوتين والكحول والأطعمة والمشروبات غير الصحية وبدائل لبن الأم *(٩٤)*.[١١] فعلى سبيل المثال، يمكن لحماية جمع المعلومات عن الإدمان أو استخدامها أو الكشف عنها أو التاريخ الطبي عن طريق طلب الموافقة الصريحة أو حظر استخدام البيانات الشخصية الحساسة أو الكشف عنها في بعض البيئات (مثل تفاصيل الاتصال بالأمهات المرضعات المقدمة إلى منتجي بدائل لبن الأم) أو فرض حظر عام على استخدام البيانات الشخصية الحساسة أو الإفصاح عنها، باستثناء القيام بذلك لأغراض محددة (مثل تقديم الرعاية الصحية)، أن يؤدي إلى تجنب استخدام هذه المعلومات بغرض توجيه إعلانات مستهدفة إلى المستهلكين الضعفاء.

بيد أن حماية البيانات الشخصية الحساسة قد لا تكون كافية في حد ذاتها لتجنب تعرض المستهلكين الضعفاء للإعلان عن السلع الضارة. والذكاء الاصطناعي يسمح بربط السلوك القابل للملاحظة (النشاط عبر الإنترنت، والمشتريات، والإعجابات، والمشاركات...) بالبيانات الحساسة المستنبطة غير القابلة للملاحظة (المواقف النفسية، والحالة الصحية، والميل الجنسي، والتفضيلات الدينية والسياسية...). وفي معظم الولايات القضائية، قد يقع هذا النوع من جمع البيانات واستخدامها خارج نطاق حماية البيانات الحساسة أو الشخصية. ولم يعد الأمر كذلك في الاتحاد الأوروبي، حيث أثبتت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في الحكم الصادر عن *اللجنة الرسمية العليا للأخلاقيات* الصادر في ١ آب/ أغسطس ٢٠٢٢، أن هذه البيانات المستنبطة تشكل أيضاً بيانات شخصية حساسة فباتت تخضع لحماية متزايدة *(٩٥)*. ويوفر هذا التفسير الواسع طبقة معززة من الحماية للمستهلكين الضعفاء.

وبعض قوانين حماية البيانات الحساسة تحمي من التنميط واتخاذ القرارات بطريقة تلقائية. ففي الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، تحظر اللائحة العامة لحماية البيانات اتخاذ القرارات بطريقة تلقائية استناداً إلى البيانات الحساسة *(٩٦)*.

مفهوم الموافقة

في حين أن جميع قوانين حماية البيانات تعرّف الموافقة بأنها المعيار الرئيسي لمعالجة البيانات الشخصية، فإنها لا تتشاطر جميعها نفس الفهم لماهية الموافقة. ويسهم تفسير أكثر صرامة لهذا المصطلح في زيادة وعي المستهلكين ويحد من خطر المعالجة غير المقصودة للبيانات الشخصية. وتشترط عدة ولايات قضائية في منح الموافقة أن يكون حراً ومحدداً ومستنيراً ولا لبس فيه *(٩٧)*.[١٢]

وقد أعيد التأكيد في الاتحاد الأوروبي مؤخراً على ضرورة الموافقة على الإعلانات المستهدفة والسلوكية. ففي كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٣، فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرامة قدرها ٣٩٠ مليون يورو على شركة ميتا (الشركة الأم لفيسبوك وإنستاغرام) لانتهاكها اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال سياسة الإعلانات المستهدفة والسلوكية التي تتبعها *(٩٨)*. ولم تكن شركة ميتا قد طلبت الموافقة عند معالجة البيانات الشخصية لغرض الإعلان السلوكي، بل إنها، بدلاً من ذلك، لم تطلب من العملاء سوى قبول الاختصاصات. واعتبرت ميتا أن العقد مع عملائها كان قائماً على افتراض توفير خدمة مخصصة تتضمن إعلانات مخصصة أو سلوكية. ولم يقبل مجلس حماية البيانات الأوروبي ولجنة حماية البيانات الأيرلندية تعليلات شركة ميتا. وقررا أن الشركة مطالبة بالحصول على الموافقة لعرض إعلانات مستهدفة وسلوكية. وبالمثل، في تموز/ يوليو ٢٠٢٢، أصدرت السلطة الإيطالية تحذيراً رسمياً ضد تيك توك لاستنادها في معالجة البيانات الشخصية لأغراض الإعلانات المستهدفة إلى مصالحها المشروعة وليس إلى الموافقة. كما أن السلطة

---

١١ تُكفل حماية معززة للبيانات الشخصية الحساسة في الاتحاد الأوروبي وتايلند والبرازيل، على سبيل المثال.

١٢ عادة ما يكون كل شرط من الشروط منصوصاً عليه في القانون. فعلى سبيل المثال، في اللائحة العامة لحماية البيانات، يجب أن تغطي الموافقة جميع أنشطة المعالجة التي يتم تنفيذها لنفس الغرض، ويجب أن يكون الشخص المقصود بالبيانات بوجود عملية المعالجة وأغراضها، وينبغي إعطاء الموافقة من خلال إشارة لا لبس فيها إلى موافقة الشخص المقصود بالبيانات على معالجة البيانات الشخصية، مثل بيان مكتوب أو شفوي، ولكن ليس من خلال مربع محدد مسبقاً أو عدم النشاط. ويتعين أيضاً إخبار الشخص المقصود بالبيانات بوجود التنميط وعواقب هذا التنميط.

الإيطالية ساورها القلق إزاء حماية الأطفال، لأن الصعوبات في تنفيذ آليات فعالة للتحقق من العمر في المنصة تنطوي على خطر عرض إعلانات مخصصة للأطفال دون موافقة *(٩٩)*. ويتمثل أحد الحدود المفروضة على مدى تقييد قوانين حماية البيانات لاستهداف التسويق الرقمي في أن الحصول على الموافقة يكفي لمعالجة البيانات لأغراض التسويق. وقد يتلقى فرادى المستخدمين العديد من طلبات الحصول على الموافقة، مما يجعل قبولهم روتينياً ومن ثم يحد من الغرض الوقائي الذي توخاه التشريع.

حماية الأشخاص الضعفاء المقصودين بالبيانات، ولا سيما الأطفال

توفر أغلبية قوانين حماية البيانات، ولكن ليس جميعها، قواعد أكثر صرامة لمعالجة بيانات الأطفال *(١٠٠)*.[١٣] وتشترط هذه القواعد عامة موافقة صاحب المسؤولية الأبوية لمعالجة بيانات الأطفال *(١٠١)*. كما أنها تشترط أحياناً أن تكون المعلومات الموجهة إلى الأطفال متاحة لهم *(١٠٢)*. فقانون حماية البيانات البرازيلي يشتمل على قواعد صارمة بشأن حماية بيانات الأطفال. ويجب أن تراعي معالجة البيانات الشخصية للأطفال والمراهقين مصالحهم الفضلى. ويسفر ذلك عن الاشتراطات التالية *(١٠٣)*.

- يجب الحصول من أحد الوالدين أو الشخص المسؤول على الأقل على موافقة محددة.
- يجب على المراقب نشر معلومات عن نوع البيانات التي يجري جمعها وطريقة استخدامها وإجراءات ممارسة حقوق البيانات.
- يجب نشر المعلومات المتعلقة بمعالجة البيانات بطريقة بسيطة وواضحة ويسهل الوصول إليها.
- لا يمكن للمراقبين إخضاع الألعاب أو التطبيقات أو الأنشطة الأخرى لقدر من معالجة بيانات الأطفال والمراهقين أكبر مما يشكل ضرورة قصوى.

وقد تساعد قواعد حماية البيانات المذكورة أعلاه في حماية الأطفال من الإعلانات المستهدفة، لأنها تحد من كمية البيانات التي تُجمع وقدرة العلامات التجارية على تخصيص إعلاناتها لاستهداف الأطفال بمزيد من الفعالية، ومن ثم الحد من قوة التسويق. بيد أن الحماية الفعالة للأشخاص المقصودين بالبيانات المعرضين للخطر، بما في ذلك الأطفال، تتطلب القدرة على تحديدهم بشكل صحيح، مما قد يشكل مهمة صعبة.

٤-٥ قوانين الأسواق الرقمية

ثمة تطور حدث مؤخراً ويؤثر على التسويق الرقمي يتعلق باعتماد قوانين تتناول المنصات الإلكترونية وتنظم الأسواق الرقمية. والصكوك القائمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توضح هذه النقطة.

١٣ يختلف السن الذي تشمله بنود حماية الطفل من قانون إلى آخر. فعلى سبيل المثال، تحدد أستراليا قواعد للأطفال دون سن ١٥ عاماً، ويمنح الاتحاد الأوروبي حماية معززة للأطفال دون سن ١٦ عاماً، وتضع تايلند مجموعتين من القواعد (القصّر والأقل من ١٠ سنوات).

الإطار ٢. دراسة حالة: قوانين الأسواق الرقمية والخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي



الإقليم: الاتحاد الأوروبي

القانون: قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية

اعتُمد صكان في الاتحاد الأوروبي، هما قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية *(١٠٤)*. وكلا الصكين يأتي بقواعد بشأن الخدمات الرقمية بما في ذلك الإعلان الرقمي.

ويتعلق قانون الخدمات الرقمية في المقام الأول بالوسطاء والمنصات الإلكترونية – مثل الأسواق الإلكترونية، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو منصات تبادل المحتوى، أو متاجر التطبيقات. ويحكم قانون الأسواق الرقمية منصات حارس بوابة المنصات الإلكترونية التي توفر الخدمات الأساسية للمنصات. وهذه منصات رقمية تعمل عمل عنق الزجاجة بين الأعمال التجارية والمستهلكين عند تقديم الخدمات الرقمية المهمة، مثل محركات البحث أو شبكات التواصل الاجتماعي ذات معدل الدوران القوي أو الرسملة القوية.[١٤]

ويكمل قانون الأسواق الرقمية اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث إنه يضيف اشتراطات جديدة للموافقة تتصل بمعالجة البيانات الشخصية *(١٠٥)*. كما يضيف التزامات الإفصاح بمطالبة حراس البوابة بتقديم وصف خاضع لمراجعة مستقلة إلى المفوضية الأوروبية لأي تقنيات لتنميط المستهلكين يطبقها حارس البوابة فيما يقدمه من خدمات المنصة الأساسية. وينبغي إتاحة لمحة عامة عن هذا الوصف بصورة علنية *(١٠٦)*.

ولقانون الخدمات الرقمية تأثير مباشر أوثق على التسويق الرقمي من خلال تنظيم جانبين رئيسيين. فهو يوفر، من ناحية، قواعد مفصلة للمنصات الإلكترونية لتوعية المستخدمين بأنهم يشاهدون إعلانات *(١٠٧)*. وتشترط المادة ٢٤ على المنصات الإلكترونية المشارِكة في الإعلانات الكشفَ عن أصحاب الإعلان والمعايير المستخدمة لتحديد متلقي الإعلان. وينبغي للمنصات الإلكترونية الكبيرة جداً (كما هي معرفة في المادة ٢٥ (١) من قانون الخدمات الرقمية) التي تستخدم أنظمة التوصية أن تعرض المعايير المستخدمة في هذه الأنظمة *(١٠٨)*. وينبغي أيضاً للمنصات الإلكترونية الكبيرة جداً التي تعرض الإعلانات إنشاء مستودع يشتمل على معلومات عن الإعلان المعروض في واجهاتها وإتاحته للجمهور. وينبغي أن يوضح هذا المستودع ما إذا كان الإعلان يستهدف فئات محددة من المتلقين، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي المعايير الرئيسية المستخدمة في الاستهداف *(١٠٩)*.

ومن الناحية الأخرى، يحد قانون الخدمات الرقمية من الإعلانات المستهدفة. ولا يمكن لمقدمي المنصات الإلكترونية عرض إعلانات بناء على التنميط عندما يكونون على علم بدرجة معقولة من اليقين بأن متلقي الخدمة قاصر *(١١٠)*. وعلاوة على ذلك، لا يمكنهم عرض إعلانات بالاستناد إلى التنميط الذي أُجري باستخدام بيانات حساسة *(١١١)*.

14 بموجب قانون الأسواق الرقمية، يتمثل حارس البوابة في مقدم للخدمات الأساسية للمنصة، يعمل كبوابة مهمة لمستخدمي الأعمال التجارية للوصول إلى المستخدمين النهائيين، ويتمتع بموقف دائم في عملياته وله تأثير كبير في السوق الداخلية (المادة 3).

وفي الولايات المتحدة، اقتُرح قانون للإعلان الرقمي في أيار/مايو ٢٠٢٢ *(١١٢)*. وينظم هذا الاقتراح ممارسات المنافسة والممارسات المانعة للمنافسة بين منصات الإعلان الرقمي، بدلاً من ممارسات حماية البيانات والاستهداف. فالإعلان الرقمي يهيمن عليه عدد ضئيل من المشاريع النشطة في جميع جوانب سلسلة التوريد. وسيحظر القانون المقترح على شركات الإعلان الرقمي الكبيرة امتلاك أكثر من جزء واحد من النظام البيئي للإعلان الرقمي الذي يتألف من تبادل الإعلانات الرقمية، والوساطة من جانب البيع، والوساطة من جانب الشراء، ومشتري أو بائع مساحة الإعلان الرقمي. وسيشترط قانون الإعلان الرقمي أيضاً على شركات الإعلان الرقمي المتوسطة والكبيرة التعهد بعدة التزامات لحماية عملائها والمنافسة. وفي حالة اعتماده، سيشترط هذا الصك على شركات مثل غوغل أو ميتا أو أمازون تصفية أجزاء كبيرة من أعمالها الإعلانية *(١١٣)*. وسيؤدي ذلك إلى قيام الشركات بجمع ومعالجة كمية محدودة أكثر من البيانات ومن ثم عدم قدرتها على تخصيص إعلاناتها واستهدافها بشكل كامل.

وقد اقُترح تشريع مماثل في ولايات قضائية أخرى، مثل جمهورية كوريا وأستراليا *(١١٤)*. ومن ثم تتمتع القواعد التي تنظم الأسواق الرقمية بإمكانية الحد من الإعلانات المستهدفة وتعزيز التزامات الإفصاح.

وثمة تطور حدث مؤخراً في تنظيم الأسواق الرقمية يتعلق باعتماد قوانين الإشراف على المحتوى التي يجري بتناولها بالبحث في الفرع ٨.

٤-٦ ملاحظات وخيارات سياساتية

تؤثر مجموعة من القوانين على كيفية إجراء التسويق الرقمي. وثمة قوانين مختلفة تنظم جوانب مختلفة من التسويق الرقمي، مما يتسبب في تجزؤ قوي. ويكشف بحث جميع تلك الصكوك عن ثلاث فئات رئيسية من القواعد.

- **القيود على الإعلان:** تقوم بعض القوانين إما بحظر الإعلان تماماً عن منتجات معينة أو تقنيات تسويق محددة، أو بتنظيم محتوى الإعلان أو تقنيات التسويق أو الإعلان للمستهلكين الضعفاء.

- **تعزيز حماية المصالح ذات الصلة:** توفر معظم القوانين حماية معززة إما للفئات السكانية الضعيفة، ولا سيما الأطفال، أو للمصالح المشروعة، مثل البيانات الصحية في قوانين حماية البيانات.

- **التزامات الإفصاح:** تفرض عدة قوانين التزامات الإفصاح على المستهلكين (الإبلاغ عن أن ما يُبث هو إعلان فعلي، أو أن بياناتهم ستُعالج لأغراض الدعاية)، أو على الحكومات (الإبلاغ عن نفقات التسويق لمنتجات معينة)، أو على الجمهور بشكل أعم (وجود مستودعات إعلانية متاحة للجميع).

ومع ذلك، سيختلف كلٌّ من القوانين المطبقة من حيث ما يلي:

- المرسل إليهم (العلامات التجارية أو الوسائط السمعية البصرية أو المنصات الإلكترونية)
- نطاق اختصاصها القضائي (أوسع أو أضيق)
- السلطات المختصة بإدارتها (الحكومة، رابطات الإعلان، المنصات الإلكترونية)
- تدابير الإنفاذ.

الإطار ٣. الخيارات السياساتية

التنسيق التشريعي بهدف تقييد التسويق وتخصيص السلطات تحقيقاً للرصد والإنفاذ الفعالين

تقييد التسويق الرقمي لفئات محددة من المنتجات في قانون خاص بقطاع محدد يحدد ما يلي:

- الممارسات المحظورة والمقيدة
- نطاق الاختصاص القضائي
- أحكام المسؤولية
- صلاحيات الإنفاذ وإجراءاته وتدابيره (بما في ذلك تلك المرتبطة بأحكام أخرى من قوانين خاصة بقطاعات محددة، مثل تدابير الترخيص)

إدراج إحالات مرجعية في القوانين الخاصة بقطاعات محددة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة التي تحكم التسويق، وتنسق القيود الموضوعية، وترصد الإنفاذ.

تعزيز القوانين القائمة المطبقة على التسويق (بما في ذلك حماية المستهلك، وحماية البيانات، ووسائط الإعلام، والأسواق الرقمية / تنظيم الإنترنت) لفرض قيود خاصة بقطاعات محددة لم تكن تخضع لقيود قبل ذلك، والتمكين من رصدها وإنفاذها. ويمكن بدلاً من ذلك إدراج إحالات مرجعية في القوانين المطبقة على التسويق إلى القوانين الخاصة بقطاعات محددة التي تفرض قيوداً تسويقية لضمان التنسيق ووضع قيود خاصة بالقطاعات المحددة في نطاق القوانين المطبقة على التسويق ونظم إنفاذها.

اعتماد تعريف واسع (وغير شامل) للتسويق يشمل التسويق الرقمي والابتكارات المقبلة إلى أقصى حد ممكن.

تضمين التشريعات أحكاماً تمكينية تمنح صلاحيات تنظيمية للوكالات الحكومية تمكنها من التكيف مع الابتكارات المقبلة في مجال التسويق الرقمي، بوسائل منها حظر الممارسات وتقييدها واستخدام آليات الرصد.

في المجالات التي توجد بها مدونات الصناعة، ربط هذه المدونات بالقوانين الرسمية لجعلها قابلة للإنفاذ.

٥- تحديد نطاق اختصاص قضائي فعال لتنظيم التسويق الرقمي وإنفاذه

غالباً ما يتضمن التسويق الرقمي أكثر من اختصاصين قضائيين، لأن العلامات التجارية ووكالات الإعلان والناشرين والعملاء قد تقع مقارهم في مناطق مختلفة. وهذه الخاصية تثير شواغل تتصل بالاختصاص القضائي: فمن الذي يمكنه تنظيم التسويق الرقمي؟ ومن الذي يمكنه التحقيق وجمع المعلومات؟ ومن الذي يمكنه فرض الجزاءات وإنفاذها؟ وقد اعتمدت الحكومات نُهجا مختلفة إزاء هذه المسألة، كما يتبين من الأجزاء الفرعية التالية.

٥-١ مفهوم الاختصاص القضائي

يضم مفهوم الاختصاص القضائي في القانون الدولي العام ثلاثة عناصر مختلفة: اختصاص التشريع، واختصاص الفصل، واختصاص الإنفاذ *(١١٥)*. وهذه الأنواع الثلاثة من الاختصاصات متصلة أيضاً بشواغل القانون الخاص، ويجب أخذها في الاعتبار عند بحث تنظيم التسويق.

اختصاص التشريع: متى تكون دولة ما متمتعة باختصاص تقييد التسويق؟

يحدد النوع الأول من أنواع الاختصاص الحدود المفروضة على صلاحيات الحكومة في مجال سن القوانين. وتحدد القواعد المتعلقة باختصاص التشريع الأنشطة التي يمكن أن تنظمها الدولة وما إذا كان يمكن أن تكون للائحة أصدرتها الدولة آثار خارج الإقليم.

مثال:

يفرض البلد "ألف" حظراً شاملاً على الإعلان عن التبغ. وشن أحد صناع التبغ الذين لهم مقر في البلد "باء" حملة إعلانية باستخدام المؤثرين. ولا يعيش أي من هؤلاء المؤثرين في البلد "ألف" ولكن لديهم سمعة مترسخة بين شباب البلد "ألف" وتصل منشوراتهم إلى هذا البلد. فهل تنطبق تشريعات البلد "ألف" على هذه الحملة الإعلانية؟ وهل يمكن إخضاع مصنّع التبغ أو وكالة الإعلان أو المؤثر أو المنصة لقواعد البلد "ألف" التي تحظر الإعلان عن التبغ؟

اختصاص الفصل: متى تكون المحكمة أو الهيئة القضائية مختصة بالفصل في نزاع التسويق؟

ينظم النوع الثاني من الاختصاص سلطة الهيئات القضائية. وتحدد القواعد المتعلقة باختصاص الفصل متى يجوز للمحكمة أو الهيئة القضائية النظر في قضية ما، وما هو القانون الذي يجب أن يحتكم إليه النزاع، والفصل في الأسس الموضوعية.

مثال:

يعلن أحد مصنّعي المشروبات الكحولية التي لها مقر في البلد "ألف" عن منتجاته من خلال منصة للتواصل الاجتماعي لها مقر في البلد "باء". ويستهدف الإعلان جمهوراً يضم عملاء مقيمين في عدة بلدان. ووصل الإعلان، تحديداً، إلى مواطني البلد "جيم" الذي يحظر الإعلان عن المشروبات الكحولية. هل يمكن لمحكمة من البلد "جيم" الفصل في نزاع بشأن امتثال مصنّع المشروبات الكحولية للقانون؟

اختصاص الإنفاذ: متى تكون السلطات مختصة بإنفاذ الجزاءات المفروضة على عدم الامتثال للوائح التسويق؟

يحدد النوع الثالث من الاختصاص القضائي الحدود المفروضة على الفرع التنفيذي للحكومة المسؤول عن تنفيذ القانون. ويكاد اختصاص الإنفاذ في القانون الدولي يكون مقتصراً على الإقليم. ولا يجوز للشرطة أو القوات المماثلة أن تعمل إلا داخل حدود إقليمها، في حالة عدم وجود إذن من دول أخرى أو قاعدة خاصة تسمح بذلك بموجب القانون الدولي *(١١٦)*.

مثال:

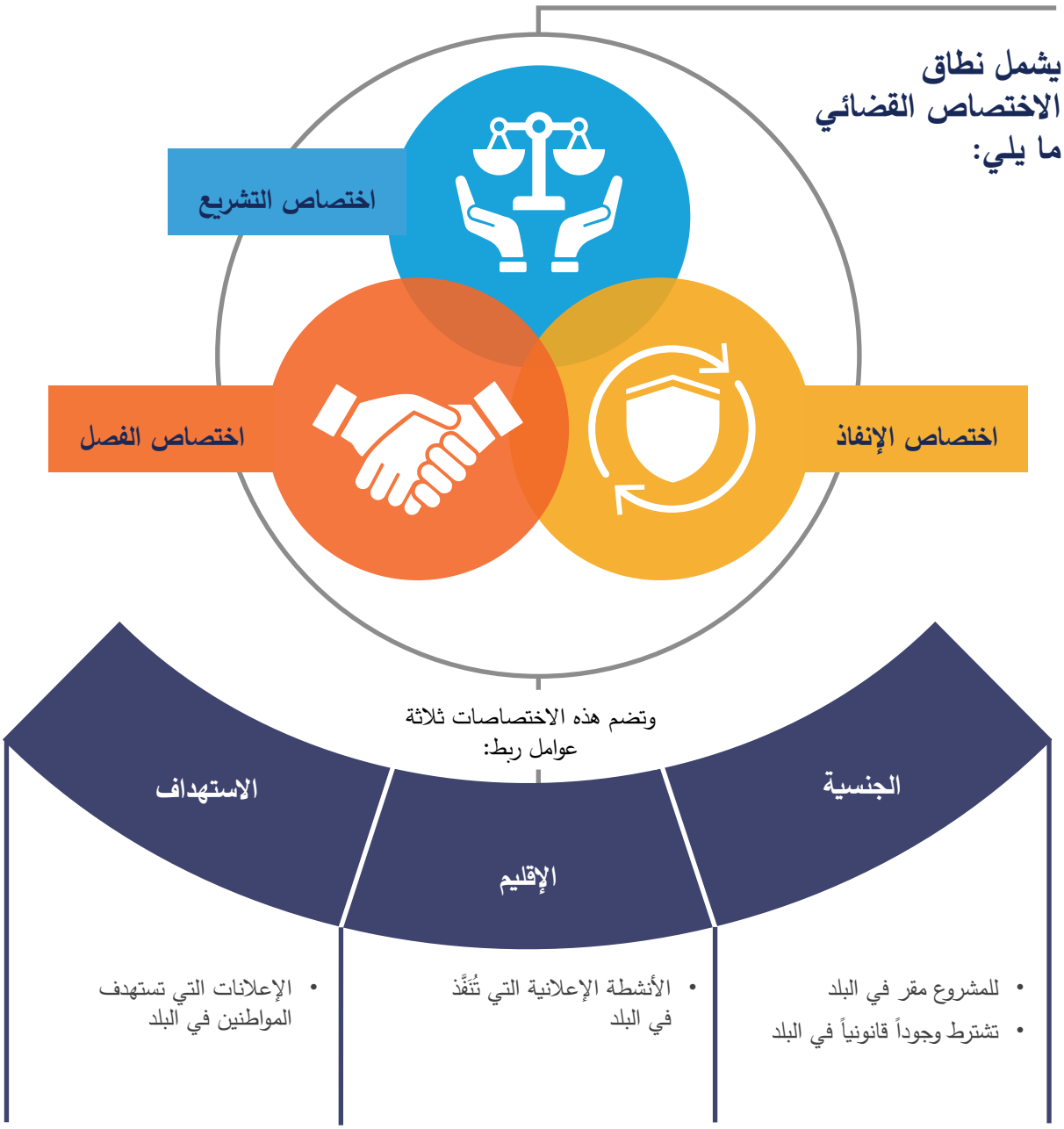
شن أحد صناع منتجات الحبوب الذين لهم مقر في البلد "ألف" حملة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي. واستهدفت هذه الحملة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٥ و١٠ سنوات، في انتهاك لتشريعات البلد "باء" التي تحظر جميع الإعلانات عن الأطعمة غير الصحية التي تستهدف الأطفال دون سن ١٢ عاماً. وثبت أن مصنّع منتجات الحبوب قد انتهك القانون وأُمر بإيقاف الحملة ونشر بيان تصحيحي يحذر من تأثير الأطعمة غير الصحية ودفع غرامة. وامتنع مصنّع منتجات الحبوب عن اتباع الإجراء المطلوب. فهل يمكن لسلطات البلد "باء" إنفاذ هذه الجزاءات ضد الشركة "ألف"؟ وإن لم يكن ذلك ممكناً، هل توجد أي آليات أخرى لتنفيذ هذه الجزاءات؟

تبرز السيناريوهات المذكورة أعلاه بعضاً من الأسئلة التي يمكن إثارتها عند اعتماد التشريعات وتنفيذها في السياق الرقمي، حيث تُتخذ الإجراءات في عدة ولايات قضائية، فيثار التساؤل عن السلطات المختصة بمعالجتها. وفي حين أن الفئات الثلاث من الاختصاص القضائي منفصلة عن بعضها بعضاً، يتعين أن تتناولها القوانين جميعاً في أحكامها، تجنباً للحالات التي يحدد فيها القانون عدداً من الممارسات المحظورة ولكنه لا يمنح السلطات العامة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القواعد ورصدها وإنفاذها. ومن ثم فمن المهم وصف ما إذا كانت البلدان المختلفة قد تطرقت إلى هذه المسألة وكيف فعلت ذلك. وهذا القسم يبحث اختصاص التنظيم واختصاص الفصل. ويجري تناول اختصاص الإنفاذ في الفرع ٨.

٥-٢ قواعد الاختصاص القضائي في الممارسة العملية

تستخدم القوانين التي تنظم التسويق الرقمي مجموعة من النُهج إزاء الاختصاص القضائي. وتُصنف هذه النُهج، لأغراض هذا المنشور، تبعاً للعوامل التي تُمكّن السلطة من التصرف (ممارسة الاختصاص القضائي). وهي تضم عوامل الربط التقليدية الموجودة في القانون الدولي العام، أي الجنسية ومبدأ الإقليمية *(١١٧)*، وعوامل الربط التي تتناول تحديداً البيئة الإلكترونية.

الشكل ١٢ – كيفية تحديد نطاق الاختصاص القضائي



لا توجد إشارات إلى الاختصاص القضائي

تترك عدة قوانين مسألة الاختصاص القضائي مفتوحة. وفي هذه الحالات، يكتفي القانون بالنص على التزام أو حظر، ولكنه لا يوضح النطاق الإقليمي للقاعدة. ويوجد العديد من الأمثلة على هذا السيناريو. إذ ينص قانون مكافحة منتجات التبغ في تايلند على أنه "لا يجوز لأي شخص الإعلان عن منتجات التبغ أو نقل أي رسالة لتسويقها" *(١١٨)*. ومع ذلك، فإن القانون لا يوضح ما إذا كان هذا الحظر ينطبق على الإعلانات المنتجة والمنشورة في ولاية قضائية أخرى ولكنها تستهدف تايلند أو يمكن رؤيتها انطلاقاً من تايلند.

الجنسية بوصفها عامل الربط

تنص بعض القوانين على ممارسة الاختصاص القضائي على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحملون جنسية البلد، أينما وُجدوا وأينما كانوا يمارسون أنشطتهم. وتُفهم الجنسية هنا

بمعناها الواسع، لأنها قد تشمل جنسية الأشخاص الطبيعيين، ومكان مقر الأشخاص الاعتباريين، بل ومكان الإقامة.

ففي أستراليا، ينص قانون المنافسة والمستهلك على التطبيق الموسع للقانون، بما في ذلك معظم أحكام قانون المستهلك التي يتضمنها، ليشمل السلوك خارج أستراليا الذي يمارسه المواطنون الأستراليون أو الأشخاص الاعتباريون الأعضاء في شركات أو الذين يمارسون أعمالاً تجارية في أستراليا أو الأشخاص المقيمون بصورة قانونية في أستراليا *(١١٩)*.

وتحدد أيضاً قوانين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنقل التوجيه بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية إلى قوانينها مكان مقر مقدمي الخدمات باعتباره عامل الربط الرئيسي لممارسة الاختصاص القضائي. بيد أنها تفعل ذلك باتباع تفسير واسع لمفهوم "مكان المقر". فعلى سبيل المثال، يحدد القانون الإسباني بشأن الاتصالات السمعية البصرية *(١٢٠)* مكان المقر استناداً إلى المقر المركزي لمقدم الخدمات، أو المكان الذي اضطلع فيه مقدم الخدمات بأنشطته الأولى، أو المكان الذي توجد فيه الوصلة الصاعدة الساتلية التي يستخدمها مقدم الخدمات. ويُعتبر أيضاً أن لمنصات تبادل مقاطع الفيديو مقراً في إسبانيا إذا كانت لديها شركة أم أو شركة تابعة أو شركة شريكة في إسبانيا. ويخضع أيضاً مقدم الخدمة الذي له مقر في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي والذي يستهدف بخدماته السوق الإسبانية لبعض القواعد المنصوص عليها في القانون *(١٢١)*. وتوجد أحكام مماثلة في القوانين الوطنية الأخرى التي تنقل التوجيه بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية إلى قوانينها *(١٢٢)*.

الإقليم بوصفه عامل الربط

تُدخِل صكوك أخرى السلوك ضمن نطاق اختصاصها القضائي حيثما حدث ذلك السلوك في الإقليم المعني. فعلى سبيل المثال، ينص قانون الإعلان في جمهورية الصين الشعبية على أن "يلتزم المعلنون ووكلاء الإعلان وناشرو الإعلانات بهذا القانون أثناء الانخراط في أعمال إعلانية داخل إقليم جمهورية الصين الشعبية" *(١٢٣)*.

الاستهداف بوصفه عامل الربط

ثمة ادعاء قضائي أوسع نطاقاً ينشأ عن قوانين تخضع لها جميع الإعلانات الموجهة إلى المواطنين، أينما كان مقر المشاريع وأينما أُنتجت الإعلانات أو حُررت أو نشرت. ويقيّم هذا الادعاء الاختصاص القضائي استناداً إلى الآثار التي أحدثها إجراء إلكتروني في إقليم معين.

وتنتهج هذا النهج اللائحة المكسيكية لقانون الصحة العامة بشأن الإعلان. فهي تنص على أن "الإعلان الذي يُهدف إلى نشره في الإقليم الوطني، بصرف النظر عن مصدره، يجب أن يتقيد بهذا القانون واللائحة والأحكام الأخرى المنطبقة" *(١٢٤)*. وبالمثل ، فإن مدونة مجلس الهند لمعايير الإعلان بشأن التنظيم الذاتي في الإعلان "تنطبق على الإعلانات المقروءة أو المسموعة أو المشاهدة في الهند حتى لو كانت صادرة أو منشورة في الخارج ما دامت موجهة للمستهلكين في الهند أو كانت تعرض لعدد كبير من المستهلكين في الهند" *(١٢٥)*.

الجمع بين عدة عوامل ربط

ثمة بنود أكثر تعقيداً للاختصاص القضائي تنتج عن مزيج من الجمع بين مجموعة من عوامل الربط، مما يسمح بادعاءات أوسع نطاقاً في مجال الاختصاص القضائي.

فقانون مكافحة البريد المزعج في سنغافورة يجمع بين مبدأ الإقليمية والجنسية بوصفهما أساساً للاختصاص القضائي. ووفقاً للمادة ٧ منه، لا ينطبق القانون ما لم تتضمن الرسالة الإلكترونية رابطاً بسنغافورة. ويعتبر أن للرسالة رابطاً بسنغافورة في حالة استيفاء أحد الشروط التالية *(١٢٦)*.

- مصدر الرسالة موجود في سنغافورة.
- مُرسل الرسالة فرد موجود فعلياً في سنغافورة عند إرسال الرسالة.
- كان المُرسل:
  - كياناً مُشكلاً أو معترفاً به بموجب قانون سنغافورة؛
  - كياناً له مكتب أو مكان عمل في سنغافورة.
- يقع الكمبيوتر أو الهاتف المحمول أو الخادم أو الجهاز المستخدم للاطلاع على الرسالة في سنغافورة.
- مُرسل الرسالة فرد موجود فعلياً في سنغافورة عند الاطلاع على الرسالة.
- مُرسل الرسالة كيان يضطلع بعمل في سنغافورة عند الاطلاع على الرسالة.

وتجمع مدونة المملكة المتحدة لقواعد عدم بث الإعلانات والترويج للمبيعات والتسويق المباشر بين قواعد الاختصاص القضائي التقليدية (المشاريع التي لها مقر في المملكة المتحدة،

ورسائل التسويق المرسلة من المملكة المتحدة) وعامل الاستهداف (رسائل التسويق التي تستهدف المستهلكين البريطانيين). وتنطبق هذه المدونة، وفقاً لقواعدها القضائية على ما يلي:

- رسائل التسويق غير المدفوعة الموجهة من مسوقين أو التي يعدها مسوقون لديهم عنوان شركة مسجل في المملكة المتحدة؛
- رسائل التسويق التي تظهر على موقع إلكتروني بنطاق المستوى الأعلى ".uk"، بغض النظر عن مكان وجود المسوقين؛
- رسائل التسويق المدفوعة الموجهة من مسوقين أو التي يعدها مسوقون يستهدفون أناس في المملكة المتحدة؛
- رسائل التسويق المباشرة (الإعلان برسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة) الموجهة من مسوقين لديهم مقر في المملكة المتحدة.

وبالتالي، تُستبعد من اختصاص المدونة رسائل التسويق غير المدفوعة على المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو المنصات العابرة للحدود الموجهة من مسوقين أو التي يعدها مسوقون مقيمون خارج المملكة المتحدة، وكذلك رسائل التسويق المدفوعة على المواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات العابرة للحدود التي لا تستهدف المستهلكين البريطانيين.

وقد تجمع المحاكم والهيئات القضائية أيضاً بين عدة عوامل ربط للفصل في النزاع. فعلى سبيل المثال، حكمت محكمة فرنسية في نزاع بين رابطة مكافحة الإدمان في فرنسا وشركة ميتا (التي لديها مقر في أيرلندا) بشأن إعلان المؤثرين عن الكحول. وقررت المحكمة أن بإمكانها الفصل في النزاع لأن المؤثرين المعنيين فرنسيون، وأن المحتوى المنشور موجه إلى مستخدمين فرنسيين *(١٢٧)*.

الإطار ٤. دراسة حالة: تحديد نطاق عالمي للاختصاص القضائي في البرازيل

البلد: البرازيل

القانون: قانون الإنترنت

يعتبر قانون الإنترنت في البرازيل أن البيانات البرازيلية تخضع للاختصاص القضائي البرازيلي، أينما كانت مخزنة فعلياً *(١٢٨)*. ووفقاً لهذا التشريع، يخضع جمع البيانات الشخصية وبيانات الاتصال وتخزينها والإبقاء عليها ومعالجتها عن طريق مقدمي خدمات الاتصال بالإنترنت ومقدمي تطبيقات الإنترنت، حيثما كان واحد على الأقل من هذه الأنشطة ينفذ في الإقليم الوطني، للقانون البرازيلي، حتى لو كان كيان له مقر في الخارج هو الذي ينفذ الأنشطة، شريطة تقديمه الخدمات للجمهور البرازيلي أو كون لواحد على الأقل من المجموعة الاقتصادية نفسها مقر في البرازيل.

وتوضح البرازيل قواعد واسعة النطاق للاختصاص في تشريعات حماية البيانات. بيد أن هذا ليس استثناء، فثمة بلدان أخرى تتبع النموذج نفسه مثل كولومبيا أو المكسيك أو تايلند، والاتحاد الأوروبي (١٢٩). وفي المقابل، تتمتع اللائحة النيجيرية لحماية البيانات بقدر أدنى كثيراً من التأثير العابر للحدود الإقليمية، فهي تُطبق على الأشخاص الطبيعيين المقيمين في نيجيريا أو المواطنين النيجيريين المقيمين خارج نيجيريا، ولم توضع أحكام أخرى بشأن النطاق العابر للحدود الوطنية فيما يتعلق بالمراقبين والمعالجين (١٣٠).

٥-٣ التحديات والخيارات السياساتية

تواجه الحكومات مجموعة من الخيارات عند البت في كيفية ممارسة الاختصاص القضائي على ممارسات التسويق الرقمي. والإطار ٥ يوجز هذه الخيارات. ويتوقف الاختيار فيما بين واحد أو أكثر من هذه الخيارات على مجموعة من العوامل، على النحو المبين أدناه.

الإطار ٥. الخيارات السياساتية

ممارسة الاختصاص القضائي على ممارسات التسويق الرقمي

تحدد نطاقاً واسعاً للاختصاص القضائي يشمل جميع أشكال التسويق الرقمي، أو على الأقل ذلك الذي يستهدف المواطنين أو يصل إلى المواطنين.

تتجاوز، عند الاقتضاء وعندما يكون ذلك قابلاً للنفاذ بموجب قانون خاص بقطاع محدد، نطاق الاختصاص القضائي لقوانين التسويق الأخرى من حيث انطباقها على قطاع محدد.

في غياب نطاق واسع للاختصاص القضائي، تنشئ نطاقاً أضيق للاختصاص القضائي قابلا للإنفاذ فعلياً.

مستوى حماية المستهلك

اختلاف النُهج يحقق مستويات مختلفة من الحماية. فالقوانين التي لا تنظم سوى المشاريع التي لها مقر في الدولة القائمة بالتنظيم أو تسويق السلع المنتجة في هذه الدولة لن تشمل إلا مجموعة فرعية من التسويق الرقمي، حيث إن التسويق الرقمي كثيراً ما تنفذه جهات فاعلة موجودة أو مؤسسة أو لها مقر خارج البلد. وفي حين أن معيار الاستهداف يتكيف أفضل مع المشهد الرقمي، فإنه يترك مع ذلك عدة إجراءات غير خاضعة للتنظيم، مثل ما يلي:

- الإعلانات غير الموجهة إلى المواطنين ولكن يظل من الممكن مشاهدتها انطلاقاً من الولاية القضائية؛
- أو الإعلانات العالمية التي لا تستهدف أي بلد بعينه، ولكنها تعلن عن خدمات أو سلع متاحة في الدولة.

ويمكن لاعتماد تفسير واسع لعامل الربط أو الجمع بين عدة عوامل ربط أن يسهم في إيجاد نهج أكثر شمولاً. بيد أن للبلدان أن تنظر أيضاً في اعتماد عوامل ربط أكثر اتساعاً. فعلى سبيل المثال، يمكن لقوانين دولة ما أن تشمل ممارسات التسويق الرقمي بمجرد أن يصبح الإعلان معروضا للمشاهدة أو متاحا داخل الولاية القضائية للدولة (سواء بالإشارة إلى الجنسية أو المقيمين أو الإقليم) (١٣١).

القدرة على الإنفاذ

عند تحديد قواعد الاختصاص القضائي، يجب مراعاة القدرة على الإنفاذ. وقد وُصفت القواعد المحددة في قوانين حماية البيانات، على سبيل المثال، بأنها "متاهة الاختصاص القضائي" لأنها واسعة لدرجة أنه لا يمكن إنفاذها فعلياً. ولا يعني تحدي الإنفاذ أنه لا ينبغي لهيئات التنظيم أن تنادي بوضع قواعد اختصاص واسعة، بل يجب عليها أن تكفل تخصيص القدر الكافي من قدرات الإنفاذ. وربما كان من الأنسب، في بعض الظروف، تحديد نطاق أضيق للاختصاص القضائي تستطيع السلطات إنفاذه فعلياً ضد الجهات الفاعلة المحلية. وينطبق ذلك تحديداً في ضوء أنه يوجد بطبيعة الحال، بالنسبة للمنتجات التي يتناولها هذا المنشور بالبحث (التبغ والنيكوتين والكحول والأطعمة والمشروبات وبدائل لبن الأم)، نوع من بيع المواد بالتجزئة في البلد.

اتساق الاختصاص القضائي داخل القوانين المنطبقة

كما هو مبين في الفرع السابق، غالباً ما يكون التنظيم المحلي للتسويق الرقمي مجزأ بشدة. ويثير هذا التجزؤ شواغل من حيث الاختصاص القضائي، لأن كل قانون من القوانين المنطبقة قد تكون له حدود قضائية مختلفة. فعلى سبيل المثال، قد تكون لقانون حماية البيانات آثار واسعة خارج الإقليم في حين أن قانون حماية المستهلك قد يقصر الاختصاص القضائي على الإجراءات المتخذة داخل الحدود الوطنية.

وهذا يُسلِّط الضوء على دور التنسيق بين القوانين الخاصة بقطاعات محددة والقوانين الأخرى التي تنظم التسويق الرقمي، وكذلك بين الوكالات الحكومية. ويمكن النظر في المسائل التالية عند وضع القوانين الخاصة بقطاعات محددة.

- ما إذا كانت القيود الخاصة بقطاع محدد ستكون قيوداً قائمة بذاتها يتعين رصدها وإنفاذها من خلال الوكالات الصحية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي حدود الاختصاص القضائي.

- ما إذا كانت القيود الخاصة بقطاعات محددة سترتبط بتشريعات أخرى خارج نطاق الوكالات الصحية مما يتطلب من الوكالات الحكومية الأخرى رصد القيود وإنفاذها بموجب قوانين أخرى، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت حدود الاختصاص القضائي لتلك القوانين الأخرى واسعة بما يكفي لإنفاذ القيود الخاصة بالقطاعات المحددة بفعالية دون ترك ثغرات.

وبالنظر إلى أن العديد من القوانين الخاصة بقطاعات محددة سيرتبط بقوانين أخرى ويعتمد على إنفاذ وكالات أخرى لها غير الوكالات الصحية، فإن أحد الخيارات السياساتية يتمثل في أن تنظر الوكالات الصحية في كيفية سد الثغرات من خلال القوانين الخاصة بقطاعات محددة. ويمكن استخدام أداة تقييم البيئة القانونية الواردة في الملحق ٢ لتكوين لمحة عامة عن التشريعات والثغرات القائمة. فعلى سبيل المثال، تستخدم الحكومات قوانين خاصة بقطاعات محددة لإنشاء صلاحيات إنفاذ إضافية لصالح الوكالات الصحية، أو الوكالات الأخرى حيثما أمكن. ويتمثل البديل عن ذلك في إمكانية أن تستخدم الحكومات قوانين الترخيص أو غيرها من القوانين لتنظيم سلوك سلسلة توريد المنتجات المحلية بطريقة تسد ثغرات الإنفاذ.

تداخل دعاوى الاختصاص القضائي

يتعين أيضاً على هيئات التنظيم أن تدرك أن قواعد الاختصاص القضائي الواسعة ستؤدي بالضرورة إلى تداخل دعاوى الاختصاص القضائي. فإذا أخذنا مثال الإعلان عن الحبوب المذكور أعلاه، إذا كان لمصنّع منتجات الحبوب وجود على المستوى العالمي، فيمكن لجميع هيئات التنظيم تقريباً ادعاء أن لها اختصاصاً قضائياً على أنشطته التسويقية. وسيكون المصنّع مطالباً عندئذ بالامتثال لجميع قواعد التسويق فيما يتصل بجميع ممارسات التسويق الرقمي التي يباشرها. وقد يؤدي ذلك إلى أن تصبح أكثر اللوائح صرامة هي المعيار العالمي إذا كان تنفيذها هو الطريقة الوحيدة للامتثال لجميع المتطلبات. وليس هذا أمراً سيئاً بالضرورة من منظور حماية المستهلك، لأنه قد يؤدي إلى سباق نحو القمة. غير أنه قد يؤدي، من حيث الإنفاذ، إلى ادعاء عدة سلطات للإنفاذ بأن لها ولاية قضائية على ملاحقة المشروع فيما يتصل بالنشاط نفسه. وفي هذه الحالة، قد تكون هناك حاجة إلى التعاون في مجال الإنفاذ.

٦- تقييد التسويق الرقمي للأطفال والفئات السكانية الضعيفة الأخرى: الاستهداف وحماية البيانات

في حالة عدم وجود قيود شاملة على التسويق، كثيراً ما تقيد الحكومات التسويق للفئات الضعيفة. والأطفال هم في الغالب أكثر فئة تشملها الحماية في الصكوك التي تنظم التسويق بهذه الطريقة الجزئية. فعلى سبيل المثال، قد تؤدي القيود التسويقية الخاصة بقطاعات محددة أو القوانين الأخرى إلى ما يلي:

- حظر التسويق الموجه للأطفال، مثل التسويق بالاقتران مع المحتوى الخاص بالأطفال (في مقابل الاستهداف السلوكي).
- حظر التسويق الذي يجذب الأطفال، وإن كان هذا يترك الباب مفتوحاً أمام الجدل الدائر حول مسألة المحتوى الذي يعتبر جاذبا للأطفال.[١٥]
- حظر التسويق الذي يتعرض له الأطفال.

وفي البيئة المادية، تُنفذ هذه القواعد من خلال جملة أمور أخرى من بينها التحقق من بطاقات الهوية الرسمية عند دخول أماكن معينة أو عند شراء منتجات معينة أو أثناء فترات الحظر المفروض على إعلانات البث، أو حظر الإعلان في وسائط معينة، أو السماح بأنواع معينة من التسويق فقط في بيئات محددة. والسؤال المترتب على ذلك هو كيف يمكن تنفيذ هذه النُهج لحماية الفئات السكانية الضعيفة، بمن فيها الأطفال، في البيئة الرقمية. وتعتمد الخيارات السياساتية على القدرة على تحديد الفئات السكانية الضعيفة، بمن فيها الأطفال. وفي هذا السياق، تسعى القوانين الوطنية إلى إنشاء آليات إلكترونية فعالة للتحقق من العمر (٦-١) وتنظيم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها (٦-٢).

١٥ على سبيل المثال، اعتبرت هيئة معايير الإعلان أن إعلاناً لشركة هاينكن على تويتر باستخدام شخصية الماعز، واختصار G.O.A.T. (Greatest of all times، أي الأعظم في كل الأوقات)، وموسيقى المرآب لم يكن من المحتمل أن تكون لها على الأشخاص دون سن ١٨ عاماً جاذبية أكبر ممّا لها على الأشخاص البالغين أكثر من ١٨ عاماً؛ انظر حكم هيئة معايير الإعلان على شركة هاينكن المحدودة [موقع إلكتروني]. لندن: هيئة معايير الإعلان؛ ٢٠٢٢ (https://www.asa.org.uk/rulings/heineken-uk-ltd-g22-1155950-heineken-uk-ltd.html (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٢). وفي المقابل، اعتبرت الهيئة أن حملة كابتن مورغان الإعلانية على منصة سنابشات التي سمحت للمستخدمين بإضافة عدسة قرصان إلى صورتهم لكي يشبهوا الكابتن مورغان كانت ذات جاذبية بالغة للأطفال بسبب الألوان الزاهية وميزات الشخصية التي تضفيها العدسة، وإلى حقيقة أن تطبيق سنابشات يحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال دون سن ١٨ عاماً؛ انظر حكم هيئة معايير الإعلان على شركة دياغيو المحدودة بالمملكة المتحدة [موقع إلكتروني]. لندن: هيئة معايير الإعلان؛ ٢٠١٨ (https://www.asa.org.uk/rulings/diageo-great-britain-ltd-a17-390017.html (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

٦-١ حماية الأطفال من الوصول إلى المحتوى: الآليات الإلكترونية للتحقق من العمر

تعتمد القيود الجزئية التي تسعى إلى حماية الأطفال من التسويق على قدرة الأطراف الفاعلة الاقتصادية على تحديد الأطفال. ويصدق هذا إذا كان على الأطراف الفاعلة الاقتصادية أن تضمن عدم توجيه التسويق إلى الأطفال أو عدم تعرض الأطفال له، وكذلك في سياق البيع الإلكتروني بالتجزئة.

ويتمثل الخيار السياساتي الأول لحماية الأطفال من الوصول إلى المحتوى المقيد بالعمر في اشتراط وجود آليات فعالة للتحقق من العمر في سياقات محددة. فعلى سبيل المثال، في حين أن أغلبية منصات التواصل الاجتماعي تدرج حداً أدنى للعمر يتراوح بين ١٣ و١٦ عاماً، فإنها لا تشترط سوى إدخال تاريخ ميلاد صالح عند التسجيل، دون طلب أي دليل على صحة هذه المعلومات *(١٣٢)*. ومن ثم، يستطيع الأطفال التسجيل بسهولة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت أعمار زائفة، مما يؤدي إلى توجيه التسويق إليهم أو تعرضهم للتسويق الذي يجب حمايتهم منه لو لم يفعلوا ذلك *(١٣٣)*.

وتُواجَه هذه المشكلة في جميع القطاعات التي تفرض تقييداً للعمر. والنتيجة الإجمالية لهذه التحديات هي أنه حتى إذا أقدم المعلنون رسميا على تقييد الإعلانات الموجهة للمستهلكين فوق عمر معين، فستكون هذه الإعلانات قابلة لأن يراها الأطفال بحكم الواقع *(١٣٤)*. وفي هذا الصدد، من المرجح أن تؤدي القيود الجزئية التي تسمح بالتسويق الموجه للبالغين وليس للأطفال إلى تعرض الأطفال لحجم أكبر من التسويق مقارنة بالقيود الشاملة. ويتمثل أحد الخيارات المنصوص عليها في مدونة قواعد الممارسة بشأن الخدمات الإلكترونية في المملكة المتحدة في اعتماد نهج مراعٍ للمخاطر من أجل التعرف على عمر المستخدمين، وهو يتضمن ما يلي:

- إما أن يكون مقدمو الخدمات الإلكترونية قادرين على تحديد العمر على قدر من اليقين يتناسب مع المخاطر التي تتعرض لها حقوق الأطفال وحرياتهم الناشئة عن معالجة البيانات؛
- أو أن يتعين عليهم تطبيق ما يُطبق على الأطفال من معايير أعلى على جميع المستخدمين *(١٣٥)*.

وثمة مشكلة مماثلة تواجهها الأسواق الإلكتروني التي يمكنها بيع منتجات لا يجوز بيعها للأطفال، مثل التبغ أو المشروبات الكحولية. وفي هذه السياقات، ومن أجل فرض قيود على المبيعات في البيئة الرقمية، هناك حاجة إلى آليات فعالة للتحقق من العمر. وتتضمن الأساليب المعتادة في القطاعات التي تفرض قيوداً على العمر طلب صورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية أو رخصة القيادة، كما هو منصوص عليه على سبيل المثال في القواعد البريطانية بشأن المقامرة عبر الإنترنت. فبموجب هذه القواعد، يجب على مشغلي الخدمة التحقق، كحد أدنى ، من اسم العميل وتاريخ ميلاده قبل السماح له بالمقامرة. وإذا ظن مشغلو الخدمة أنه ربما يكون هناك نشاط احتيالي، فلهم أن يطلبوا أيضاً صورة شخصية للتحقق من الهوية *(١٣٦)*.

بيد أن هذه الأنواع من الآليات لا تمنع جميع الأنشطة التي تمارس تحت السن القانونية، وثمة قلق من أن الكشف قد يكون أكثر صعوبة في ضوء إغفال الهوية الذي تعاني منه البيئات الرقمية. وتوجد عدة خيارات في هذا الشأن، منها ما يلي:

- استخدام بيانات الاستدلال البيولوجي للتحقق من العمر: الكلام أو بصمات الأصابع أو سمات الوجه أو القزحية أو سمات الأذن *(١٣٧)*؛
- إجراء تقييمات عمرية طويلة الأجل تتجاوز التسجيل في المنصة الإلكترونية: بعد تسجيل المستخدم، يظل بإمكان المنصة أخذ الرسائل والمشاركات والنشاط في الاعتبار لإعادة تقييم العمر *(١٣٨)*؛
- مطالبة المستخدمين بإدخال العمر على الجهاز لدى حيازته واستخدام تاريخ الميلاد للسماح بتثبيت التطبيقات أو رفضه *(١٣٩)*؛
- المطالبة بمسح بطاقة تحديد الهوية ضوئياً والتحقق من صحتها ومضاهاتها بالمستخدم من خلال صورة حية باستخدام كاميرا شبكية أو كاميرا الهاتف *(١٤٠)*؛
- المطالبة بتقديم صورة أو مقطع فيديو للمستخدم والتحقق منه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للتحقق من العمر *(١٤١)*؛
- فيما يتصل بالمشتريات عبر الإنترنت، استخدام تفاصيل بطاقة الائتمان للتحقق من العمر *(١٤٢)*.

ومع ذلك، يتمثل أحد التحديات التي تواجهها هذه الأساليب في أنها تتطلب من المستهلكين (بمن فيهم الأطفال) مشاركة بيانات حساسة للغاية. ويمكن أن يتعارض هذا مع الأهداف التي تقوم عليها قوانين حماية البيانات والخصوصية، مما يتطلب من الحكومات الموازنة بين هذه الأهداف وبوابات العمر الفعالة *(١٤٣)*. وقد أثارت تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي شواغل أيضاً بشأن التحيزات والتمييز المحتملين، حيث يمكن أن تعتمد دقة برامج تحليل سمات الوجه على نوع جنس الفرد أو لون بشرته، وغير ذلك من الأمور *(١٤٤)*. وبناء على ذلك، توصي اللجنة الفرنسية للمعلوماتية والحرية بأن تمتثل أنظمة التحقق من العمر لمبادئ مثل التناسب، أو الحد الأدنى من التدخل، أو القوة، أو البساطة، أو التوحيد القياسي. كما أنها توصي بإعطاء الأولوية لأنظمة التحقق من العمر التابعة لجهات خارجية، والتي من شأنها تجنب تقديم البيانات الشخصية مباشرة إلى الموقع الذي يحاول المستخدم الدخول إليه *(١٤٥)*.

وتُقدم هذه التوصيات بالتوازي مع نزاع قانوني دائر في فرنسا، طعنت فيه المواقع الإباحية في المتطلبات القانونية للتحقق من العمر والتي هي عامة بطبيعتها، بدعوى أن على القانون الفرنسي أن يحدد طرقاً منفصلة للقيام بذلك.[١٦] ويسلط النزاع الضوء على أحد التحديات في التشريع من أجل تحديد بوابة عمر فعالة، وهو أن فرض التزام عام قد يترك المجال مفتوحاً أمام الجدل بشأن ما إذا كان الطرف الفاعل الاقتصادي قد اتخذ الخطوات الكافية. ومن ناحية أخرى، قد لا يكون اشتراط تقنيات محددة في مأمن مما سيحدث في المستقبل لأن طرق التحايل على هذه التقنيات تصبح معروفة بمرور الوقت. وهذا يبرز أيضاً عدم وجود معيار دولي أو صك آخر يمكن أن يتطور بمرور الوقت ويكون نقطة مرجعية للقوانين أو اللوائح المحلية.

١٦ ثمة نزاع مفتوح حالياً في فرنسا بشأن فشل المواقع الإباحية في التحقق من العمر بفعالية. وترتبط الشواغل القانونية بعدم وجود إرشادات في التشريع الفرنسي بشأن أدوات التحقق من العمر، وتناسب سبل الانتصاف المعتمدة لعدم التحقق الفعال من العمر، وتأثير سبل الانتصاف هذه على حرية التعبير؛ انظر Tribunal judiciaire de Paris, Jugement de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, *MG Freesites LTD c. ARCOM,* 4 October 2022, and Conseil d'État, aff. N° 463163, 29 November 2022, FR:CECHR:2022:463163.20221129.

٦-٢ حماية الفئات الضعيفة من وصول التسويق الرقمي إليها: تنظيم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها

في السياق الرقمي، يسمح جمع البيانات الشخصية بناء على كل من الخصائص الشخصية (العمر ونوع الجنس والأصل والموقع...) والجوانب السلوكية (الأصدقاء والشبكات والرياضة...) والأنشطة عبر الإنترنت (الصفحات التي جرى الإعجاب بها، والأشخاص الجارية متابعتهم، والتفاعلات مع المحتوى...) للعلامات التجارية باستهداف أكثر الأشخاص حساسية أو ضعفاً بإعلاناتها عن منتج معين أو تقنية تسويق معينة. فعلى سبيل المثال، قد تستهدف علامة تجارية للكحول إعلاناً يربط الكحول بالنجاح الاجتماعي والجنسي لشخص يتكرر حضوره للتظاهرات الاجتماعية. وبالمثل، قد تستهدف علامة تجارية لبدائل لبن الأم بإعلاناتها جميع النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين ٢٥ و٣٥ عاماً، أو النساء اللاتي تفاعلن مع محتوى الحمل عبر الإنترنت (نتائج البحث، والمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك). وبالإضافة إلى القلق من أن يكون بإمكان الاستهداف أن يزيد من قوة التسويق بوجه عام، ثمة خطر من أن يؤدي الاستهداف إلى تحفيز الطلب بين الفئات السكانية الضعيفة. كما أن الاستهداف غير مفهوم جيداً، بمعنى أن العمليات (الخوارزميات) المستخدمة للدفع بالمحتوى إلى المستخدمين وآثارها ليست متاحة في المجال العام.

وفي هذا السياق، استخدمت الحكومات مجموعة من النُهج لتنظيم الاستهداف، بما في ذلك ما يلي:

- الحد من جمع ومعالجة البيانات التي يمكن استخدامها لأغراض الاستهداف في سياق فئات سكانية محددة أو فئات محددة من المنتجات.
- حظر استخدام البيانات الشخصية/ الاستهداف لفئات سكانية محددة و/ أو فئات محددة من المنتجات.

وغالباً ما ترد هذه النهُج في القوانين التي تحكم حماية البيانات وتسعى إلى معالجة الشواغل الأوسع نطاقاً بشأن الخصوصية.

٦-٢-١ تحديد الفئات السكانية الضعيفة في البيئة الرقمية

كثيراً ما توفر قواعد التسويق التقليدية (القيود الجزئية) حماية معززة للأطفال. وقد توفر قوانين حماية المستهلك وغيرها من القوانين الحماية أيضاً للفئات الضعيفة. فعلى سبيل المثال، يمكن ملاحظة ذلك في سياق الخدمات المصرفية والمالية المقدمة للأفراد، أو فيما يتعلق بخدمة الكحول أو بيعه لمدمني الكحول أو لمن يعانون من اضطراب تعاطي الكحول. ومع ذلك، فالفئات السكانية الضعيفة التي تحتاج إلى حماية معززة قد تكون أوسع انتشاراً في البيئة الرقمية، وقد ترغب الحكومات في النظر في الاختلافات بين وسائط الإعلام التقليدية والوسائط الرقمية عند تحديد الفئات السكانية الضعيفة.

وقد أدخل أداء البيئة الإلكترونية بذاته مفهوم "الضعف الرقمي". فالبيئة الشخصية التي أنشأتها المنصات والأسواق الرقمية، والحاجة إلى الموافقة على الشروط والأحكام المعقدة مع إمكانية تصفحها المحدودة، فضلاً عن السرعة التي تُنفذ بها عمليات الشراء عبر الإنترنت، يمكنها أن تسهم في تعرض جميع المستهلكين للضعف *(١٤٦)*. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع المنصات الإلكترونية بالقدرة على تحليل الوقت الذي يكون فيه المستهلكون معرضين للضعف على نحو خاص بسبب الإجهاد أو القلق أو ظروف أخرى محددة في وقت معين *(١٤٧)*. ولا يُعترف في الصكوك القانونية الحالية بهذا المفهوم الواسع للضعف، وإن كانت مراجعة قانون الخصوصية الأسترالي ربما تشمل قائمة غير حصرية بالخصائص الفردية والعوامل الظرفية التي تشير إلى أن فردا ما ربما يكون يعاني من الضعف. وذكرت التعليقات الخارجية المقدمة لمراجعة هذا الصك أن المفهوم ينبغي أن يشمل الطرق التي تعالج بها البيانات لاستهداف المستهلكين وتوليد الضعف، وأنه لا ينبغي أن يقتصر على القدرة النفسية أو البدنية، ولا أن يرتبط بفئة معينة. وإذا اتخذنا من أدوات أخرى نموذجاً، مثل مدونة قواعد الممارسات المصرفية الأسترالية أو مدونة قواعد ممارسات التأمين العام، يمكن أن تشمل عوامل الضعف في قانون الخصوصية عبر الإنترنت الجديد العنف

العائلي، أو الاستغلال المالي، أو حواجز اللغة ومحو الأمية، أو الخلفية الثقافية، أو غير ذلك *(١٤٨)*.

ويمكن أيضاً أن تولي التشريعات اهتماماً بالغاً للسكان الضعفاء بطبيعة حالهم في قطاع محدد، ولا سيما مستهلكو المواد المسببة للإدمان *(١٤٩)*. وبينما لم يُعثر على أمثلة في التشريعات الحالية، فمن الممكن تقنياً تقييد الإعلان عن المشروبات الكحولية بحيث لا يستهدف الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الشرب أو الأشخاص الذين يمتنعون عن الشرب *(١٥٠)*،[١٧] والإعلان عن الأطعمة غير الصحية بحيث لا تستهدف الأطفال، والإعلان عن بدائل لبن الأم أو المنتجات الغذائية للرضّع والأطفال الصغار بحيث لا تستهدف النساء الحوامل أو أمهات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٣ سنوات. كما يمكن أن تقيد القوانين واللوائح وصول الإعلانات إلى أكثر السكان عرضة لخطر التأثر بهذه الممارسات وبالتالي الإصابة باعتلالات صحية معينة. وقد جرى الاعتراف بالضعف الخاص بقطاعات محددة في مجالات أخرى، مثل قطاع الطاقة أو القطاع المالي، ويدور نقاش محتدم حول حظر استهداف الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل بإعلانات إنقاص الوزن[١٨] ولكن لم تُحدد حتى الآن أي أحكام تتعلق بالضعف في قطاعات محددة في التشريعات المتعلقة بالتسويق الرقمي.

وقد تؤدي الإعلانات المستهدفة على الإنترنت أيضاً إلى تفاقم التمييز الموجود بالفعل في حالة عدم الاتصال بالإنترنت. فيمكن للتمييز المتعمد أو غير المتعمد الناتج عن الإعلانات المستهدفة أن يستبعد الأقليات من الفرص (كالسكن) ويدفعها نحو المنتجات الاستغلالية (مثل القروض المسددة يوم دفع الراتب). ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استهداف الإعلان أو استبعاده بشكل صريح، استناداً، على سبيل المثال، إلى "الاستساغة العرقية". ولكن حتى في حالة عدم وجود نية تمييزية، فقد جرى تحسين النظام بحيث يعرض الإعلانات على المستخدمين الذين من المرجح أن ينقروا عليها، مما قد يؤدي إلى تنبؤات عنصرية أو منطوية على تحيز جنسي. وفي الولايات المتحدة، توصلت شركة ميتا ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية إلى تسوية في عام ٢٠٢٢ لتقييد قدرة الشركة على استخدام أدوات استهداف معينة في إعلانات السكن. وأعلنت الشركة أنها ستطبق إجراءات مماثلة على إعلانات التوظيف والائتمان *(١٥١)*. ويمكن إثارة شواغل مماثلة بشأن التبغ، والنيكوتين، والكحول، والأطعمة والمشروبات، وبدائل لبن الأم. فعلى سبيل المثال، كثفت العلامات التجارية للأطعمة والمشروبات جهود التسويق الموجهة نحو الأقليات العرقية في الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة التعرض للتسويق الرقمي للأطعمة غير الصحية *(١٥٢)*. وباختصار، يمكن أن تعترف القوانين بمجموعة من الخصائص بوصفها مصدراً للضعف لأغراض فرض القيود على تسويق فئات محددة من المنتجات.

وبعد أن يحدد بلد ما فئات ضعيفة معينة ليمنحها حماية معززة، فله أن ينظر في الخيارات السياساتية الواردة أدناه لحماية تلك الفئات بمزيد من الفعالية.

٦-٢-٢ الحد من جمع ومعالجة البيانات الشخصية التي يمكن استخدامها في الاستهداف

في حالة عدم وجود قيود شاملة، يمكن تنظيم الإعلانات المستهدفة لفئات محددة من المنتجات عن طريق تقييد جمع البيانات ومعالجتها.

فقوانين حماية البيانات العامة تقيد في بعض الولايات القضائية جمع البيانات ومعالجتها، من ناحية. وغالباً ما تمنح قوانين حماية البيانات والخصوصية مستوى محدداً من الحماية للبيانات الحساسة التي تتضمن عموماً البيانات الصحية. وبذلك، يمكن أن تحظر هذه القوانين جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو استخدامها أو الإفصاح عنها بطرق يمكن أن تكشف عن معلومات عن الظروف الصحية التي يمكن استخدامها لأغراض التسويق. وقوانين حماية البيانات والخصوصية تقيد أيضاً معالجة بيانات الأطفال. ويمكن أن يسهم ذلك في حمايتهم من التنميط والإعلانات المستهدفة *(١٥٣)*. فعلى سبيل المثال، في الاتحاد الأوروبي، يحظر التوجيه بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية معالجة البيانات الشخصية للقصّر التي يجمعها أو يعدها مقدمو خدمات الوسائط السمعية البصرية وموفرو منصات تبادل مقاطع الفيديو، مثل التسويق المباشر والتنميط والإعلانات المستهدفة سلوكياً، معالجة تجارية الغرض *(١٥٤)*. وقد أعدت المملكة المتحدة مدونة قواعد من ١٥ معياراً ينبغي أن تمتثل لها المنظمات التي تقدم خدمات إلكترونية من المرجح أن يطلع عليها الأطفال في المملكة المتحدة. وتتضمن المدونة اتخاذ

١٧ أشد الأشخاص استهدافا من شركات الكحول هم أولئك الذين يشترون بالفعل منتجات كحولية بكميات كبيرة.

١٨ في الاتحاد الأوروبي، يشترط التوجيه بشأن أسواق الكهرباء والتوجيه بشأن الغاز على الدول الأعضاء كفالة وجود الضمانات الكافية لحماية العملاء المعرضين للضعف، تاركين للدول الأعضاء تحديد العملاء المعرضين للضعف؛ ويهدف هذا الغموض إلى الحماية من الافتقار إلى الطاقة. ويشترط التوجيه بشأن حساب الدفع الأساسي على الدول الأعضاء كفالة أن يكون المستهلكون الضعفاء الذين لا يتعاملون مع البنوك (الأشخاص الذين ليست لديهم إمكانية الوصول إلى حساب مصرفي أساسي) على دراية كافية بتوافر وخصائص حسابات الدفع ذات الميزات الأساسية. انظر Sajn N. Vulnerable consumers. Brussels: European Parliament ; 2021 (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690619/EPRS_BRI(2021)690619_EN.pdf، تم الاطلاع في ١٦ آذار/مارس ٢٠٢٣).

مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أساسياً، والتزامات بالشفافية، وإغلاق تحديد الموقع الجغرافي أو التنميط بصورة تلقائية، من بين متطلبات أخرى (١٥٥).

ومن الناحية الأخرى، يمكن أيضاً للدول الأعضاء أن تنظر في تقييد البيانات التي يمكن أن يجمعها ويعالجها مصنّعو فئات محددة من المنتجات. فعلى سبيل المثال، ترصد صناعة المواد الغذائية الأطفال والمراهقين باستمرار. وتتابع تفاعلاتهم مع معارفهم، وتفاعلهم مع الأجهزة والمنصات الرقمية، وعلاقتهم بالعلامات التجارية. وتتتبع الموقع الجغرافي للأطفال وأنماط الشراء والأكل، وتتفاعل معهم مباشرة، من خلال تطبيقات الهاتف المحمول ذات العلامات التجارية. ومن ثم، يجمع المصنّعون كميات كبيرة من البيانات التي تُستخدم بعد ذلك في إعداد استراتيجيات تسويق أكثر فعالية (١٥٦).

٦-٢-٣ الحد من استخدام البيانات الشخصية في الإعلانات المستهدفة

بالإضافة إلى تقييد جمع البيانات أو معالجتها، يمكن أن تحد الحكومات من استخدام البيانات الشخصية في التسويق. وفي هذا السياق، يشكل فرض حظر شامل على جميع أشكال التسويق المستهدف للتبغ والنيكوتين والكحول والأطعمة والمشروبات غير الصحية وبدائل لبن الأم خياراً سياساتياً متاحاً للحكومات. وقد دُعي إلى فرض حظر على الإعلانات المستهدفة بوجه عام في أوروبا والولايات المتحدة (١٥٧). ومن شأن فرض هذا الحظر على فئات محددة من المنتجات أن ينفذ تلك الدعوات تنفيذاً جزئياً.

ومن غير المحتمل أن يؤثر فرض الحظر الشامل على الإعلانات المستهدفة، في حد ذاته، على الإعلانات السياقية.[١٩] فعلى سبيل المثال، يمكن عرض لافتة تعلن عن مطعم للوجبات السريعة عند زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بدار سينما تقع بالقرب من ذلك المطعم. وبالتالي، قد تظل هناك حاجة إلى فرض قيود على الإعلانات السياقية حتى في حالة وجود حظر شامل على الإعلانات المستهدفة (١٥٨).

وفي حالة عدم وجود حظر عام على جميع الإعلانات المستهدفة، يظل بإمكان البلدان حظر التسويق الذي يستهدف فئات سكانية محددة. ويمكن تنفيذ ذلك من خلال قوانين حماية البيانات. ففي الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، يشترط التوجيه بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية على الدول الأعضاء كفالة عدم استهداف القصّر على وجه التحديد بالرسائل التجارية السمعية البصرية المتعلقة بالمشروبات الكحولية (١٥٩).

وعلاوة على ذلك، ففي الاتحاد الأوروبي، لا يمكن معالجة البيانات الشخصية للقصر التي يجمعها أو يعدها مقدمو خدمات الوسائط السمعية البصرية ومقدمو منصات تبادل مقاطع الفيديو، مثل التسويق المباشر والتنميط والإعلانات المستهدفة سلوكيا، معالجة تجارية الغرض (١٦٠).

والبديل عن ذلك هو أنه يمكن تنفيذ هذه الأنواع من القيود عن طريق المعايير المنصوص عليها في القوانين الخاصة بقطاعات محددة. ففي البرازيل، على سبيل المثال، ثمة قرار صدر في عام ٢٠١٤ يعتبر جميع الرسائل التجارية التي تستهدف الأطفال والمراهقين مسيئة (وبالتالي محظورة) (١٦١). وبالمثل، يحظر القانون المتعلق بالتغذية ومكونات المواد الغذائية والإعلان عنها في شيلي الإعلان عن الأغذية الغنية بالسعرات الحرارية أو الدهون أو السكر أو الملح الموجهة للأطفال دون سن ١٤ عاماً (١٦٢).

وقد يستلزم البت فيما إذا كان التسويق الرقمي "موجها إلى" الأطفال أم لا تحليل محتوى التسويق والسياقات التي يظهر فيها. ففي عام ٢٠١٨، على سبيل المثال، اعتبرت هيئة معايير الإعلان أن الإعلانات عن الرّم بواسطة شركة دياجيو على منصة سنابشات كانت موجهة إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً لأنها عرضت عدسة من عدسات المنصة سمحت للمستخدمين بالظهور في شكل قراصنة (١٦٣). ولكن بعيدا عن المحتوى والسياق، فإن حظر التسويق الموجه للأطفال يستلزم حظر استهداف الأطفال (وإن كانت هذه القوانين لا تركز صراحة على الاستهداف في التسويق الرقمي). وبالمثل، عند تحديد ما إذا كان التسويق "يجذب" الأطفال، قد يكون الاعتبار الأساسي هو محتوى ذلك التسويق، ولكن كيفية استهداف التسويق قد تشكل أيضاً اعتباراً مهماً.

وثمة ولايات قضائية أخرى تحمي الأطفال من التسويق بتوفير فترات حظر في تشريعاتها. فعلى سبيل المثال، تحظر المملكة المتحدة على التلفزيون وخدمات البرامج حسب الطلب المقدمة فيما بين الساعة ٥:٣٠ صباحا والساعة ٩ مساء تضمين إعلانات عن منتجات الأطعمة والمشروبات الأقل فائدة للصحة (١٦٤). وتهدف فترات الحظر هذه إلى تقليل التعرض للتسويق، ويمكن نقلها إلى البيئة الرقمية. وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، اعتمدت ولاية يوتا مؤخراً قانوناً يحظر على الأطفال دون سن ١٨ عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الساعة ١٠:٣٠ مساء والساعة ٦:٣٠ صباحاً، وتشترط على خدمات وسائل التواصل الاجتماعي منع القصّر في ولاية يوتا من الوصول إلى حساباتهم أثناء فترة الحظر، وهو إعداد افتراضي لا يستطيع أحد تعديله غير الوالدين أو الأوصياء (١٦٥). بيد أن استخدام فترات الحظر هذه أقل تكيفاً مع تنظيم الاستهداف.

١٩ الإعلان السياقي هو الإعلان الذي يُعرض وفقاً للموقع الإلكتروني الجاري زيارته أو المحتوى الجاري عرضه.

٦-٢-٤ استهداف التسويق بعيداً عن الفئات السكانية الضعيفة

يُشكِّل استهداف التسويق استباقياً بعيداً عن الأطفال والفئات السكانية الضعيفة الأخرى ممارسة أخرى متاحة للمعلنين. ويمكن العثور على مثال واسع جداً على ذلك في القانون المذكور أعلاه المعتمد في ولاية يوتا، والذي يحظر أيضاً على منصات التواصل الاجتماعي عرض أي إعلانات على الحسابات التي يديرها القصّر في ولاية يوتا *(١٦٦)*. وفي هذه الحالة، يتعين على العلامات التجارية أو المنصات الإلكترونية معالجة بيانات المستخدمين لتحديد أعمارهم والتأكد من عدم وصول إعلانات معينة إلى الأطفال. وثمة مثال أضيق نطاقاً يتمثل في أن هيئة معايير الإعلان قد سلطت الضوء على مزايا أخذ عدة عوامل في الاعتبار بالإضافة إلى العمر عند استهداف الإعلانات المقيدة بالعمر. وينبغي أن تكون هذه العوامل قائمة على المصالح. فعلى سبيل المثال، قد يستهدف معلن عن المشروبات الكحولية بحملته عملاء يزيد عمرهم المسجل عن ١٨ عاماً ويهتمون بشراء منزل. وعلى العكس من ذلك، قد يلغي من حملته اختيار العملاء الذين يبلغ عمرهم المسجل أكثر من ١٨ عاماً ولكنهم مهتمون بعلامة تجارية للملابس تجذب انتباه المراهقين على نحو خاص *(١٦٧)*.

ويمكن لما إذا كان المعلن قد اتخذ خطوات لاستهداف التسويق بعيداً عن الفئات السكانية الضعيفة أن يشكل عاملاً جديراً بأن يوضع في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان التسويق "موجهاً" أو "جاذباً" لفئة ضعيفة ما. ويمكن على النقيض إنشاء التزامات إيجابية لاستهداف التسويق بعيداً عن هذه الفئات لخفض تعرضها. ويرجى النظر إلى الرسم التوضيحي الوارد في الشكل ١٣.

الشكل ١٣- تقييد التسويق الرقمي للأطفال والفئات السكانية الضعيفة



الإطار ٦. الخيارات السياساتية

تقييد الإعلان المستهدف وحماية الأطفال والفئات السكانية الضعيفة الأخرى من ممارسات التسويق الرقمي غير القانونية:

تنفيذ قيود شاملة على تسويق فئات محددة من المنتجات ضماناً لمستوى عال من الحماية الصحية والحد من تعرض الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى لتسويق تلك المنتجات

في حالة عدم وجود قيود شاملة:

- اشتراط آليات فعالة للتحقق من العمر بموجب القانون لحماية الأطفال من الوصول إلى المحتوى المقيد بالعمر على الإنترنت والحد من تعرضهم للتسويق
- حظر الإعلانات التي تستهدف فئات محددة من المنتجات عن طريق فرض قيود على جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها، أو قوانين خاصة بقطاعات محددة، أو مزيج من الحلين

وفي حالة عدم وجود حظر شامل على استهداف فئات محددة من المنتجات:

- تقييد جمع البيانات عن طريق العلامات التجارية/ المعلنين عن فئات محددة من المنتجات
- تحديد الفئات السكانية الضعيفة التي تحتاج إلى حماية معززة من الإعلانات المستهدفة
- حظر استهداف الفئات السكانية الضعيفة فيما يتعلق بفئات محددة من المنتجات
- الاشتراط على المعلنين أن يستبعدوا الفئات السكانية الضعيفة استباقياً من استهداف فئات محددة من المنتجات بإعلاناتهم.

ويلخص الشكل ١٣ هذه الخيارات السياساتية

٧- تقييد التسويق عبر المؤثرين وإشراك المستخدمين

بخلاف التسويق الذي تدفع ثمنه العلامات التجارية مباشرة على المنصات الرقمية، تمكّن منصات التواصل الاجتماعي المعلنين من تسويق منتجاتهم من خلال وسائل أخرى، من بينها التسويق عبر المؤثرين وإشراك المستخدمين. وينطوي التسويق عبر المؤثرين على تعاون تجاري مباشر بين العلامة التجارية والمؤثر لتسويق منتج ما أو العلامة التجارية نفسها. وتقنيات إشراك المستخدمين تشجعهم على المشاركة بنشاط مع علامة تجارية أو منتج عبر الإنترنت، بوسائل منها التعليق على المحتوى أو مشاركته أو الإعجاب به.

واليوم، تقيد القوانين الوطنية التسويق عبر المؤثرين، بما في ذلك عن طريق اشتراط الإفصاح عن الأماكن التي تكون فيها منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي يضعها المؤثر مرتبطة بعلاقة تجارية ومن خلال تطبيق قيود تسويقية على المؤثرين. وكقاعدة عامة، حيثما وُجدت علاقة تجارية (صلة مادية) بين المؤثر والمعلن، يمكن اعتبار المحتوى إعلاناً مدفوع الأجر يخضع للقيود التسويقية.[٢٠] ويمكن أن يتناقض هذا مع المحتوى الذي ينشئه المستخدم، والذي لا يُوزّع وفقاً لعلاقة تجارية ولا يُقيّد بنفس طريقة التسويق عبر المؤثرين.

ولأغراض هذه المناقشة، يشكل المحتوى الذي ينشئه المستخدم مواد ينتجها أو يشاركها المستهلكون (المستخدمون)، ولا تعتبر إعلاناً أو ترويجاً محظوراً يقدمه المستخدم لعدم وجود علاقة تجارية مع العلامة التجارية، ولكن هذا المحتوى يسهم مع ذلك في الترويج للمنتجات وتعميم استهلاكها *(١٦٨)*. ويمكن أيضاً للعلامات التجارية نفسها إنتاج المحتوى الخاص بها في ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، التي لا يمكن دائماً وصفها بأنها إعلانات أو ترويج محظور، ولكنها قد تظل وسيلة للترويج لمنتجاتها، حيث إن هذا المحتوى يسهم في التعرف على العلامة التجارية وتعميم المنتجات. ويمكن عادة أن يعبر المستهلكون عن إعجابهم بهذا المحتوى ومشاركته، ومن ثم يصبح قادراً على الانتشار على نطاق واسع.

٢٠ قد يختلف ما يشكل صلة مادية من بلد إلى آخر، ولكن الهند، على سبيل المثال، تقدم القائمة غير الحصرية التالية: التعويض النقدي أو غيره؛ والمنتجات المجانية والخصومات والهدايا؛ ومدخلات المسابقات واليانصيب؛ والرحلات أو الإقامة في الفنادق ؛ ومقايضات وسائط الإعلام؛ والتغطية والجوائز ؛ والعلاقات الأسرية أو الشخصية أو علاقات العمل. انظر Department of Consumer Affairs; 2023 (Endorsement Know-Hows (consumeraffairs.nic.in، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣). وفي فرنسا، يعرف اقتراح قانون لمكافحة عمليات الاحتيال والتجاوزات التي يرتكبها المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي المؤثر بأنه شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنشاء المحتوى ونشره من خلال أدوات الاتصال بالإنترنت مقابل مكافأة أو منفعة عينية من أجل الترويج لسلع أو خدمات أو قضية ما (المادة ١) [ترجمة غير رسمية أعدها المؤلفون]. انظر Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les derives des influenceurs sur les reseaux sociaux [اقتراح لقانون لمكافحة عمليات الاحتيال والتجاوزات التي يرتكبها المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي]، ٢٠٢٣ (790-i-380-PPL-Delaporte-Vojetta- influenceurs réseaux sociaux_pastillé_publication (assemblee-nationale.fr)، تم الاطلاع في ١١ نيسان/ أبريل ٢٠٢٣).

وفي الأماكن التي تقرر فيها البلدان تنظيم المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، يجب التمييز بين فئتين من المحتوى.

- استخدام المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لأغراض تجارية، الذي يخضع لقيود في بعض الولايات القضائية. وتتضمن هذه الفئة ما يلي: قيام العلامة التجارية بمشاركة تعليقات المستخدمين على المنتج؛ وتنظيم المسابقات التي تتطلب من المستخدمين الترويج للعلامة التجارية؛ والسماح للمستخدمين بـ"الإعجاب" بمنشورات العلامة التجارية ومحتواها ومشاركتهما؛ وما إلى ذلك.

- والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون والذي لا يتسم بالطابع التجاري. وتشمل هذه الفئة تعليقات المستهلكين، بما فيها تعليقات المؤثرين، أو منشوراتهم بشأن منتج معين دون ارتباطها بهذا المنتج بأي علاقة تجارية.

وكانت الحاجة إلى تحديد المحتوى التجاري الذي ينشئه المستخدمون في صميم نزاع شركة *Glo Hyper* ضد سلطة المنافسة الإيطالية. فقد زعمت سلطة المنافسة في هذه القضية أن شركة British American Tobacco Italia (شركة التبغ البريطانية الأمريكية في إيطاليا) وفرادى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي انتهكوا قانون المستهلك الإيطالي من خلال منشورات على منصة إنستاغرام تروج لأحد منتجات التبغ المسخَّن. وشجع المؤثرون متابعيهم على نشر المحتوى باستخدام العديد من علامات التصنيف دون مطالبتهم بالإفصاح عن ما تتسم به المنشورات من طبيعة تجارية. ثم أعاد المؤثرون نشر "أفضل" محتوى أنشأه المستخدمون *(١٦٩)*. وفي النهاية، التزمت الشركة والمؤثرون بجملة أمور منها إزالة المنشورات، واستخدام وسوم مناسبة في الإعلانات المقبلة عبر المؤثرين، ومطالبة المتابعين باستخدام علامات التصنيف عند مشاركة المحتوى. وبعد هذه الالتزامات، رفضت السلطة التنظيمية الخلوص إلى وقوع جريمة. وتوضح هذه الحالة كيف يمكن استخدام المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لأغراض تجارية والتحديات التي يفرضها ذلك على تطبيق قواعد التسويق. وقد حاولت بعض الولايات القضائية تنظيم هذا المجال.

الإطار ٧: دراسة حالة: تنظيم فنلندا لتسويق المشروبات الكحولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

البلد: فنلندا

القانون: قانون مكافحة الكحول

في عام ٢٠١٥، وضعت فنلندا ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قانون الكحول (١٧٠). وتحظر أحكام هذا القانون تسويق المشروبات الكحولية في الحالات التالية:

"إذا استخدم الطرف الفاعل التجاري المُعلِن في خدمة من خدمات الشبكات الإعلامية التي يديرها بنفسه أي محتوى نصي أو مرئي يعده المستهلكون أو إذا طرح محتوى نصياً أو مرئياً أعده بنفسه أو عن طريق المستهلكين، ويقصد به أن يتشاركه المستهلكون".

القيود:

يحد تعديل قانون الكحول من الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي ويحظر إدراج المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في تسويق المعلنين للكحول. ويحظر التعديل الإعلان عن الكحول في الألعاب واليانصيب والمسابقات، وبالاقتران معها، في أي وسيط إعلامي، بما في ذلك عبر الإنترنت. ولا يمكن للعلامات التجارية للمشروبات الكحولية توزيع المحتوى الذي جرى تحميله في الأصل من قِبَل مستهلك ما عبر ملف تعريفه الشخصي الخاص، مثل التعليقات أو الصور أو مقاطع الفيديو التي تحتوي على مشروبات كحولية. ويقيد التعديل أيضاً أي محتوى هدفه مشاركة المستهلكين له. ولذلك يجب على العلامات التجارية للمشروبات الكحولية تعطيل وظيفة المشاركة في جميع إعلاناتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا يزال يُسمح للمستخدمين "بالإعجاب" بالمحتويات. ويُسمح بالإعلانات الممولة التي لها راعٍ في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يجب على المعلن التأكد من أن الإعلان يستهدف الأشخاص الذين بلغوا السن القانونية للشرب، ويجب إزالة وظيفة المشاركة من الإعلانات الممولة. وتنطبق هذه القيود المفروضة على التسويق المحلي في فنلندا وكذلك أي تسويق من الخارج يستهدف الجمهور في فنلندا. ومع ذلك، يصعب جعل هذا التشريع نافذاً على التسويق المتدفق إلى الداخل. كما أن تقييماً لتنفيذ هذا القانون كشف عن أن العلامات التجارية تلتف حول التشريعات باستخدام العلامات (tags) وعلامات التصنيف، والتعاون مع تجار التجزئة والمطاعم، ورعاية التظاهرات الموسيقية والرياضية، ولا يزال كل ذلك مسموحاً به.

وعلى الرغم من الصعوبات العملية، تقدم الحالة الفنلندية مثالاً على كيفية قيام الولايات القضائية بتنظيم إشراك المعلنين للمستخدمين، بما في ذلك استخدامهم للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون من الجهات الثالثة، ومن ثم ضمان نهج أكثر شمولاً لتنظيم التسويق الرقمي.

ولقد حاولت أيرلندا أيضاً تنظيم المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في مشروع قانونها بشأن تنظيم السلامة والإعلام على الإنترنت لعام ٢٠٢٢، الذي ينص على إمكانية اعتماد مدونات للسلامة على الإنترنت تحظر أو تقيد الرسائل التجارية المتعلقة بالأطعمة والمشروبات غير الصحية في المحتوى الذي ينشئه المستخدمون *(١٧١)*.

ويكتسي التمييز بين المحتوى التجاري وغير التجاري الذي ينشئه المستخدمون أهمية لأغراض المسؤولية. ففي الحالة الأولى، قد تُحمَّل العلامات التجارية والمنصات الإلكترونية والمؤثرون المسؤولية عن سلوكهم التجاري الذي ينتهك قواعد استخدام المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لأغراض تجارية. وفي الحالة الثانية، مع ذلك، لا تُحمَّل العلامات التجارية عادة المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون بشأن منتجاتهم، حيث لا تتحكم العلامات التجارية في المحتوى. كما أن التمييز بين المحتوى التجاري وغير التجاري سيحدد أيضاً ما إذا كان هذا المحتوى مشمولاً بالحماية بموجب حرية التعبير وإلى أي مدى هو مشمول بها.

ويتوقف ما إذا كانت المنصات الإلكترونية التي تستضيف المحتوى الذي ينشئه المستخدمون مسؤولة عن هذا المحتوى أم لا على قواعد الإشراف على المحتوى المطبقة في البلد.[٢١] ففي معظم الولايات القضائية، لا تتحمل المنصات الإلكترونية المسؤولية بوجه عام عن المحتوى المنشور على مواقعها عن طريق المستخدمين. وقد تكون هناك محاذير لهذه القاعدة العامة في سياقات محددة مثل ما يتعلق بتوزيع المواد الإباحية للأطفال أو التحريض على العنف أو المعلومات المغلوطة، لكن هذه المحاذير لا تغير القاعدة العامة عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الذي ينشئه المستخدمون فيما يتعلق بأنواع التسويق التي يتناولها هذا المنشور.

---

٢١ الجدل القانوني حول ما إذا كانت المنصات مسؤولة عن المحتوى الذي يجري نشره بواسطة المستخدمين لا يزال دائراً حالياً في الولايات المتحدة في قضية المحكمة العليا Chotiner I *Twitter v Taamneh and Gonzalez v Google;* . قضيتان في المحكمة العليا قد تُدمّرا الإنترنت. ذا نيويوركر. ٢٥ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٣ (قضيتان في المحكمة العليا قد تُدمّرا الإنترنت | ذا نيويوركر. ٢٥ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٣، تم الاطلاع في ١٦ آذار/مارس ٢٠٢٣).

الإطار ٨: الخيارات السياساتية



تنظيم التسويق عبر المؤثرين وحماية المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من استخدامه لأغراض تجارية في التسويق الرقمي:



تنفيذ قيود شاملة على تسويق فئات محددة من المنتجات لحظر التسويق عبر المؤثرين وإشراك المستخدمين لأغراض تجارية



إخضاع المؤثرين للتنظيم مباشرة، وذلك مثلاً عندما يكون المؤثرون من مواطني الولاية القضائية أو موجودين فيها



منع المعلنين من استخدام المؤثرين لأشكال التسويق المحظورة أو تقييدهم في ذلك، أي توسيع نطاق القيود التسويقية المطبقة على المعلنين لتشمل استخدام التسويق عبر المؤثرين



تنظيم المنصات الإلكترونية، مع فرض التزامات عليها فيما يتعلق بالتسويق عبر المؤثرين، بما في ذلك الالتزام بالإفصاح عن التسويق ومنع أو إزالة التسويق المحظور عبر المؤثرين



التفرقة بين التسويق والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون والذي لا يشكل تسويقاً، بالرجوع إلى ما إذا كان المحتوى تجارياً بطبيعته



منع المعلنين من استخدام المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو تقييدهم في ذلك. ومن ذلك، على سبيل المثال أنه يجوز للدول الأعضاء حظر إمكانية استخدام المعلنين عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في أي أغراض تجارية، وتقييد المعلنين في إجراء المنافسات على الإنترنت، ومشاركة تعليقات المستخدمين على المنتج، والحد من قدرة المستخدمين على مشاركة محتوى المعلن، أو تقييد المعلنين في إشراك المستهلكين بنشاط في وسائل التواصل الاجتماعي



النظر في تنظيم المنصات الإلكترونية لمنع إيلاء الأولوية للمحتوى أو تخصيصه حيثما تنطبق قيود خاصة بقطاعات محددة، ومن ذلك على سبيل المثال حظر إيلاء الأولوية للمحتوى المتعلق بمنتجات التبغ أو النيكوتين أو تخصيصه

ويلخص الشكل ١٤ هذه الخيارات السياساتية.

الشكل ١٤- تقييد التسويق عبر المؤثرين وإشراك المستخدمين



٨- أدوات الرصد والإنفاذ الفعالين للقيود المفروضة على التسويق الرقمي

يأتي إنفاذ القيود المفروضة على التسويق الرقمي مصحوباً بمجموعة من التحديات. أولاً، مراقبة التسويق الرقمي معقدة لأن أغلبية الممارسات معتمة (٨-١). ثانياً، يمكن أن تُقدم مجموعة من الجهات الفاعلة على اعتماد مجموعة من تدابير الإنفاذ، مما يقِيم إطاراً معقداً للحوكمة (٨-٢). ثالثاً، يمكن أن تشكل حقيقة أن التسويق الرقمي ينتقل عبر الحدود تحدياً أمام الإنفاذ، لأنها تتطلب تعاوناً في مجال الإنفاذ بين الشرطة والسلطات القضائية (٨-٣).

٨-١ رصد التسويق الرقمي

غالباً ما تكون الوكالات الصحية مسؤولة عن رصد التسويق الرقمي للتبغ والنيكوتين والكحول والأطعمة والمشروبات غير الكحولية وبدائل لبن الأم. ويُشكِّل رصد تلك الممارسات مُقدِّمة لإنفاذ القواعد المنطبقة، ومن ثم لردع الانتهاكات. كما أنه وسيلة جيدة لمراقبة الابتكار التكنولوجي في التسويق والحاجة إلى إصلاحات تشريعية أو سياساتية محتملة.

ومع ذلك، يصعب رصد التسويق الرقمي بسبب الكم الكبير من المحتوى الإلكتروني وطبيعة هذا المحتوى، حيث إن معظم التسويق عبر الإنترنت معتم *(١٧٢)*.

- غالباً ما يكون التسويق مرئياً فقط للمستهلك المستهدف وليس لسلطات الإنفاذ.
- لا ترى سلطات الإنفاذ والمستهلكون بالضرورة نفس المحتوى لأن المستهلكين مستهدفون بموجب خوارزميات محددة بناء على اهتماماتهم ونشاطهم على الإنترنت.
- غالباً ما يكون التسويق سريع الزوال بطبيعته (يتم عرضه لفترات قصيرة من الزمن) *(١٧٣)*.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تشمل نُهج الرصد ما يلي:

- عمليات التفتيش عبر الإنترنت التي تجريها سلطات الإنفاذ،
- استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد المحتوى الإلكتروني،
- فرض التزامات الإفصاح على المنصات الإلكترونية،
- فرض التزامات الإفصاح على المصنّعين أو الموزعين أو تجار التجزئة لمنتجات معنية.

ويتمثل أحد نُهج تناول الرصد في تعيين مجموعة من المفتشين لرصد المحتوى الإلكتروني للكشف عن أي نشاط من أنشطة التسويق الرقمي غير القانونية. فعلى سبيل المثال، يوجد لدى كل من سنغافورة والبحرين أفرقة رصد خاصة تزور المنصات الإعلامية وترصد الإعلانات استناداً إلى عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية *(١٧٤)*. بيد أن هذا النهج كثيف استخدام الموارد بمعنى أن حجم المحتوى الإلكتروني المعني كبير، مما يجعل من الصعب رصد كل المحتوى. وقد يواجه المفتشون أيضاً تحديات تتعلق بالخصوصية عند إنشاء ملفات التعريف الفردية للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ورصدها. كما أن استخدام المفتشين من الأفراد أسهل في بعض السياقات من غيرها. فعلى سبيل المثال، غالباً ما يكون رصد التسويق الرقمي لمنتجات التبغ أسهل من رصد التسويق الرقمي لمنتجات النيكوتين لأن سوق التبغ شديدة التركيز مع وجود عدد قليل من كبار المصنّعين في حين أن سوق منتجات النيكوتين متنوعة وصغيرة الحجم. وبالمثل، قد يكون ذلك أسهل إذا اتخذت تدابير الترخيص وسيلة تكميلية للرقابة على قطاع ما.

ويشكل استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الرصد نهجاً آخر. فعلى سبيل المثال، استخدم الذكاء الاصطناعي في فييت نام لأخذ عينات من المحتوى الرقمي وتحديد الإعلانات المتعلقة ببدائل لبن الأم *(١٧٥)*. كما يعكف مكتب المنظمة الإقليمي لأوروبا على تطوير تطبيق لمسح الإعلانات عن المنتجات غير الصحية من هواتف الأطفال تلقائياً *(١٧٦)*. بيد أن نظُم الذكاء الاصطناعي تنطوي أيضاً على بعض الحدود، لأنها غير قادرة على تقييم السياق الذي ينشر فيه محتوى معين، وتكون متحيزة في بعض الأحيان، مما يفضي إلى التمييز *(١٧٧)*. ومع ذلك، فقد تكون هذه الحدود أقل أهمية لرصد الإعلانات من رصد المحتوى الإلكتروني المدني والسياسي.

ويشكل فرض التزامات الإفصاح، من خلال إنشاء سجلات الإعلانات مثلاً تطوراً هاماً آخر يدعم الرصد. فالمادة ٣٠ من قانون الخدمات الرقمية تشترط على المنصات الإلكترونية الكبيرة جداً نشر مستودع يوضح بالتفصيل جميع الإعلانات المباعة على خدمتها ومعلومات معينة، مثل هوية مشتري الإعلان، والفترة التي عُرض فيها الإعلان، والتركيبة السكانية للجمهور، ومعلومات عن كيفية استهداف الإعلان.[٢٢] وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي ليس أول ولاية قضائية تسن مثل هذه القاعدة، فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يشترط فيها إعداد سجلات لجميع الإعلانات وليس فقط للإعلانات السياسية.[٢٣] ويمكن أن يكون هذا الصك مفيدا لموظفي إنفاذ القانون في رصد الامتثال للوائح الإعلان. ففي شكوى لاستصدار أمر تفسيري وزجري أمام محكمة مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة، على سبيل المثال، استخدم المركز القانوني للحملة سجلات الإعلانات التي أعدتها فيسبوك طواعية لادعاء حدوث انتهاك لقانون الانتخابات الاتحادي خلال الحملة الانتخابية لعام ٢٠١٨ عن طريق سلسلة من إعلانات فيسبوك *(١٧٨)*.

٢٢ أنشئ نظام مماثل وأكثر بدائية بواسطة منصة فيسبوك من خلال مكتبة الإعلانات الخاصة بها؛ انظر Carah N and Brodmerkel S. Regulating platforms' algorithmic brand culture: The instructive case of alcohol marketers on social media. In: Flew T and Martin FR, editors. Digital platform regulation: Global perspectives on Internet governance. Cham: Palgrave Macmillan. 2022; 111-131. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95220-4_6, p. 126.

٢٣ أعدت كندا وولاية واشنطن سجلات للإعلانات السياسية.

ومن الحدود المقيدة للسجلات التي يشترطها قانون الخدمات الرقمية أنها لا تفرض إلا على المنصات الإلكترونية الكبيرة ولكن ليس على المصنّعين أو الموزعين أو تجار التجزئة. وفي سياق القيود المفروضة على هذا القطاع المحدد، يتمثل نهج آخر في مطالبة الأطراف الفاعلة الاقتصادية في ذلك القطاع بالإفصاح للحكومة عن ممارسات التسويق. ففي كندا، على سبيل المثال، يجب على صنّاع التبغ ومستورديه تزويد الحكومة بمعلومات عن منتجات التبغ الخاصة بهم، بما في ذلك حملاتهم التسويقية *(١٧٩)*. والالتزام نفسه مفروض في بلدان أخرى. ولهذه التقارير والمستودعات التسويقية الخاصة بالقطاع المحدد حدود متأصلة من حيث أنها:

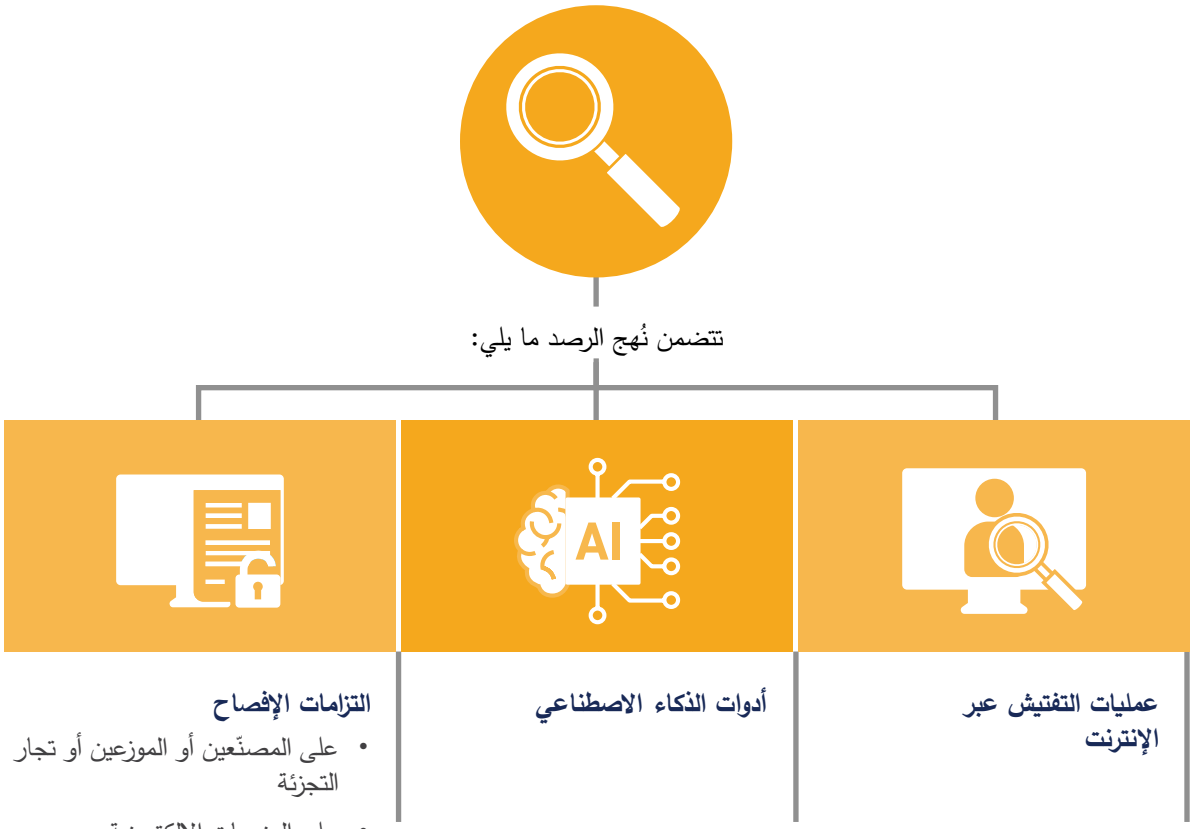
- تعتمد على معلومات يقدمها الصناع والمنصات الإلكترونية، وتشترط على السلطات التحقق من أن المعلومات كاملة ودقيقة.
- تميل إلى أن تنطوي على قدر كبير من المعلومات وتشترط على السلطات تخصيص موارد ضخمة للتحليل والرصد.
- توفر معلومات عن محتوى حملات التسويق التي يشنها المعلنون، ولكنها لا تشير بالضرورة إلى أنماط محددة من الاستهداف، أو حجم الوصول، أو الفئات السكانية المعينة التي وصلت إليها الإعلانات. وبذلك، ففي حين أن التزامات الإفصاح قد تكون فعالة بوجه عام في رصد التسويق الرقمي، فقد تكون أقل أهمية إذا ما طُبقت على القطاعات التي لا توجد فيها سوى قيود جزئية. فعلى سبيل المثال، قد لا يسمح الإفصاح عن تسويق الأطعمة والمشروبات غير الكحولية من قبل المنصات الإلكترونية الكبيرة للهيئات التنظيمية بمراقبة ما إذا كان التسويق يستهدف الأطفال أم لا.

ويتمثل أحد الخيارات السياساتية المتاحة للتصدي جزئياً لهذه التحديات في جعل التقارير والمستودعات علنية، أو السماح بتبادلها مع منظمات المجتمع المدني لتمكينها من إجراء التحليل والرصد.

وتتألف الخيارات السياساتية لدعم رصد المحتوى الإلكتروني، بما في ذلك المحتوى السريع الزوال، من مزيج من جميع النُهج السابقة المطبقة على جميع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد:

- استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسمح برصد كميات كبيرة من الإعلانات؛
- اختيار أناس يُكلفون بالإشراف على قرارات الذكاء الاصطناعي؛
- الالتزام بالاحتفاظ بسجلات المحتوى ونشرها لأغراض التحقيقات المحتملة.

الشكل ١٥- رصد التسويق الرقمي



وبالإضافة إلى الرصد العلني، قد تكون جهات فاعلة أخرى مسؤولة عن رصد التسويق الرقمي، كما هو مبين في الشكل ١٦.

الشكل ١٦- الجهات الفاعلة الأخرى المسؤولة عن رصد التسويق الرقمي



لا تخضع المنصات الإلكترونية وخدمات الاستضافة ومقدمو خدمات الإنترنت عموماً لواجب عام برصد المعلومات التي ينقلونها أو يخزنونها، وإن كان يمكن أن يُشترط عليهم إجراء رصد مستهدف أو مؤقت	أعدت المنصات الإلكترونية شروط الاستخدام الخاصة بها التي تتضمن عادة إجراء عمليات الرصد الخاصة بها	يجوز لرابطات الإعلان إجراء عمليات الرصد الخاصة بها	يمكن للمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وعامة الناس، بما في ذلك المنافسون، رصد التسويق الرقمي من خلال مستودعات الإعلانات إذا ما مُنحوا حق الوصول إليها.

وقد ثبت أن الجهات الفاعلة غير الدول ناشطة على نحو خاص في رصد التسويق الرقمي، كما هو مبين في الإطار التالي.

الإطار ٩: دراسة حالة: الجهات الفاعلة غير الدول في إنفاذ القيود المفروضة على التسويق الرقمي

الجهات الفاعلة غير الدول في إنفاذ القيود المفروضة على التسويق الرقمي

توصي اتفاقية المنظمة الإطارية بأن يعكف العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الدول، على إجراء رصد صارم لإنفاذ اللوائح الحالية وتسهيل التعاون الدولي *(١٨٠)*. ومن الأمثلة على الرصد الذي يقوده المجتمع المدني في شراكة رسمية مع الدول الأعضاء حركة الإبلاغ عن إنفاذ قوانين التبغ، وهي نظام للرصد الرقمي المستمر في الوقت الحقيقي يتولى رصد تسويق التبغ حال حدوثه. وتستطيع الحركة تزويد الحكومات بمعلومات فورية حتى تتمكن من التصرف في الوقت الحقيقي. وتتاح بيانات الحركة لمقرري السياسات عن طريق تقارير الحالة ولوسائط الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين عن طريق المنشورات *(١٨١)*. وتعمل الحركة حالياً في المكسيك والهند وإندونيسيا، ونهجها المعياري قابل للتكرار في أي مكان وعلى منتجات أخرى غير التبغ. وهي مورد متاح بالمجان للحكومات وشركائها.

ويرصد المجتمع المدني أيضاً عملية تنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. ففي فييت نام، على سبيل المثال، يقوم جهاز كشف الانتهاكات الافتراضي تلقائياً بمسح الإعلانات التي يحتمل أن تكون غير قانونية التي تنشرها علامات تجارية مختارة لبدائل لبن الأم على فيسبوك *(١٨٢)*. ويسمح التطبيق أيضاً لأي شخص بتحميل محتوى إضافي لأغراض التحقق. وبينما كان التطبيق مقتصراً في البداية على بدائل لبن الأم في فييت نام، فقد اتسع نطاقه الآن ليشمل التبغ والمشروبات الكحولية في عدة بلدان مختلفة.

ويمكن أيضاً أن تسهم المنظمات الدولية في تطوير أدوات رصد فعالة. فمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا بصدد إعداد إطار الرصد المعروف باسم CLICK، وهو أداة لرصد التسويق الرقمي للمنتجات غير الصحية للأطفال والمراهقين *(١٨٣)*. ويتألف هذا الإطار من تطبيق يرسم خرائط التعرض للتسويق الرقمي ويلتقط الشاشة التي تعرض المحتوى الذي يراه الأطفال على هواتفهم الذكية. وإطار الرصد هذا قيد الإعداد حالياً.

وفي نظام تنفِّذ فيه الرصدَ أيضاً جهاتٌ فاعلة غير الدول، فمن شأن منح الصفة القانونية لتلك الجهات الفاعلة لرفع دعاوى ضد ممارسات التسويق الرقمي غير القانونية أن يسهل الإنفاذ أيضاً. وتوفر هذه الإمكانيةَ بالفعل رابطاتُ الإعلان، مثل هيئة معايير الإعلان أو مجلس الهند لمعايير الإعلان، التي تسمح عادة لأي شخص برفع دعوى بموجب أنظمة تسوية المنازعات الخاصة بها.

ويكشف أيضاً تنوع آليات الرصد الحالية أنه يمكن تكييف أدوات مختلفة مع تقنيات التسويق الرقمي المختلفة. فرصد الإعلانات المصورة، على سبيل المثال، قد يكون أسهل ويتطلب أدوات أقل قوة من رصد الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن أن يتوقف مدى ملاءمة أداة أو أخرى من أدوات الرصد على عوامل مثل ما يلي:

- كمية الإعلانات المتاحة
- وجود محتوى من إنشاء المستخدمين يجري رصده
- معدل تكرار تناوب الإعلانات داخل المحتوى
- وضوح الإعلان وشفافيته.

٨-٢ تحديد إطار مؤسسي لإنفاذ قواعد التسويق الرقمي

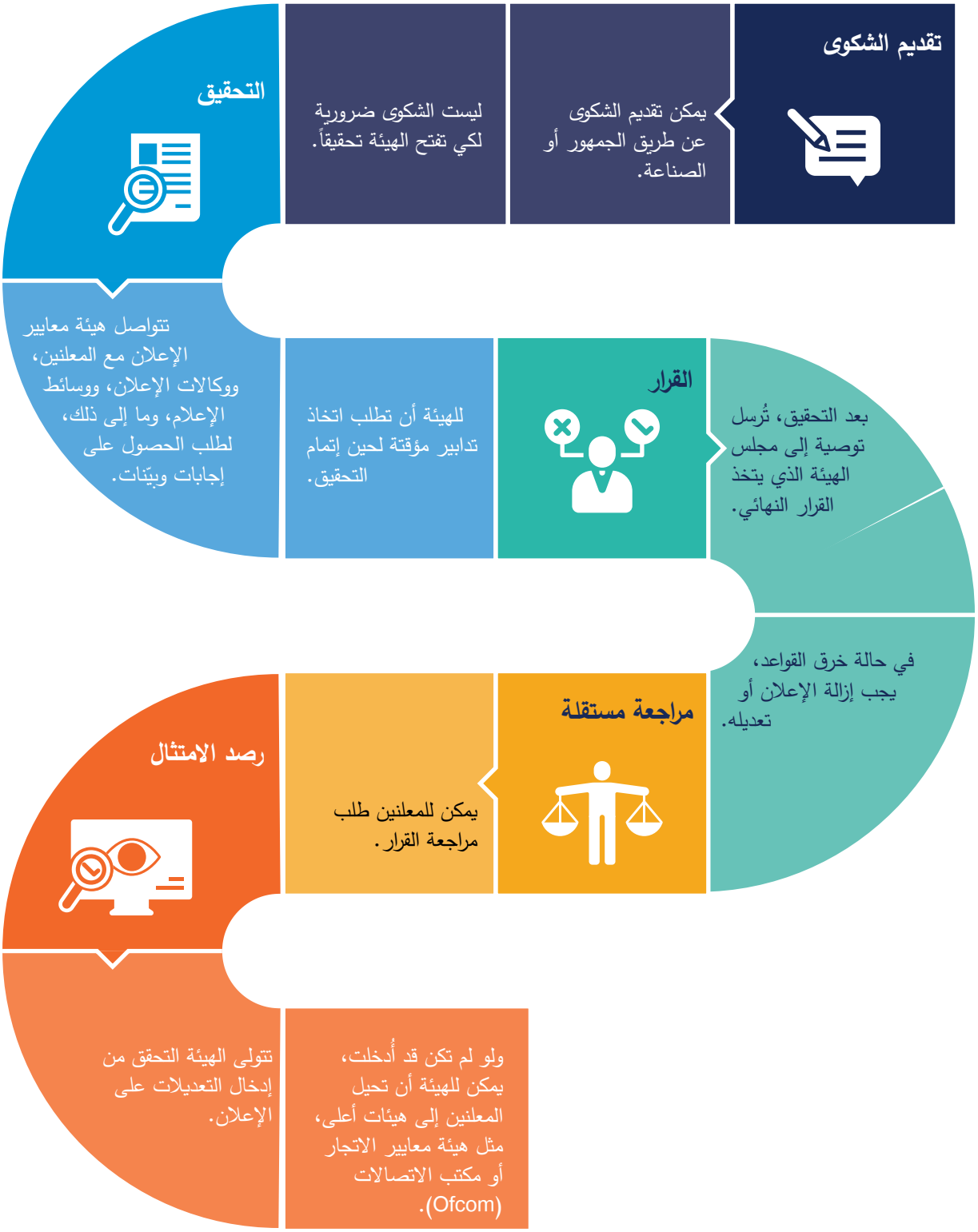
قد يكون إنفاذ قواعد التسويق الرقمي مهمة معقدة جزئياً بسبب أُطر الحوكمة المجزأة الموضحة أعلاه. فقد تتولى وكالات حكومية مختلفة إدارة وإنفاذ مجموعات مختلفة من القوانين، وقد تكون لاختصاصاتها القضائية حدود مختلفة. ويمكن أيضاً أن تمكّن القوانين المختلفة الوكالات الحكومية من اتخاذ إجراءات مختلفة لمعالجة التسويق المحظور أو منعه، وقد تفرض عقوبات أو جزاءات مختلفة على المخالفين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشمل الإنفاذ في بعض البلدان رابطات الإعلان والسلطات العامة.

٨-٢-١ الإنفاذ بواسطة رابطات الإعلان

في بعض البلدان، قد تكون القوانين التي تحكم الإعلان، أو القواعد التي ترسيها رابطات الإعلان، نقطة دخول وحيدة أو نقطة الدخول الأساسية لمعالجة التسويق المحظور.

وفي حالة رابطات الإعلان، فإنها تُنفذ قواعد الإعلان الخاصة بها. وتشكل هيئة معايير الإعلان مثالاً بارزاً على ذلك، ويلخص الشكل ١٧ إجراءات الإنفاذ الخاصة بها *(١٨٤)*.

الشكل ١٧- إجراءات الإنفاذ في هيئة معايير الإعلان



وتسمح هيئة معايير الإعلان للجمهور والصناعة بتقديم الشكاوى، ويمكن أن تكون هذه آلية للتفويض جزئياً بالرصد. فعلى سبيل المثال، أدت الشكاوى المقدمة من حملة أطفال بلا تدخين، ومنظمة العمل من أجل مكافحة التدخين والتمتع بالصحة، ومؤسسة التصدي لمنظمات التبغ ومنتجات التبغ، ضد استخدام شركة التبغ البريطانية الأمريكية للتسويق عبر المؤثرين للإعلان عن السجائر الإلكترونية على منصة إنستاغرام إلى إصدار الهيئة حكماً ضد مصنّع التبغ *(١٨٥)*.

ومن السمات المميزة لهذا المثال أن هيئة معايير الإعلان ليست مستقلة كلياً عن القانون البريطاني، بمعنى أن إمكانية الإحالة إلى السلطات الحكومية موجودة في حالة عدم الامتثال لقرار يصدر عن هذه الهيئة. وهذا يربط مدونة عدم الإعلان والترويج بقانون المستهلك والقوانين التي تحكم حماية المستهلك والبث والاتصالات السلكية واللاسلكية. والروابط بين هيئة معايير الإعلان والأطر القانونية الرسمية أقوى من ذلك بالنسبة لإعلانات البث. فمنذ عام ٢٠٠٤، تتحمل الهيئة المسؤولية الوحيدة عن تنظيم إعلانات البث في المملكة المتحدة. وعلى الرغم من أنه يمكن إحالة جهات البث إلى مكتب الاتصالات الحكومي لاتخاذ مزيد من الإجراءات عند الحاجة، فقد كانت الإحالات نادرة للغاية *(١٨٦)*. وقد يكون ربط مدونات التنظيم الذاتي بالقوانين الرسمية خياراً سياساتياً لدعم إنفاذ تلك المدونات (بافتراض أنها تتمتع بمستوى من الحماية عال بما فيه الكفاية لتحقيق أهداف الحكومة).

٨-٢-٢ إنفاذ القوانين واللوائح

تشارك عدة سلطات داخل الحكومة في إنفاذ جوانب مختلفة من قوانين التسويق الرقمي. ويشمل ذلك المسؤولين عن حماية المستهلك والصحة والثقافة ومكافحة الاحتكار وحماية البيانات، وغيرهم. وبالتالي فإن إنفاذ السلطات العامة لقواعد التسويق الرقمي مجزأ. وتتعلق الاختلافات بين القوانين بما يلي:

- من الذي يمكنه استهلال التحقيقات؟ بموجب قوانين حماية المستهلك، يمكن عادة إجراء التحقيقات من خلال مجموعة من مصادر المعلومات، بما في ذلك الأفراد أو منظمات المستهلكين أو الشكاوى التجارية أو تقارير وسائط الإعلام أو التوصيات الداخلية الصادرة عن هيئات حماية المستهلك أو المعلومات الواردة من السلطات المحلية أو الأجنبية الأخرى. وعلى النقيض من ذلك، قد تحد قوانين أخرى من فئات الجهات الفاعلة التي يحق لها تقديم طلب إجراء التحقيق إلى السلطات المختصة.
- ما هي صلاحيات التحقيق التي تتمتع بها السلطات المختصة؟ كثيراً ما تكون سلطات حماية المستهلك قادرة على طلب وثائق أو شهادات أو معلومات من المشاريع المعنية ومن الأطراف الثالثة، بما في ذلك مقدمو خدمات الإنترنت. بيد أن السلطات في بعض الولايات القضائية، كما في كندا، تحتاج إلى الحصول على موافقة من المحكمة لممارسة هذه الصلاحيات. وعادة ما تمنح قوانين حماية البيانات صلاحيات تحقيق كبيرة لهيئات حماية البيانات.
- ما هي صلاحيات الإنفاذ التي تتمتع بها السلطات المختصة؟ قد تتمتع هيئات حماية المستهلك بصلاحيات إدارية و/ أو مدنية و/ أو جنائية في مجال الإنفاذ، مع وجود اختلافات قوية من ولايات قضائية إلى أخرى. وغالباً ما تتمتع هيئات حماية البيانات بصلاحيات تصحيحية لإصدار تحذيرات أو تفويضات بالحذف، وعادة ما تكون متمتعة بصلاحية اعتماد عقوبات مالية أيضاً. كما أن بعض قوانين حماية البيانات، مثل قانون حماية البيانات التايلندي، تمنح السلطات صلاحيات جنائية. وبموجب قانون الخدمات الرقمية، يمكن للمفوضية الأوروبية وجهات تنسيق الخدمات الرقمية الوطنية المطالبة بعقد تعهدات وجعلها إلزامية، ويمكنها اعتماد مجموعة من الجزاءات، مثل التدابير المؤقتة أو الغرامات العادية أو الغرامات الدورية.
- هل تتمتع السلطات المختصة بصلاحيات الفصل؟ بموجب قوانين حماية البيانات، أنشأت بعض الولايات القضائية، مثل نيجيريا، لجنة إدارية مسؤولة عن إجراء التحقيقات والاستماع إلى مزاعم الأطراف واعتماد القرارات.

ويلخص الشكل ١٨ الاختلافات بين القوانين.

وفي ظل هذه الظروف، من الضروري تحديد ما يمكن لوزارات الصحة والسلطات المعنية بالصحة فعله وما يجب عليها فعله من أجل رصد التسويق الرقمي. ويبلغ دورها أوثق مستويات الصلة بإنفاذ قوانين التسويق الخاصة بقطاعات محددة، التي ينبغي أن تنشئ صلاحيات واسعة بما فيه الكفاية وتكفل مستوى كافيا من حماية الصحة العامة.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي التجزؤ التنظيمي أيضاً إلى حاجة قوية للتعاون في مجال الإنفاذ بين جميع السلطات المشاركة في التسويق الرقمي داخل الولاية القضائية الواحدة *(١٨٧)*. ويمكن أيضاً للتشريعات الخاصة بقطاعات محددة أن تشجع هذا التعاون بربط القواعد بالتشريعات الأخرى المنطبقة وإبراز دور السلطات الأخرى في تنفيذ قوانين بعينها.

الشكل ١٨ – الاختلافات بين القوانين



٨-٣ تحديد تدابير الإنفاذ المناسبة

يمكن أن يؤدي إنفاذ قواعد التسويق الرقمي إلى مجموعة من التدابير التي يمكن التمييز بينها استناداً إلى عدة سمات:

- هدفها المحتمل: من المرجح أن يكون كل إجراء للإنفاذ أكثر نجاحا تجاه بعض تقنيات التسويق الرقمي مقارنة بغيرها؛
- والمنفذون المحتملون: يمكن للمنصات الإلكترونية نفسها اعتماد بعض هذه التدابير، بينما يتعين فرض بعضها الآخر عن طريق رابطات الإعلان أو السلطات العامة؛ وهي لا تشترط عادة قبل اعتمادها أي أمر صادر من محكمة، ولكنها قد تشترط ذلك في بعض البلدان؛
- وهدفها: بعضها موجه في المقام الأول نحو منع النشاط الذي سيُنفذ (تدابير وقائية) بينما يهدف بعضها الآخر إلى المعاقبة على الممارسات غير القانونية الجاري تنفيذها (جزاءات).

ويرد في الجدول ٤ ملخص لتدابير الإنفاذ التي يمكن اعتمادها في سياق التسويق الرقمي. وهذه تدابير للإنفاذ لخاصة بالتسويق الرقمي، أما الجزاءات الأخرى مثل الغرامات أو تعليق الترخيص أو المسؤولية المدنية أو الجنائية، فهي منصوص عليها أيضاً في القوانين الوطنية *(١٨٨)*.

الجدول ٤: تدابير الإنفاذ المعدة لإنفاذ قواعد التسويق الرقمي

وقائية

تفاعلية

سبيل الانتصاف	التعريف	أين يجري النص على سبيل الانتصاف هذا؟	ما هي تقنية التسويق التي يحقق لها هذا التدبير أكبر فائدة؟	من الذي ينفذ التدبير؟
الإشراف على المحتوى	رصد المحتوى وحذفه من المنصة الإلكترونية.	القانون والتنظيم الذاتي	وسائل التواصل الاجتماعي المؤثر	المنصات الإلكترونية
مثال	الاتحاد الأوروبي: في الحكم الصادر في قضية إيفا غلاويشنيغ بيستشيك ضد شركة فيسبوك المحدودة في أيرلندا، قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن المنصات الإلكترونية ليس لديها التزامات عامة بالإشراف على المحتوى، ولكن يجوز أن يطلب منها مراقبة حالة معينة *(١٨٩)*.			
التحذيرات الوقائية	تظهر التحذيرات للمستخدمين قبل تنزيل منشور ما أو عند البحث عن محتوى معين.	التنظيم الذاتي	وسائل التواصل الاجتماعي المؤثر الإعلان عبر محركات البحث	المنصات الإلكترونية
مثال	تستخدم منصة إنستاغرام تحذيرات وقائية عندما يحاول المستخدمون نشر تعليقات يحتمل أن تكون مسيئة *(١٩٠)*. وتستخدم إنستاغرام أيضاً تحذيرات منبثقة عندما يبحث المستخدمون عن مواد معينة، مثل علامات التصنيف المرتبطة بالصور التي يمكن أن تضر بالحياة البرية أو البيئة *(١٩١)*.			
التصفية	حذف المحتوى من منصة إلكترونية.	القانون والتنظيم الذاتي	وسائل التواصل الاجتماعي المؤثر	المنصات الإلكترونية
مثال	الاتحاد الأوروبي: يشترط التوجيه رقم ٧٩٠/٢٠١٩ بشأن حق التأليف والنشر والحقوق ذات الصلة من منصات تبادل المحتوى إجراء رصد وقائي لجميع المحتويات التي يرغب مستخدموها في تحميلها، من أجل إعفائها من جميع المسؤوليات عن إتاحة المصنفات المحمية بموجب حق التأليف والنشر للجمهور في انتهاك لحقوق التأليف والنشر *(١٩٢)*.			
خطاب التحذير	خطاب ترسله السلطات العامة للمشاريع ويطالبها بتقديم إجابات أو وثائق أو بيّنات أخرى بعد ارتكابها ممارسة غير قانونية مزعومة.	القانون والتنظيم الذاتي	الجميع	الحكومات رابطات الإعلان

سبيل الانتصاف	التعريف	أين يجري النص على سبيل الانتصاف هذا؟	ما هي تقنية التسويق التي يحقق لها هذا التدبير أكبر فائدة؟	من الذي ينفذ التدبير؟
مثال	الولايات المتحدة: في عام ٢٠١٨، أصدرت لجنة التجارة الاتحادية وإدارة الغذاء والدواء مشتركتين خطابات تحذير للمصنعين والموزعين وتجار التجزئة عبر الإنترنت لبيعها سوائل إلكترونية تُستخدم في السجائر الإلكترونية مع وضع علامات و/ أو إعلانات عليها تجعلها مشابهة للمنتجات الغذائية المناسبة للأطفال، مثل الحلوى أو البسكويت أو العصائر *(١٩٣)*.			
الفضح والتعبير	قوائم علنية بالأشخاص و/ أو المشاريع التي لا تمتثل للقانون.	التنظيم الذاتي	المؤثر	الحكومات رابطات الإعلان
مثال	الهند: توجد لدى مجلس الهند لمعايير الإعلان قائمة بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي والعلامات التجارية التي تنتهك إرشادات المجلس بشأن المؤثرين الذين يعلنون في الوسائط الرقمية. وقد اتصل فريق معالجة الشكاوى بالمؤثرين والعلامات التجارية المدرجة في تلك القائمة، وقدم إليهم توجيهات بالامتثال للمبادئ التوجيهية، لكن العلامات التجارية والمؤثرين المذكورين لم يستجيبوا للطلبات أو يمتثلوا لها *(١٩٤)*.			
تعديل الإعلان	طلب تعديل محتوى أحد الإعلانات	القانون	الإعلان عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني	الحكومات رابطات الإعلان
مثال	أستراليا: خلصت اللجنة المجتمعية الأسترالية لمعايير الإعلان إلى أن مطعم Heart Attacks Diner قد انتهك قانون الرابطة الأسترالية للمعلنين الوطنيين بشأن الإعلان عن الأطعمة والمشروبات ورسائل التسويق من خلال حملة إعلانية على موقع إلكتروني شجعت الاستهلاك الزائد من خلال عرض حجم غير متناسب من قطع لحم البرجر. وطُلب من المعلن إضافة إخلاء للمسؤولية إلى الصورة يشير إلى أن المنتج لم يكن مخصصاً للاستهلاك المعتاد *(١٩٥)*.			
سحب الإعلان	إجراء يستهدف مشغل الموقع الإلكتروني (أو المضيف) لإزالة الإعلان غير الممتثل من المنصة التي نشر عليها.	القانون	الإعلان الصوري الإعلان عبر محركات البحث	الحكومات رابطات الإعلان المنصات الإلكترونية
مثال	فرنسا: في قضية اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين ضد شركة للتبغ البريطاني والأمريكي في فرنسا، أعلنت محكمة نانتير (فرنسا) أن الشركة انتهكت أحكام مدونة الصحة العامة بشأن التدخين الإلكتروني من خلال الترويج لمنتجات شركة Vype على موقعها الإلكتروني بدلاً من مجرد عرض المنتج. وطلب من الشركة حذف عناصر معينة من موقعها الإلكتروني، ووقعت عليها جزاء مالياً *(١٩٦)*.			

سبيل الانتصاف	التعريف	أين يجري النص على سبيل الانتصاف هذا؟	ما هي تقنية التسويق التي يحقق لها هذا التدبير أكبر فائدة؟	من الذي ينفذ التدبير؟
فرض قيود على الإعلانات المقبلة	حظر فئة معينة من الإعلانات المقبلة	القانون والتنظيم الذاتي	الجميع	الحكومات رابطات الإعلان المنصات الإلكترونية
مثال	الهند: في عام ٢٠٢٠، خلص مجلس الهند لمعايير الإعلان عن أن عدة علامات تجارية للخمور قد نشرت إعلانات بديلة على الوسائط الرقمية أثناء الدوري الهندي الممتاز لعام ٢٠٢٠، أي أنها استخدمت اسم العلامة التجارية للخمور في بيع منتجات أخرى، مثل الأقراص المدمجة الموسيقية أو المياه أو المشروبات غير الكحولية الأخرى أو السلع التجارية *(١٩٧)*. ونتيجة لهذا التحقيق، فرض المجلس حظرا على الإعلان البديل إزاء اثنتي عشرة شركة خمور خلال الدوري الهندي الممتاز لعام ٢٠٢١ *(١٩٨)*.			
إزالة العلامة التجارية من فهرس البحث المقبل	إزالة المحتوى في متصفحات البحث أو من البحث عن علامات التصنيف في وسائل التواصل الاجتماعي؛ تخفيض ترتيب المحتوى على فهرس البحث.	التنظيم الذاتي	الإعلان عبر محركات البحث وسائل التواصل الاجتماعي	محركات البحث منصات التواصل الاجتماعي
مثال	تحذف منصة إنستاغرام المشاركات الخاطئة من البحث الذي تتيحه عن علامات التصنيف *(١٩٩)*.			
تعليق الحساب	يعني تعليق الحساب إيقاف ظهور الإعلانات الصادرة عن الحساب المعلق وعدم قبول إعلانات جديدة؛ كما تُعلق تلقائياً الحسابات ذات الصلة والحسابات الجديدة التي ينشئها المشروع نفسه.	القانون والتنظيم الذاتي	الإعلان عبر محركات البحث وسائل التواصل الاجتماعي المؤثر	المنصات الإلكترونية
مثال	تنص سياسة "إعلانات Google" على تعليق حساب المعلن في حالات انتهاك السياسة. وقد تسبق التعليق أو لا تسبقه تحذيرات مسبقة تبعاً لخطورة الانتهاك *(٢٠٠)*.			

سبيل الانتصاف	التعريف	أين يجري النص على سبيل الانتصاف هذا؟	ما هي تقنية التسويق التي يحقق لها هذا التدبير أكبر فائدة؟	من الذي ينفذ التدبير؟
تدابير الحجب والتصفية	تدابير تقنية لتقييد الوصول إلى المعلومات التي عادة ما تكون استضافتها في ولاية قضائية أخرى. وعامة ما تطلب السلطات العامة هذا التدبير، سواء كان ذلك بناء على أمر من المحكمة أم لا، وينفذه مقدم خدمة الإنترنت من خلال منتجات الأجهزة أو البرمجيات التي تحجب تلقي محتوى مستهدف محدد أو عرضه على أجهزة زبائن مقدم خدمة الإنترنت المعني (٢٠١).	القانون	البيع الإلكتروني بالتجزئة الإعلان الصوري	الحكومات مقدمو خدمة الإنترنت
مثال	الاتحاد الروسي: يحظر القانون الاتحادي لحماية الأطفال من المعلومات الضارة بصحتهم ونمائهم، في جملة أمور، نشر المعلومات، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، التي تحث الأطفال على اشتهاء التبغ والمشروبات الكحولية (٢٠٢). والدائرة الاتحادية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائط الإعلام هي التي تتخذ إجراء الحجب، وهي سلطة تنفيذية اتحادية تابعة لوزارة الاتصالات ووسائط الإعلام في الاتحاد الروسي.			
حذف حساب العلامة التجارية أو موقعها الإلكتروني	إغلاق الموقع الإلكتروني الذي أُعلن فيه عن منتج بشكل غير قانوني.	القانون	البيع الإلكتروني بالتجزئة وسائل التواصل الاجتماعي	الحكومات مقدمو خدمة الإنترنت
مثال	سنغافورة: أدى إجراء إنفاذي ضد البيع غير القانوني للسجائر الإلكترونية عبر الإنترنت في سنغافورة إلى إغلاق المواقع الإلكترونية الثلاثة التي بيعت فيها هذه السجائر، بالإضافة إلى فرض غرامات على الأشخاص المدانين (٢٠٣).			

سبيل الانتصاف	التعريف	أين يجري النص على سبيل الانتصاف هذا؟	ما هي تقنية التسويق التي يحقق لها هذا التدبير أكبر فائدة؟	من الذي ينفذ التدبير؟
سبل الانتصاف المرتبطة بتوزيع المنتجات، من خلال قوانين الترخيص على سبيل المثال	القيود المفروضة على توزيع المنتجات بسبب انتهاك لوائح التسويق الرقمي. وقد تشمل القيود ما يلي: • إرفاق شروط بالترخيص في حالة وجود أنظمة ترخيص لمنتجات مثل التبغ والكحول. • إنشاء التزامات بالمسؤولية التامة، تجعل المصنعين أو الموزعين المحليين مسؤولين عن انتهاكات الكيانات ذات الصلة أو الكيانات التي تربطهم بها علاقة تجارية للقيود التسويقية. • تطبيق العقوبات عند نقطة الإفراج من الجمارك أو ضوابط المكوس. • اعتماد عمليات سحب إلزامية للمنتجات من الأسواق، وبخاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي لا تخضع عادة للجمارك أو لترتيبات ملزمة بالمكوس.	القانون	الجميع	الحكومات

وسوف يتكرر إدراج البلدان لمجموعة من تدابير الإنفاذ في مجموعة أدواتها، وسيستند مدى ملاءمة كل تدبير في مقابل التدابير الأخرى إلى السياق السائد في كل بلد. ومع ذلك، يمكن أن تنظر البلدان في العناصر التالية عند تصميم مجموعة أدوات الإنفاذ الخاصة بها.

☑ **يمكن أن تكون تدابير الإنفاذ تصاعدية**، فتتراوح بين تدابير أقل تدخلاً وأخرى أكثر تدخلاً. ومن الأمثلة على هذا النهج ما حدث في الولايات المتحدة في عام ٢٠١٨. فقد أصدرت لجنة التجارة الاتحادية وإدارة الغذاء والدواء مشتركتين خطابات تحذير للمصنعين والموزعين وتجار التجزئة لبيعها سوائل إلكترونية تُستخدم في السجائر الإلكترونية مع وضع علامات و/ أو إعلانات عليها تجعلها مشابهة للمنتجات الغذائية المناسبة للأطفال، مثل الحلوى أو البسكويت أو العصائر. وبيعت المنتجات من خلال العديد من تجار التجزئة عبر الإنترنت. وبيّنت خطابات التحذير بالتحديد أن عدم تصحيح الانتهاكات يمكن أن يسفر عن مزيد من إجراءات الإنفاذ (٢٠٤).

☑ **يمكن للبلدان أن تعتمد تدابير وقائية وتدابير تداركية على حد سواء**. أما التدابير الوقائية فتُعتمد قبل نشر الإعلان. وهذه التدابير أكثر فعالية في درء الضرر، لأن الإعلان غير القانوني لا يصل إلى المستهلكين. وأما التدابير التداركية فتعتمد بمجرد نشر التسويق غير القانوني. وهي لا تحجب وصول الإعلان إلى المستهلكين إلا إذا كانت كافية لردع الانتهاك. ولهذه النوعية التداركية أكثر مما هي وقائية حدود متأصلة بالنظر إلى مدى سرعة انتشار المحتوى الإلكتروني في جميع أنحاء العالم.

☑ **تعكس تدابير الإنفاذ قدرة البلد على الإنفاذ**. وقد تتطلب التدابير الوقائية نظم رصد أقوى للمنصات الإلكترونية وآليات تعاون جيدة معها، بينما تشترط التدابير التداركية آليات رصد أقل تطوراً، ويمكن أن تعتمد على الشكاوى الخارجية المقدمة من المواطنين أو المجتمع المدني. وتبعاً للنظام القانوني الساري، لا يجوز اعتماد بعض تدابير الإنفاذ إلا بعد استصدار أمر من المحكمة، وبالتالي قد يكون من الصعب تنفيذها إذا كان النظام

القضائي في البلد بطيئاً. وستكون تدابير الإنفاذ الأخرى أكثر ملاءمة في هذه الحالات.

ينبغي أن تكون تدابير الإنفاذ متناسبة، لأنها ستكون متوازنة، في حالة الطعن القانوني، مع المصالح والحقوق المتعارضة. ومن ثم، ينبغي مراعاة الإجراء المتبع لاعتماد تدبير ما، أو الفترة الممنوحة لمن يوجه إليه التدبير للامتثال له، أو نطاق التدابير، لتقييم مشروعية التدبير. فعلى سبيل المثال، بموجب القانون الأسترالي للسلامة على الإنترنت لعام ٢٠٢١، يمكن للسلطات العامة إجبار مقدمي خدمة الإنترنت على حذف المحتوى الضار الخطير في غضون ٢٤ ساعة من تلقي إشعار رسمي. وقد يتوقف ما إذا كانت فترة الـ٢٤ ساعة معقولة أم لا على الضرر الذي يجب تجنبه والضمانات المقدمة. كما ينبغي فرض أوامر الحجب بحذر. وفي بعض الولايات القضائية، يمكن للسلطات الإدارية أو سلطات الشرطة أو المدعين العامين اعتماد الحجب العاجل للمواد غير القانونية دون أمر من المحكمة. وفي ولايات قضائية أخرى، يجوز للسلطات الإدارية أن تعتمد أمرا بالحجب، لكنها تكون مطالبة بالحصول على موافقة قضائية لاحقة على أمرها. وأخيراً، تشترط بعض الولايات القضائية استصدار أمر من المحكمة لحجب المحتوى *(٢٠٥)*. وقد يتوقف الإجراء الواجب اتباعه أيضاً على الأسباب التي تبرر أمر الحجب (على سبيل المثال، ما إذا كان السبب هو استغلال الأطفال في المواد الإباحية أو التعدي على الملكية الفكرية).

ينبغي أن تكون تدابير الإنفاذ متوافقة مع الحقوق الأساسية المحمية في البلد. فسويسرا، على سبيل المثال، تسمح بإجراءات الحجب في قطاع المقامرة عبر الإنترنت. ولا يسمح قانون المقامرة السويسري بدخول السوق إلا لشركات المقامرة المعتمدة من سويسرا، وتعتمد هيئة ترصد المقامرة تدابير الحجب ضد الشركات غير المأذون لها في سويسرا. وتعني هذه التدابير، في الممارسة العملية، أن أسماء النطاقات تكون محجوبة. وأكدت المحكمة الاتحادية صحة هذه الإجراءات في أيار/ مايو ٢٠٢٢، حيث اعتبرت أنها لا تنتهك الحريات الاقتصادية وأنها متناسبة مع الغرض المتوخى *(٢٠٦)*.

يجوز إسناد صلاحية فرض تدابير الإنفاذ لأكثر سلطة مناسبة، ويمكنها أن تكون السلطات الصحية أو سلطات حماية المستهلك أو هيئات حماية البيانات أو غيرها. ولذلك، ينبغي للبلدان أن تقيم ما هي قدرة السلطات الصحية على الإنفاذ وكيف يمكنها تقاسم صلاحياتها في مجال الإنفاذ مع الهيئات الحكومية الأخرى.

٨-٤ إنفاذ قواعد التسويق الرقمي في سياق عابر للحدود

نظراً لأن التسويق الرقمي غالباً ما تشارك فيه جهات فاعلة موجودة في مجموعة من الولايات القضائية، فقد ترغب السلطات العامة أولاً في إنفاذ قوانينها من خلال سلاسل التوريد المحلية بما في ذلك المصنعون والموزعون وتجار التجزئة (٨-٤-١). وعندما لا يكون للمعلن وجود محلي في البلد الذي يحدث فيه التسويق، ستحتاج السلطات العامة غالباً إلى إنفاذ القوانين (٨-٤-٢) والأحكام (٨-٤-٣) العابرة للحدود. والتعاون في مجال الإنفاذ ضروري في هذه الحالة ويمكن أن يتخذ أشكالا متنوعة: الاتفاقات الدولية، والآليات الإقليمية، ومذكرات التفاهم، وتبادل المعلومات غير الرسمي، ومعاهدات تسليم المجرمين، واتفاقات المساعدة القانونية أو الإدارية المتبادلة، وما إلى ذلك *(٢٠٧)*.

٨-٤-١ الإنفاذ في سلسلة التوريد بأكملها

يمكن استخدام مجموعة من القوانين المختلفة التي تحكم الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد المحلية لفرض حظر أو قيود على التسويق الرقمي، شريطة تنسيقها على النحو المناسب مع القوانين التي تقيد التسويق. وهي تشمل قوانين الترخيص التي تحكم المصنعين والموزعين وتجار التجزئة والأماكن المرخصة، وقوانين إدارة الضرائب التي تحكم الإفراج عن السلع الخاضعة لرسوم البيع في السوق، أو قوانين التجارة الإلكترونية التي تحكم الشروط التعاقدية في الأسواق الإلكترونية. وعادة ما يكون لسلاسل توريد المنتجات التي يخضع تسويقها للتقييد وجود محلي داخل الولاية القضائية، بما في ذلك الموزعون أو تجار التجزئة أو الأماكن أو الأصول المرخصة (مثل المنتجات نفسها). وفي كثير من الحالات، سيشارك من لهم وجود في الولاية القضائية في التسويق المحظور المعني. ويهيئ هذا الوجود مجموعة من الفرص لقيام الوكالات الحكومية بالإنفاذ. وفي بعض الأحيان، يسهّل دمج أنشطة التسويق والبيع بالتجزئة وجود نقطة إنفاذ محلية. وقد أصبح التسويق الرقمي ذا طابع لوجستي، بمعنى أن التسويق على المنصات الرقمية يتزايد دمجه للجانب الترويجي للإعلان مع الجانب اللوجستي لتنظيم عملية الشراء. ولا تكتفي المنصات الإلكترونية بعرض الإعلانات فحسب، بل إنها تسمح أيضاً بشراء المنتج المقترح من خلال روابط مباشرة لتطبيقات البيع بالتجزئة والمواقع الإلكترونية *(٢٠٨)*. ويهيئ هذا التطور فرصة أمام سلطات الإنفاذ، حيث يمكنها مقاضاة تجار التجزئة أو موزعي المنتجات على سلوكهم. وتقع هذه الكيانات عادة داخل الولاية القضائية، مقارنة بالعلامات التجارية أو المنصات الإلكترونية التي قد تكون موجودة في الخارج.

وفي بعض الحالات، اتخذت الحكومات أيضاً خطوات لضمان وجود محلي للأطراف الفاعلة الاقتصادية. ففي الهند، على سبيل المثال، يتعين على وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي المهمين تعيين شخص محوري مقيم في الهند للاتصال به من أجل التنسيق مع وكالات إنفاذ القانون *(٢٠٩)*.[٢٤] ويتعين على وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي المهمين أيضاً تعيين مسؤول مقيم معني بالتظلمات، يتلقى شكاوى المستخدمين ويفصل فيها، ويتلقى أي أمر أو إشعار أو توجيه من السلطات أو المحاكم المختصة ويقر باستلامه له *(٢١٠)*. فتركيا تشترط على منصات التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من مليون مستخدم يومياً تعيين ممثل محلي *(٢١١)*. وفي إندونيسيا، يتعين على جميع مشغلي الأنظمة الإلكترونية الذين يمكن الوصول إليهم من إندونيسيا التسجيل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحصول على شهادة بإثبات الهوية.[٢٥]

وثمة سؤال قد يُطرح من وقت لآخر هو ما إذا كانت لدى المشغلين المحليين في سلسلة التوريد سيطرة فعالة على التسويق الوارد الذي ينتهك الحظر أو القيود. وفي هذا الصدد، وضماناً لحماية سيادة القانون وإسناد المسؤولية على النحو السليم، لا يتحمل الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون المسؤولية إلا عن الأفعال التي تخضع لسيطرتهم. فعلى سبيل المثال، قد لا تكون للموزع سيطرة على التسويق الذي أعده المصنّع والموزع من الخارج والذي يدخل الدولة التي يكون للموزع فيها حقوق توزيع المنتج. ولذلك، فقد تكون هناك حدود على مدى إمكانية تحميل الموزع المسؤولية الشخصية. ومع ذلك، يجري أدناه وصف بعض الآليات الممكنة لإسناد المسؤولية إلى الموزعين في هذا المثال.

ففي هذا المثال، يسيطر الموزعون على توزيع المنتج (عملية طرح المنتج في السوق) ويمكن التحكم في التوزيع بشكل أكبر في حالة التسويق غير القانوني في الولاية القضائية نفسها مع احترام مبدأ المراقبة الفعالة أيضاً. وفي هذا الصدد، من الشائع

---

٢٤ وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي المهمون هم أولئك الذين لديهم ٥٠٠ ٠٠٠ مستخدم أو أكثر.

٢٥ يتضمن مشغلو الأنظمة الإلكترونية، من بين جهات أخرى، منصات التواصل الاجتماعي والأسواق الرقمية ومحركات البحث ومقدمي الخدمات المالية ومقدمي خدمات معالجة البيانات والاتصالات؛ انظر Schmon C and Pedersen H. Platform liability trends around the globe: recent noteworthy developments [موقع إلكتروني]. San Francisco: Electronic Frontier Foundation; 2022 (https://www.eff.org/deeplinks/2022/05/platform-liability-trends-around-globe-recent-noteworthy-developments، تم الاطلاع في ١٧ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

في بعض مجالات القانون أن يكون المستوردون والموزعون المحليون مسؤولين بموجب القانون المحلي عن الأفعال التي تبدأ أو التي تكتمل في مرحلة سابقة من سلسلة التوريد. وفي سياق المسؤولية عن المنتج، على سبيل المثال، قد يتحمل الموزعون المحليون والجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة التوريد المسؤولية عن الضرر (الضرر الشخصي) الناجم عن منتج يتولون توزيعه حتى لو لم يكونوا قد صنعوا المنتج أو عدلوه بحيث يتسبب في الضرر. وتبعاً للقوانين الوطنية أو دون الوطنية، قد يشمل ذلك المسؤولية التامة (التي لا يلزم فيها إثبات ارتكاب الموزعين لخطأ لكي تنشأ المسؤولية) *(٢١٢)*. وفي سياق السلامة الغذائية، أنشأت بعض الدول برامج للتحقق من الموردين تشترط على المستوردين اتخاذ خطوات استباقية للتحقق من امتثال الموردين لمعايير السلامة الغذائية *(٢١٣)*. وبالمثل، كثيراً ما تمتد القوانين المتعلقة بالجزاءات وبالتصدي للرشوة والفساد إلى أعلى سلسلة التوريد، مما يجعل المشغل المحلي مسؤولاً عن أعمال الموردين في بعض الظروف على أساس وجود علاقة وكالة بين الاثنين *(٢١٤)*. وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تنشئ قوانين مكافحة الفساد والرشوة اختصاصاً قضائياً خارج الحدود الإقليمية، ينطبق على الأنشطة الجارية عبر سلاسل التوريد العالمية *(٢١٥)*.

وكما توضح هذه الأمثلة، توجد نُهج قانونية عبر مختلف القطاعات لتحميل الجهات الفاعلة المحلية المسؤولية عن الإجراءات التي تحدث في الخارج في سلاسل التوريد الخاصة بها. وتنظم هذه النُهج عرض السلع أو الخدمات في السوق المحلية، وغالباً ما يحدث ذلك بالاستناد إلى أعمال المصنع التي تحدث في الخارج. وفي كل مثال من هذه الأمثلة، تستخدم الأنشطة المحلية ووجود طرف فاعل اقتصادي في إثبات المسؤولية وتفعيل الإنفاذ. ثم تدير الأطراف الفاعلة الاقتصادية المحلية مخاطرها القانونية من خلال شروط التعاقد والتأمين ضد مسؤولية الموردين الأجانب وتقنيات أخرى.

وفي هذا السياق، واستناداً إلى هذه الأمثلة، يمكن استخدام القوانين المحلية لمراقبة توزيع المنتجات وبيعها في البلدان التي تتلقى التسويق الوارد. فعلى سبيل المثال، إذا حدث ربط بين قوانين الترخيص وإدارة الضرائب من خلال التشريعات، فيمكن استخدام هذه القوانين لتأمين دفع الغرامات أو لتعليق أو منع تشغيل أحد الأعمال التجارية في سلسلة التوريد.

٨-٤-٢ إنفاذ القانون عبر الحدود

حيثما لا يكون من الممكن أو العملي إنفاذ القوانين ضد الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد المحلية، قد يكون من الضروري إجراء شكل من أشكال التحقيق و/ أو الإنفاذ في الخارج. وفي هذا الصدد، عندما تسعى ولاية قضائية إلى إنفاذ قوانينها، ستحتاج في كثير من الأحيان إلى التحقيق وجمع البيانات من الولايات القضائية الأخرى.

وثمة حاجة إلى التعاون في مجال الإنفاذ في جميع مجالات حماية المستهلك *(٢١٦)*. ويمكن تنفيذ التعاون في مجال الإنفاذ من خلال مجموعة من الوسائل.

- **التشريعات المحلية:** على سبيل المثال، يمنح قانون الشبكة الآمنة في الولايات المتحدة لعام ٢٠٠٦ لجنة التجارة الاتحادية سلطة تقديم البيّنات إلى وكالات إنفاذ القانون الأجنبية فيما يتعلق بمسائل حماية المستهلك *(٢١٧)*. ويمكن للجنة التجارة الاتحادية تبادل المعلومات السرية المتعلقة بمسائل المستهلك مع السلطات الأجنبية، وإجراء تحقيقات لمساعدة هذه السلطات، وجبر الضرر في الولايات المتحدة الناجم عن الأعمال التجارية الأجنبية أو العكس *(٢١٨)*.
- **مذكرات التفاهم:** على سبيل المثال، وقع المكتب المكسيكي للمدعي العام الاتحادي للمستهلكين مذكرة تفاهم مع هيئة الإشراف على الصناعة والتجارة في كولومبيا لتعزيز التعاون في مجال حماية حقوق المستهلك *(٢١٩)*.

- **الاتفاقات الثنائية:** على سبيل المثال، أعد الاتحاد الأوروبي وكندا نظاماً لتبادل المعلومات وتدابير الإنفاذ بشأن المنتجات الاستهلاكية الخطرة استنادا إلى الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

- **شبكات التعاون الإقليمي:** أنشأت عدة مناطق شبكات للتعاون في مجال الإنفاذ، مثل شبكة التعاون في مجال حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، أو المنتدى الأيبيري – الأمريكي لوكالات حماية المستهلك، الذي يضم وكالات في أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال، أو مبادئ الحوار الأفريقي بشأن التعاون في إنفاذ حماية المستهلك (مبادئ ليفينغستون). وعلى نطاق يتسم بطابع عالمي أكبر، تمثل الشبكة الدولية لحماية المستهلك والإنفاذ ٧٠ بلداً من جميع أنحاء العالم.

وغالباً ما يشمل التعاون جميع مراحل إجراءات الإنفاذ، من الإخطار بانتهاك محتمل إلى إنصاف المستهلك، ويشمل ذلك تبادل المعلومات وصلاحيات التحقيق.

٨-٤-٣ إنفاذ الأحكام عبر الحدود

عندما تفرض الوكالات الحكومية جزاء أو عقوبة على طرف فاعل اقتصادي ولا يمتثل هذا الطرف لها، تسعى السلطات عادة إلى الإنفاذ من خلال المحاكم المحلية. ويمكن لأوامر المحاكم أن تجبر على دفع الغرامات، على سبيل المثال، أو تمكن الحكومة من مصادرة الممتلكات.

ومع ذلك، عندما تكون أوامر المحاكم أو أحكامها ضرورية لفرض الإنفاذ ولا يكون للجهة الفاعلة أصول في الولاية القضائية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان يمكن إنفاذ هذا الحكم في ولاية قضائية أخرى. وقد جرت العادة على اعتبار الاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية وإنفاذها مسألة يحكمها بصورة حصرية القانون المحلي لكل بلد. وبالتالي، فإن الأحكام التي تصدرها محاكم ولاية قضائية ما لا يمكن عادة أن تنفذها محاكم ولاية قضائية أخرى. وهذه مشكلة بصفة خاصة في المجالات ذات الطابع العابر للحدود، مثل تنظيم التسويق الرقمي. وقد بذلت الولايات القضائية مؤخراً جهوداً لتوحيد هذا المجال.

وأوثق الصكوك صلة بهذا الموضوع على الصعيد العالمي هو اتفاقية لاهاي بشان الاعتراف بالأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها لعام ٢٠١٩ *(٢٢٠)*. وقد وقعت هذه الاتفاقية ستة أطراف حتى الآن (كوستاريكا وإسرائيل والاتحاد الروسي وأوكرانيا والولايات المتحدة وأوروغواي) *(٢٢١)* ولم يصدق عليها سوى الاتحاد الأوروبي، وإن لم يكن قد أودع صك الانضمام بعد *(٢٢٢)* وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد أن تودع دولتان صكوك تصديقهما أو قبولهما أو موافقتهما أو انضمامهما *(٢٢٣)*.

وقد أبرمت عدة اتفاقات دولية لنفس الغرض على الصعيد الإقليمي *(٢٢٤)*. وبالإضافة إلى الجهود العالمية والإقليمية، يمكن للسلطات القضائية أيضاً إبرام اتفاقات ثنائية بشأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية وإنفاذها. وتستخدم بعض الولايات القضائية كل هذه الآليات. فعلى سبيل المثال، أبرمت الأرجنتين اتفاقات إقليمية لإنفاذ الأحكام الأجنبية، مع الاحتفاظ أيضاً باتفاقات ثنائية مع بلدان أخرى. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات جغرافية واسعة، مما يعني أن الاتفاقات القائمة لا تشمل جميع البلدان.

وفي حالة عدم إبرام اتفاق عالمي أو إقليمي أو ثنائي، يخضع الاعتراف بالأحكام الأجنبية وإنفاذها للقانون المحلي. فعلى سبيل المثال، يخضع الاعتراف بالأحكام الأجنبية وإنفاذها في أستراليا لقانون الأحكام الأجنبية لعام ١٩٩١ ومبادئ القانون العام (٢٢٥).

وفي كلتا الحالتين، سواء كان الإنفاذ الأجنبي يتحقق من خلال اتفاق أو بوسائل مخصصة، فإنه عملية مرهقة نسبياً للحكومة، ولذلك غالباً ما يكون من غير المؤكد أن تتحقق النتيجة المرجوة.

الإطار ١٠: الخيارات السياساتية

تعزيز إنفاذ قواعد التسويق الرقمي:

إسناد وظائف الإنفاذ المناسبة إلى وزارة الصحة أو الوكالات المختصة المعنية بالصحة.

تفويض كيانات حكومية أخرى بوظائف الإنفاذ (حماية البيانات، حماية المستهلك، السلطات المالية)، حسب الاقتضاء، مع الفصل بوضوح بين الوظائف والتنسيق مع الوكالات الصحية المختصة

وضع إجراءات إنفاذ فعالة وتنفيذها.

- السماح بمجموعة من مصادر المعلومات (الأفراد، منظمات المستهلكين، الحواسيب، وسائط الإعلام، السلطات الداخلية، السلطات الأجنبية) التي يمكن أن تُشكِّل أساساً لإجراءات الإنفاذ.
- منح السلطات صلاحيات تحقيق واسعة في مجال جمع المعلومات، وطلب الوثائق، وطلب الشهادات، وما إلى ذلك.
- منح الصفة القانونية للمستهلكين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الفاعلة الاقتصادية لرفع دعاوى انتهاك قواعد التسويق الرقمي.
- النظر في إنشاء آلية إدارية لتسوية المنازعات، عند الاقتضاء.
- التعاون مع البلدان الأخرى من خلال آليات ثنائية وإقليمية وعالمية لتسهيل إنفاذ القوانين والأحكام العابرة لحدود بلدكم.

إعداد وتنفيذ تدابير إنفاذ يمكن تطبيقها على جميع الجهات الفاعلة في سلسلة توريد *المنتجات* المعنية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، العلامات التجارية والمصنعون والموزعون وتجار التجزئة.

النظر في اعتماد أحكام المسؤولية التامة المطبقة على العلامات التجارية والمصنعين والموزعين لتحميلهم المسؤولية عن التسويق الرقمي غير القانوني لمنتجاتهم الذي تنفذه الكيانات ذات الصلة.

التعاون مع رابطات الإعلان والمنصات الإلكترونية لضمان قيام جميع الجهات الفاعلة المعنية بتنفيذ تدابير الإنفاذ (في الحالات التي لا تكون فيها المنصات الإلكترونية نفسها مثلاً مسؤولة عن المحتوى ولكنها تكون مجبرة على تنفيذ إجراءات الإنفاذ).

٩- الاعتبارات القانونية عند تقييد التسويق الرقمي

تحمي القيود المفروضة على التسويق الرقمي الصحة العامة وحقوق الطفل، من بين أمور أخرى.[٢٦] بيد أن ثمة مصالح وحقوق قانونية أخرى، تُحدد تبعاً للقانون المحلي والالتزامات الدولية، قد تحتاج الحكومات إلى مراعاتها عند تقييد التسويق الرقمي. ويمكن أن يشمل ذلك كلا من الالتزامات القانونية المحلية والدولية على حد سواء، ولا سيما تلك الناشئة بموجب القوانين الدولية والوطنية (أو الدستورية) لحقوق الإنسان (٩-١) والالتزامات الدولية التجارية والمتعلقة بالاستثمار (٩-٢).

وستختلف أهمية هذه المسائل القانونية من دولة عضو إلى أخرى، تبعا للقانون الوطني والالتزامات الدولية المتعهد بها.

وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن المسائل القانونية قد تكون مشتركة بين بعض الدول الأعضاء، فإن تطبيق القوانين ذات الصلة قد يختلف من ولاية قضائية إلى أخرى. وعلاوة على ذلك، فمن المرجح أن تختلف الطريقة التي تختار بها الدول الأعضاء تقييد التسويق الرقمي من دولة إلى أخرى. ولهذه الأسباب وغيرها، ليس هذا القسم إقراراً أو رأياً نهائياً بشأن احتمال نشوء القضايا القانونية، أو كيفية حلها. بل إن القصد، بدلاً من ذلك، هو تسليط الضوء على القضايا والحجج البارزة والسلطات لكي تنظر فيها الحكومات.

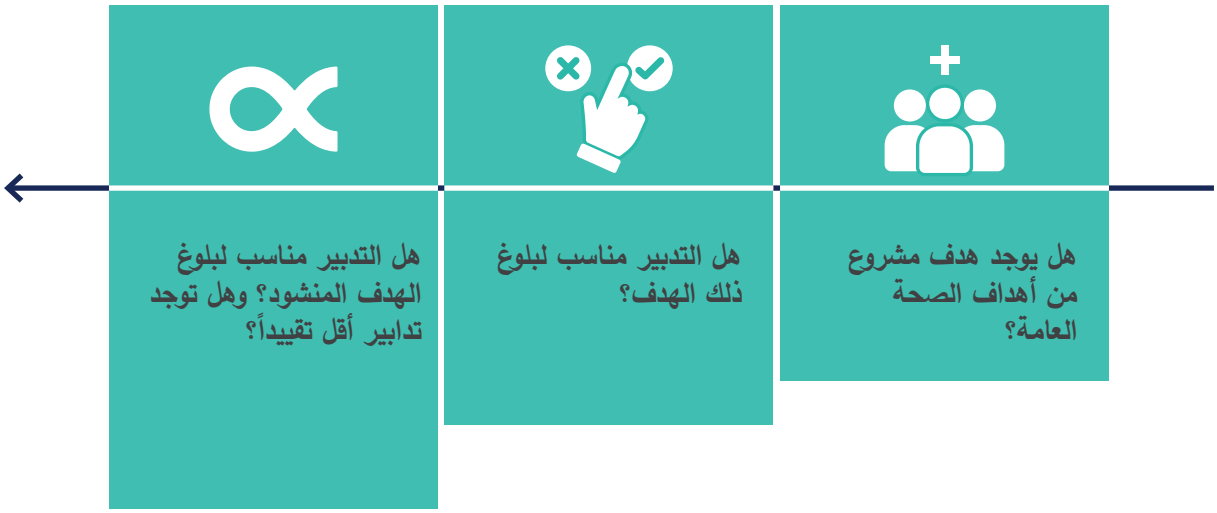
٩-١ حقوق الإنسان

على الرغم من أن القيود التسويقية تعزز الحق في أعلى مستوى من الصحة ممكن بلوغه وتحمي حقوق الطفل، فقد تحدت الأطراف الفاعلة الاقتصادية القيود التسويقية على مر التاريخ. وجاءت هذه التحديات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك أن القيود التسويقية تحد من حرية التعبير، أو الحق في ممارسة الأعمال التجارية، أو حقوق الملكية. وبالنسبة لأغلبية البلدان، لا تقتصر هذه الحجج على التسويق الرقمي على وجه التحديد، بل يجوز فرضها أيضاً على القيود التسويقية بوجه عام. وحيثما كانت تلك هي الحال، من المرجح أن يكون نهج المحاكم تجاه هذه القضايا الأوسع نطاقاً متصلاً أيضاً بالقيود المفروضة على التسويق الرقمي. ومع ذلك، فالحجج وكيفية التعامل معها جديرة بالإشارة في هذا السياق الأوسع.

وقد يثير إنفاذ القيود في السياق الرقمي أيضاً قضايا محددة، مثل ضمان أن تكون إجراءات الإنفاذ متناسبة مع الهدف المنشود. وعندما يتأثر حق ما بالقيود المفروضة على التسويق، كثيراً ما يدور نجاح الدفاع حول تناسب التدبير أو ضرورته أو عقلانيته أو معقوليته. وجميع هذه المصطلحات، بالرغم من عدم تطابقها، تصف تدبيرا يسعى إلى تحقيق هدف مشروع ضروري لبلوغ ذلك الهدف ولا يتجاوز ما هو ضروري (أي أنه لا توجد تدابير أقل تقييداً تحقق الهدف نفسه). وغالباً ما تعتبر حماية الصحة العامة مصلحة قوية تمنح الحكومات هامشاً واسعاً من السلطة التقديرية. ويقدم الشكل ١٩ مثالاً على اختبار التناسب.

٢٦ دعت اللجنة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومجلة لانسيت إلى إعداد بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن حماية الأطفال من تسويق مجموعة من المنتجات، بما فيها التبغ والكحول واللبن الاصطناعي والمشروبات المحلاة بالسكر والقمار، ومن وسائل التواصل الاجتماعي المحتمل أن تلحق بهم الضرر، ومن الاستخدام غير المناسب لبياناتهم الشخصية؛ انظر Clark H, Coll-Seck AM, Banerjee A, Peterson S, Dalglish SA, Ameratunga S et al. A future for the world's children? A WHO-UNICEF-Lancet Commission. Lancet. 2020; 395(10224): 605-658. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32540-1, p. 607.

الشكل ١٩ – مثال على اختبار التناسب



في الممارسة العملية، يمكن للحكومات تعزيز مواقفها القانونية بتحديد أهدافها السياساتية بطريقة واضحة ودقيقة تعكس نظرية التغيير (النظرية المتعلقة بكيفية تحقيق التدخلات المقصودة لأهدافها السياساتية). ويمكن أن يساعد القيام بذلك على ضمان دعم المحاكم لاحقاً للمصلحة المشروعة وتناسبها في حالة الطعن القانوني.

٩-١-١ حرية التعبير أو الكلام التجاري

يُعترف بحرية التعبير والرأي في عدة صكوك دولية لحقوق الإنسان، وغالباً ما تكون هذه الحرية مشمولة بالحماية في الدساتير الوطنية (٢٢٦).

وفي سياق التسويق الرقمي، قد تشكل حرية التعبير والرأي اعتبارات ذات صلة في حالتين محددتين.

- قد تدعي العلامات التجارية أن القيود المفروضة على التسويق الرقمي تتداخل مع ممارستها للحق.
- قد يدعي الداعمون، شأنهم في ذلك شأن المؤثرين، أن القيود المفروضة على التسويق الرقمي تتداخل مع حقهم.

وفي مثل هذه الحالات، غالباً ما يكون السؤال الأول الذي يتعين على الحكومات النظر فيه هو ما إذا كان السلوك المقيد يقع ضمن نطاق الحق.

وفي بعض البلدان، تعتبر الممارسات التسويقية التي تتبعها العلامات التجارية واقعة ضمن نطاق حرية الكلام التجاري[٢٧]، التي غالباً ما تحميها حرية التعبير. ويُتّبع هذا النهج، على سبيل المثال، في الإقليم الأوروبي (٢٢٧)،[٢٨] وكولومبيا (٢٢٨)، والولايات المتحدة (٢٢٩) وكندا (٢٣٠). بيد أن هناك تحذيران يجب التأكيد عليهما.

- ثمة حدود يخضع لها مستوى الحماية الممنوحة لهذا الحق.
- أي تقييد لحرية الكلام التجاري بموجب لائحة وطنية يجب أن يكون متوازناً مع حقوق الإنسان الأخرى التي قد تسعى إليها اللائحة المذكورة، ولا سيما الحق في الصحة.[٢٩]

وليست حرية الكلام التجاري حقاً مطلقاً، حيث يمكن أن تقتصر على حماية سمعة الأشخاص أو شرفهم أو السلامة الاجتماعية أو النظام العام (٢٣١). وبالتالي، فهي أقل أشكال التعبير حماية في إطار حرية التعبير (٢٣٢).[٣٠]

ويمكن تقييد حرية التعبير في ظل ظروف معينة تتطلب عادة تقدير ما إذا كان التقييد مفروضاً بموجب القانون، ويسعى إلى تحقيق مصلحة مشروعة، ومتناسباً. ففي قضية *فيليب موريس*، على سبيل المثال، بحثت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قاعدة تحظر توسيم عبواتها بأي عنصر لترويج منتجات التبغ أو تشجيع استهلاكها (٢٣٣). وأقرت المحكمة بأن هذه القاعدة تشكّل تدخلاً في حرية التعبير. غير أنها نظرت أيضاً في العناصر التالية.

- أن الحظر قد فُرض أيضاً في توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن منتجات التبغ.
- أن جوهر حرية تعبير صناع التبغ لم يتأثر بهذه القاعدة.
- أن التدخل في حرية التعبير حقق هدفاً من أهداف المصلحة العامة، وهو حماية الصحة العامة (٢٣٤).

٢٧ للاطلاع على مثال متناقض، انظر المحكمة العليا في سري لانكا التي خلصت إلى أن الإعلان لا يندرج ضمن نطاق حرية التعبير لأنه لا يقصد به حماية الحق الطبيعي لمجتمع منظم محب للحرية في نقل وحيازة معلومات عن مسألة ذات اهتمام مشترك؛ Supreme Court of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, *The Lion Brewery Ceylon Ltd., et al. v. Hon. Attorney General, et al.*, S.C. (S.D) Nos. 13-22/05, 16 January 2006.

٢٨ في كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

٢٩ وكذلك الحق في الحياة، أو الحق في الخصوصية، أو حقوق الطفل، من بين حقوق أخرى. انظر ما يلي، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالروابط القائمة بين تسويق الكحول وحقوق الإنسان: Realising our rights: How to protect people from alcohol marketing. Alcohol Focus Scotland. 2022 (https://www.alcohol-focus-scotland.org.uk/media/440171/realising-our-rights-how-to-protect-people-from-alcohol-marketing.pdf?utm_source=Report&utm_medium=PDF&utm_campaign=Alcohol+Marketing, accessed 17 May 2023).[30]

٣٠ محكمة العدل العليا في الأرجنتين، قضية Nobleza Piccardo S.A.I.C. ضد F. c/ Provincia de Santa Fe، مركز المعلومات القضائية رقم 27 ، CSJ N 188/2006 (42-N)/CSI تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٥، الصفحة ٤٣: "للخطاب الذي اعتبر المدعي أنه أُعيق غرض وحيد هو الحض على استهلاك سلع وخدمات (...) [لكنه] ليست له علاقة وثيقة بعمل النظام الجمهوري والديمقراطي. وهذا يستتبع عدم وجود أساس دستوري لمنحه حماية مكثفة بقدر ما تتمتع به المظاهر الأخرى للأفكار التي تشكل جزءا من المشاركة والمداولات الضروريتين في أي مجتمع ديمقراطي (...)"؛ ومحكمة الاستئناف العليا في جنوب أفريقيا، قضية باتاسا ضد وزير الصحة، رقم ٢٠١١/٤٦٣، ٢٠١٢، الفقرتان ٢٥-٢٦: "عندما يستخدم التعبير التجاري، كما هو مزعوم هنا، لأغراض حث الناس على الانخراط في سلوك ضار وإدماني، تصبح قيمته ضعيفة"؛ ومحكمة مقاطعة نوفا سكوتيا (كندا)، ر. ضد محلات مادير للتبغ المحدودة، NSPC 29 (٢٠١٣)، الفقرة ٢٥: "لا يرتبط بيع المنتجات المسببة للإدمان والضارة ارتباطاً وثيقاً بالقيم الأساسية المنصوص عليها في المادة ٢(ب)، ولا يستحق بوضوح التدقيق الصارم الذي يُمنح للخطاب السياسي على سبيل المثال، ولكنه يستحق التدقيق".

تستطيع المنصات الإلكترونية اعتماد ضمانات لكفالة مشروعية آليات التصفية، مثل الاستهداف المناسب للتدابير، فضلاً عن آليات فعالة لتقديم الشكاوى وتوفير الإنصاف

ثم وازنت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بين حماية صحة الإنسان والحق في الصحة من جهة، وحرية التعبير من الجهة الأخرى (٢٣٥). وبعد هذا التحليل، خلصت المحكمة في قضية *فيليب موريس* إلى أن تدخل توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن منتجات التبغ في حرية التعبير كان متناسباً.

ولعل تقدير التناسب محورياً في هذا التحليل. فعلى سبيل المثال، خلصت المحكمة العليا في كندا إلى أن فرض حظر كامل على الإعلان عن منتجات التبغ غير متناسب، لأنه لم يثبت أن المعلومات المجردة أو الإعلان عن تفضيل العلامة التجارية مرتبط بحدوث زيادة في الاستهلاك. وفي أعقاب هذا الاستنتاج، اعتمد البرلمان الكندي صكاً جديداً يسمح بالمعلومات والإعلان عن تفضيل العلامة التجارية في وسائط إعلام معينة وأماكن معينة ويحظر أشكالاً أخرى من الإعلان. واعتبر هذا القانون الجديد دستورياً (٢٣٦).

وكما تبيّن هذه المناقشة، حيثما كانت هناك بالفعل قيود تسويقية من نوع ما، فمن الممكن أن تكون المحاكم قد نظرت بالفعل في قضايا تتعلق بحرية التعبير. وثمة مسألتان إضافيتان قد تنشآن عن ذلك في السياق الرقمي. أما المسألة الأولى، فتتعلق بمدى حماية المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وأما الثانية فتتصل بما إذا كانت آليات أو إجراءات الإنفاذ غير متناسبة مع الهدف المتوخى.

إلى أي مدى تحقق حرية التعبير الحماية للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون؟

قد يطرح سؤال بشأن ما إذا كانت الحدود المفروضة على المحتوى الذي يمكن تحميله على وسائل التواصل الاجتماعي تنتهك حرية التعبير. ويركز هذا السؤال هنا على المحتوى الذي يحمّله مستخدمون ليسوا من بين العلامات التجارية حيث لا يكون هؤلاء المستخدمون على علاقة تجارية مع العلامات التجارية، مثلما يحدث في سياق المسابقات على الإنترنت أو الحملات الضارية الأخرى. ويمكن القول على سبيل المثال إن آليات التصفية التي أعدتها المنصات الإلكترونية لتجنب المحتوى غير القانوني تحد من حرية التعبير. بيد أن المنصات الإلكترونية تستطيع اعتماد ضمانات لكفالة مشروعية هذه الآليات، مثل الاستهداف المناسب لتدابيرها، فضلا عن آليات فعالة لتقديم الشكاوى وتوفير الإنصاف (٢٣٧).

تناسب القيود التي تفرضها تدابير الإنفاذ على حرية التعبير

يمكن أيضاً الطعن في تدابير الإنفاذ المفروضة على المنصات الإلكترونية للإشراف على المحتوى أو تعديل أو إزالة الإعلانات غير القانونية لتقييد حرية التعبير في المنصة. وقد تكون هناك عدة عوامل ذات صلة بما إذا كانت القيود متناسبة، بما في ذلك الوقت المتاح لإشراف المنصات على المحتوى. فعلى سبيل المثال، تشترط بعض القوانين المتعلقة بالإشراف على المحتوى الموضوع على المنصات الإلكترونية حذف المحتوى غير القانوني في غضون سويعات قليلة من لحظة إشعارها بالانتهاك، مما يزيد من خطر إعاقة حرية التعبير عن غير قصد. وغالباً ما يتوقف تناسب هذه التدابير على التوازن بين المصلحة الجاري حمايتها والحرية الجاري تقييدها. وفي هذا الصدد، في حين أن التدابير التي تقيد الخطاب السياسي غالباً ما تخضع لتدقيق محكم عن طريق المحاكم، فالاحتمال الأكبر أن تُقابَل التدابير التي تقيد الخطاب التجاري بالتأييد.

٩-١-٢ حرية ممارسة الأعمال التجارية

لا يُعترف بحرية ممارسة الأعمال التجارية، أو حرية إقامة المشاريع،[٣١] بوصفها حقاً من حقوق الإنسان في جميع الأنظمة.[٣٢] ولا يُعترف بهذه الحرية في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي حق الشخص في ممارسة مهنة من اختياره (٢٣٨).

وحيثما يجري الاعتراف بحرية ممارسة الأعمال التجارية، يمكن أيضاً اعتبار القيود المفروضة على التسويق تقييداً لهذا الحق. وبالتالي، فقد تتذرع العلامات التجارية بحرية ممارسة الأعمال التجارية للطعن في صحة هذا التشريع. بيد أن حرية ممارسة الأعمال التجارية لا تعتبر مطلقة بوجه عام (٢٣٩). ومن ثم، تكون القيود قانونية في العادة إذا كانت تحترم جوهر الحرية، وإذا كانت مناسبة وضرورية لتحقيق هدف مشروع، وإذا كانت معقولة ومتناسبة (٢٤٠). وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون حرية ممارسة الأعمال التجارية متوازنة مع المصالح المحمية الأخرى، مثل الحق في الصحة (٢٤١).

٩-١-٣ حق الملكية

يُعترف بحق الملكية في العديد من الدساتير الوطنية وكذلك في عدة صكوك عالمية وإقليمية لحقوق الإنسان (٢٤٢). ومعاهدات الاستثمار تحمي أيضاً حقوق الملكية للمستثمرين الأجانب في ظل ظروف معينة. وغالباً ما ينظر إلى حق الملكية، وأشكال الحماية القانونية الأخرى لحقوق الملكية، على أنها تتضمن حقوق الملكية الفكرية (٢٤٣)، مثل العلامات التجارية، التي يتكرر عرضها أثناء التسويق.

وفي سياق مكافحة التبغ، قدمت طعون قانونية تؤكد حق الملكية فيما يتعلق بالقيود المفروضة على استخدام العلامات التجارية الوصفية في الأسماء (٢٤٤)، والقيود المفروضة على استخدام العلامات التجارية على التغليف (التغليف البسيط/ الموحد) (٢٤٥) والقيود المفروضة على استخدام العلامات التجارية الترويجية (٢٤٦). وعلى نفس المنوال، قد تحتاج الحكومات إلى النظر في كيفية تأثير القيود المفروضة على التسويق الرقمي على حقوق الملكية الفكرية. وقد تحد القيود المفروضة على التسويق الرقمي من استخدام العلامات التجارية في عدد من السياقات. وقد تنشأ قيود عند إزالة موقع إلكتروني خاص بمصنّع أو معلن أو عند تصفية حملة من حملات التسويق الرقمي، إذا كان لا يُسمح إلا بالمعلومات الوصفية على المنتج الخاضع للتنظيم دون أي عناصر تجارية أخرى، و/أو في حالة فرض قيود على استخدام الشخصيات أو المشاهير، وكذلك على استخدام تقنيات تسويق مبتكرة معينة (الحملات أو المسابقات التشاركية عبر الإنترنت، على سبيل المثال).

وعند النظر في هذه الأنواع من الدعاوى، يجوز للمحاكم ما يلي:

- تحديد طبيعة حقوق الملكية المعنية وحجمها (لا سيما ما إذا كان لأصحاب الحقوق حق إيجابي في استخدام علامة تجارية في أثناء التجارة، أو ما إذا كان الحق مقتصراً على الحق في استبعاد استخدام الأطراف الثالثة لها في ظل ظروف معينة) (٢٤٧).
- يشكّل تحديد تأثير اللائحة المعنية على حقوق الملكية المحتج بها (في الأمثلة المذكورة أعلاه، يمكن استخدام حقوق العلامات التجارية أو ترخيصها على منتجات أخرى غير تلك الخاضعة للتنظيم، ويظل من الممكن تأكيد حقوق العلامات التجارية لمنع استخدام الأطراف الثالثة غير المأذون به).

31 هذا التعبير مستخدم في اللغة الإسبانية ("libertad de empresa") واللغة الفرنسية ("liberté d'entreprise").

32 في المنطقة الأوروبية، على سبيل المثال، تكون حرية ممارسة الأعمال التجارية مكفولة في الاتحاد الأوروبي ولكنها ليست مكفولة في مجلس أوروبا. انظر ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، العدد C 202 من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، 7 حزيران/ يونيو 2016، الصفحة 389 (http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2016/oj، (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في 17 آذار/ مارس 2023، المادة 16؛ وفي مجلس أوروبا، تُوفر الحماية لهذه الحرية عن طريق حق الملكية؛ Usai A. The freedom to conduct a business in the EU, its limitations and its role in the European legal order: A new engine for deeper and stronger economic, social and political integration. German Law Journal. 2013; 14(9):1867–1888, p. 1868.

- تقييم ما إذا كان هذا التأثير ينتهك حق الملكية، أي على سبيل المثال ما إذا كان صاحب الحقوق يُحرم من ممتلكاته، مقارنة بتنظيم هذا الحق أو تحديد نطاقه بطريقة ما *(٢٤٨)*.
- النظر فيما إذا كان جوهر الحق لا يزال سليماً و/ أو ما إذا كان ينبغي الموازنة بين هذا الحق والحق في الصحة *(٢٤٩)*.

وتكشف السوابق القضائية أن حق الملكية محدود. وتجنح المحاكم إلى عدم استنتاج حدوث انتهاك لهذا الحق عندما تنظم الدول استخدام الممتلكات للمصلحة العامة منعاً لإلحاق الضرر بأطراف ثالثة.

٩-٢ التجارة الدولية

تحكم الاتفاقات التجارية الدولية الطرق التي يجوز بها للدول الأطراف تقييد الاتجار بالسلع والخدمات أو تنظيمها، بوسائل منها استخدام التعريفات الجمركية (الرسوم الجمركية) والحواجز غير التعريفية أمام التجارة، مثل التدابير التنظيمية. ويمكن أيضاً للاتفاقات التجارية أن تفرض التزامات إيجابية، مثل الالتزامات بضمان المعايير الدنيا لحماية حقوق الملكية الفكرية. وبناء على ذلك، قد تحتاج الحكومات إلى النظر في الالتزامات التجارية عند تقييد التسويق الرقمي.

واتفاقية منظمة التجارة العالمية هي الاتفاقية المركزية المتعددة الأطراف التي تحكم التجارة الدولية. فمن خلال عدة "اتفاقات مشمولة" أعدتها منظمة التجارة العالمية، يضع قانون المنظمة مبادئ وقواعد تتصل بالتدابير غير التعريفية، على غرار اللوائح. وتشمل المبادئ الأساسية لقانون منظمة التجارة العالمية ما يلي:

- عدم التمييز (على سبيل المثال، عدم معاملة السلع المستوردة معاملة أقل تفضيلاً من السلع المحلية، سواء في ظاهر تدبير ما أو عبر أثره)؛
- حظر القيود الكمية، مثل الحدود الكمية على استيراد السلع؛
- الضرورة (على سبيل المثال، ينبغي ألا تكون اللوائح مقيدة للتجارة أكثر من اللازم تحقيقاً لهدف مشروع مثل حماية صحة الإنسان).

كما أن قانون منظمة التجارة العالمية يلزم الأعضاء بضمان المعايير الدنيا لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية، والأسرار التجارية. ويتحقق إنفاذ هذه الالتزامات وغيرها من خلال نظام لتسوية المنازعات يسمح لأي عضو (الحكومة) برفع دعوى ضد عضو آخر، سعياً إلى استصدار أمر بجعل أي تدبير ينتهك قانون منظمة التجارة العالمية ممتثلاً لهذا القانون.

وبصفة عامة، لم يحدث أن كانت القيود التسويقية موضوعا لنزاعات منظمة التجارة العالمية. ويتعلق الاستثناء من ذلك بالتغليف البسيط للتبغ في أستراليا، الذي يحظر وضع علامات على عبوات التبغ والمنتجات الأخرى غير العلامات الكلامية المكتوبة مع توحيد الخط والأسلوب والحجم. وفي قضية *أستراليا ضد التغليف البسيط للتبغ*، طعن عدة أعضاء في تلك القيود، لأسباب منها أنها تعرقل دون مبرر استخدام العلامات التجارية أثناء التجارة بموجب المادة ٢٠ من الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس). ولدى الفصل في الدعوى، ذكر فريق منظمة التجارة العالمية ما يلي:

> [ألف] ينبغي أن ينطوي تحديد ما إذا كان استخدام العلامة التجارية أثناء التجارة تعرقله "دون مبرر" متطلبات خاصة على النظر في العوامل التالية: (أ) طبيعة ومدى العرقلة الناتجة عن المتطلبات الخاصة... (ب) والأسباب التي تُطبق من أجلها الشروط الخاصة، بما في ذلك أي مصالح مجتمعية يقصد بها صونها؛ (ج) وما إذا كانت هذه الأسباب تُقدِّم دعماً كافياً للعرقلة الناتجة *(٢٥٠)*.

وهذا النهج، المماثل لاختبار التناسب، ينطبق عموماً على القيود المفروضة على استخدام العلامات التجارية وليس فقط على القيود المفروضة على تغليف المنتجات *(٢٥١)*. وبناء على ذلك، قد يرغب أعضاء منظمة التجارة العالمية في النظر فيما إذا كان هذا الاختبار مستوفى عند تنفيذ القيود المفروضة على التسويق التي تعوق استخدام العلامات التجارية، بالإضافة إلى ضمان أن تكون القيود غير تمييزية وألا تكون أكثر تقييدا للتجارة مما هو ضروري لحماية الصحة.

وبالإضافة إلى الالتزامات بموجب قانون منظمة التجارة العالمية، فإن العديد من البلدان هي أيضاً أطراف في اتفاقات التجارة الحرة أو أعضاء في الاتحادات الجمركية. وتنطوي هذه الاتفاقات على التزامات تتجاوز حدود قانون منظمة التجارة العالمية، وتتضمن بعض الاتفاقات التزامات محددة بشأن قضايا مثل البث والتجارة الإلكترونية. ولا يمكن التعميم فيما يتصل بالالتزامات القانونية الواردة في هذه الاتفاقات، لكن الاتحاد الأوروبي يُقدِّم مثالاً على اتحاد جمركي يشتمل على التزامات ذات صلة بالموضوع. ويحظر توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الإعلان عن التبغ جميع أنواع تسويق منتجات التبغ عبر جميع وسائط الإعلام، بما في ذلك التسويق الرقمي. ويقيد التوجيه بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية تسويق المشروبات الكحولية وكذلك الأطعمة والمشروبات غير الكحولية في الوسائط التقليدية وغير التقليدية، بما في ذلك الخدمات حسب الطلب ومنصات تبادل مقاطع الفيديو. وتنطبق أدوات أخرى على التسويق الرقمي وتنظم كيفية إجراء ممارسات معينة، بما في ذلك ما إذا كانت الموافقة مطلوبة، أو ما إذا كانت الممارسة مقيدة بالنسبة للأطفال، أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى الإفصاح.[٣٣] وفي الحالات التي لم يسن فيها الاتحاد الأوروبي تشريعات، تظل دوله الأعضاء حرة في تنظيم التسويق الرقمي، ولكن يجب عليها القيام بذلك مع ضمان قواعد حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي. وقد اعتبرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان أن التشريعات المتعلقة بالإعلان تشكل تقييدا لحرية حركة البضائع. وفي هذه الحالات، يتعين على الدولة العضو أن تثبت أن للتشريع التقييدي ما يبرره لأسباب تتعلق بالصحة العامة وأنه متناسب.[٣٤]

يمكن للحكومات تعزيز مواقفها القانونية بتحديد أهدافها السياساتية بطريقة واضحة ودقيقة تعكس نظرية التغيير

٣٣ ترد هذه الأحكام في التوجيه بشأن الممارسات التجارية غير العادلة أو اللائحة العامة لحماية البيانات أو التوجيه بشأن التجارة الإلكترونية أو قانون الخدمات الرقمية، على سبيل المثال.

٣٤ انظر، على سبيل المثال محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، C-262/02 *قضية المفوضية ضد فرنسا*، أو C-429/02 *قضية Bacardi France*، أو *Gourmet* C-405/98، أو C-1/90 و *Aragonesa de Publicidad Exterior* C-176/90 التي جرى فيها تبرير القيود المفروضة على حرية تنقل البضائع. قارن مع محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، القضية ٧٨/١٥٢ المفوضية ضد فرنسا، التي شكل فيها التقييد وسيلة للتمييز التعسفي.

المراجع

١ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، ٢٥ أيار/ مايو ٢٠٠٣ (https://fctc.who.int/ar/who-fctc/overview، تم الاطلاع في ٢٠ آذار/ مارس ٢٠٢٣) (اتفاقية المنظمة الإطارية)، المادة ١٣(٣).

٢ المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة ١٣ من اتفاقية المنظمة الإطارية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٣ (المادة ١٦-٦ من اتفاقية المنظمة الإطارية؛ https://fctc.who.int/ar/publications/m/item/tobacco-advertising-promotion-and-sponsorship، تم الاطلاع في ٢٠ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، الصفحة ١٤.

٣ المادة ١٣(٧) من اتفاقية المنظمة الإطارية.

٤ الصفحة ١٥ من المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة ١٣ من اتفاقية المنظمة الإطارية.

٥ Scope and impact of digital marketing strategies for promoting breast-milk substitutes. Geneva: World Health Organization; 2022 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240046085, accessed 16 March 2023).

٦ Understanding the digital media ecosystem. How the evolution of the digital marketing ecosystem impacts tobacco, alcohol and unhealthy food marketing. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2022 (https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289057950, accessed 16 March 2023).

٧ Digital marketing of alcohol: challenges and policy options for better health in the WHO European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/350186, accessed 16 March 2023), p. 25.

٨ Online advertising: trends, benefits and risks for consumers. Paris: OECD; 2019 (Digital Economic Papers No. 272; https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/online-advertising_1f42c85d-en, accessed 16 March 2023), p. 19.

٩ Scope and impact of digital marketing strategies for promoting breast-milk substitutes. Geneva: World Health Organization; 2022 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240046085, accessed 16 March 2023), p. 2.

١٠ Online advertising: trends, benefits and risks for consumers. Paris: OECD; 2019 (Digital Economic Papers No. 272; https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/online-advertising_1f42c85d-en, accessed 16 March 2023), p. 16.

١١ المرجع السابق، الصفحة ٢٢.

١٢ المرجع السابق، الصفحة ٢٢.

١٣ القانون العام رقم ١٩٨٨/٣٤، الصادر في ١١ تشرين الثاني/ نوفمبر بشأن الإعلان. BOE n° 274, 15 November 1988 (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-26156 (بالإسبانية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣) (القانون الإسباني العام بشأن الإعلان).

١٤ قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعلان (https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn393en.html (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

١٥ قانون جمهورية أذربيجان بشأن الإعلان، ١٥ أيار/ مايو ٢٠١٥ [ترجمة غير رسمية إلى الإنكليزية] (https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Azerbaijan/Azerbaijan%20-%20Law%20

on%20Advertising.pdf، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

١٦ قانون جورجيا رقم IIS–١٢٢٨ الصادر في ١٨ شباط/ فبراير ١٩٩٨ بشأن الإعلان، العدد ١١–١٢ من جريدة جورجيا البرلمانية (https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/243180 (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

١٧ قانون جمهورية ليتوانيا بشأن الإعلان، ١٨ تموز/ يوليو ٢٠٠٠ رقم VIII–1871 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dd69e1e2a58711e-59010bea026bdb259?jfwid= (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

١٨ المادة ٣ من القانون الإسباني العام بشأن الإعلان.

١٩ انظر على سبيل المثال المادة ٣ من القانون الإسباني العام بشأن الإعلان.

٢٠ قانون فييت نام رقم QH13/2012/16 بشأن الإعلان، ٢١ حزيران/ يونيو ٢٠١٢ (https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn084en.pdf (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ٢٠ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

٢١ المادة ١٦ من قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعلان.

٢٢ المادة ٤٠ من قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعلان؛ انظر أيضاً قانون **البرتغال** رقم ٢٠١٩/٣٠ المعدِّل لمدونة الإعلان، الذي يحمي الأطفال حتى سن ١٦ عاماً من تسويق الأطعمة غير الصحية. اعتمدت بعض الولايات القضائية تشريعات محددة تقيد التسويق للأطفال؛ فيوجد في **البرازيل** قانون المجلس الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين رقم ١٦٣ الصادر في 13/3/2014، DOU04/04/2014، الذي يعتبر جميع أنواع رسائل التسويق التي تستهدف الأطفال والمراهقين مسيئة؛ ويوجد في **أيرلندا**، سلطة البث في أيرلندا، مدونة الرسائل التجارية الخاصة بالأطفال (٢٠١٣).

٢٣ Digital marketing of alcohol: challenges and policy options for better health in the WHO European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/350186, accessed 16 March 2023).

٢٤ المادة ٣٨ من قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعلان.

٢٥ المادة ٤٣ من قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعلان.

٢٦ Digital marketing of alcohol: challenges and policy options for better health in the WHO European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/350186, accessed 16 March 2023).

٢٧ المرجع نفسه.

٢٨ The CAP Code: The UK Code of Non-broadcast Advertising and Direct & Promotional Marketing. London: The Advertising Standards Authority Ltd.; 2014 (https://www.asa.org.uk/codes-and-rulings/advertising-codes/non-broadcast-code.html, accessed 16 Marc 2023).

٢٩ Singapore Code of Advertising Practice. Singapore: Advertising Standards Authority of Singapore; 2008 (https://asas.org.sg/About/Code, accessed 16 March 2023).

٣٠ Code of Ethics. Sidney: Australian Association of National Advertisers; 2021 (https://aana.com.au/self-regulation/codes-guidelines/code-of-ethics/, accessed 16 March 2023).

٣١ Code of Advertising Practice. Johannesburg: Advertising Regulatory Board; 2021 (https://arb.org.za/assets/section-ii-general-principles-v2021.1.pdf, accessed 16 March 2023).

٣٢ The Code for Self-Regulation of Advertising Content in India. Mumbai: The Advertising Standards Council of India; 2021 (https://ascionline.in/images/pdf/code_book.pdf, accessed 16 March 2023).

٣٣ Autocontrol Código de conducta publicitaria [Autocontrol Code of advertising

behaviour]. Madrid: Autocontrol; 2019 (https://www.autocontrol.es/wp-content/uploads/2021/05/codigo-de-conduc-ta-publicitaria-autocontrol.pdf, accessed 16 March 2023).

٣٤ المادة ١-١ من مدونة عدم الإعلان والترويج.

٣٥ Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad [Regulation of the General Law on Health in Matters of Advertising], DOF 14 February 2014 (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBib-lio/regley/Reg_LGS_MP.pdf, accessed 16 March 2023).

٣٦ Directive 2003/33/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the advertising and sponsorship of tobacco products, OJEU L 152, 20 June 2003, p. 16 (Tobacco Advertising Directive) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX-%3A02003L0033-20030620, accessed 16 March 2023); Ley núm. 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad [Law No. 20.606 on food nutritional composition and its advertising], Chile, 6 June 2012 (https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1041570, accessed 16 March 2023).

٣٧ Tobacco Advertising Directive, Art. 3(1); Ley General para el Control del Tabaco [Mexico General Law for Tobacco Control], DOF 17 February 2022 (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCT.pdf, accessed 16 March 2023), Art. 23.

٣٨ Digital marketing of alcohol: challenges and policy options for better health in the WHO European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/350186, accessed 16 March 2023).

٣٩ مرسوم فييت نام رقم ND-CP/2014/100 بشأن الاتجار في المنتجات المغذية للرضع وزجاجات الرضاعة والحلمات واستخدامها، ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ (https://faolex.fao.org/docs/pdf/vie167953.pdf (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ٢٠ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، المادة ٦(١).

٤٠ Freeman B, Watts C, Astuti PAS. Global tobacco advertising, promotion and sponsorship regulation: what's old, what's new and where to next?. Tobacco Control. 2022; 31:216-221. http://dx.doi.org/10.1136/tobaccocon-trol-2021-056551, p. 217; see, for example, Cigarette Report for 2021. Washington DC: Federal Trade Commission; 2023 (Cigarette Report for 2021 (ftc.gov), accessed 16 March 2023); Smokeless Tobacco Report for 2021. Washington DC: Federal Trade Commission; 2023 (Smokeless Tobacco Report for 2021 (ftc.gov), accessed 16 March 2023).

٤١ Legislation by country: Nigeria – Advertising, Promotion & Sponsorship: other requirements [website]. Washington DC: Tobacco Control Laws; 2021 (Nigeria Other Requirements | Tobacco Control Laws, accessed 16 March 2023).

٤٢ على سبيل المثال، مدونة قواعد الإعلان عن الأطعمة والمشروبات ورسائل التسويق. Sidney: Australian Association of National Advertisers; 2009 (https://aana.com.au/content/uploads/2014/05/AANA-Food-Bever-ages-Advertising-Marketing-Communi-cations-Code.pdf, accessed 16 March 2023); Code of Practice on the Naming, Packaging and Promotion of Alcoholic Drinks (6th edition). London: Portman Group; 2019 (https://www.portmangroup.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/Code-of-Practice-on-the-Naming-Packaging-and-Promotion-of-Alcoholic-Drinks-Sixth-Edition.pdf، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣). ومجموعة بورتمان هي هيئة صناعية وتنظيمية لتوسيم الكحوليات وتعبئتها والترويج لها في المملكة المتحدة.

٤٣ مشروع قانون تنظيم السلامة ووسائط الإعلام على الإنترنت لعام ٢٠٢٢، مشروع القانون ٦ لعام ٢٠٢٢ (https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/bill/2022/6/eng/ver_d/b06d22s.pdf (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، المادة ٤٦ (ن) (٥).

٤٤ المرجع نفسه، الفرع ١٣٩(ك)(٥).

٤٥ قانون مكافحة البريد المزعج في سنغافورة لعام ٢٠٠٧، ١٥ حزيران/يونيو ٢٠٠٧ (https://sso.agc.gov.sg/Act/SCA2007.)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

٤٦ المرجع نفسه.

٤٧ قانون مكافحة البريد المزعج في أستراليا لعام ٢٠٠٣، رقم ١٢٩، ٢٠٠٣ (https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00614، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣)؛ ولوائح مكافحة البريد المزعج في أستراليا لعام ٢٠٢١، ١٨ آذار/ مارس ٢٠٢١ (https://www.legislation.gov.au/Details/F2021L00285 (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

٤٨ قانون تنظيم إرسال رسائل بريد إلكتروني معينة، القانون رقم ٢٦ الصادر في ١٧ نيسان/ أبريل ٢٠٢٢ (https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/ACPT.pdf (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

٤٩ قانون مكافحة البريد المزعج في كندا [قانون يهدف إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد الكندي وقدرته على التكيف عن طريق تنظيم أنشطة معينة تثبط الاعتماد على الوسائل الإلكترونية للقيام بأنشطة تجارية، وإلى تعديل قانون اللجنة الكندية للإذاعة والتلفزيون والاتصالات السلكية واللاسلكية، وقانون المنافسة، وقانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية، وقانون الاتصالات السلكية واللاسلكية]، S.C. 2010, c. 23 (https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/e-1.6/fulltext.html (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

٥٠ المادتان ٦(٢) و١٠(١) من قانون مكافحة البريد المزعج.

٥١ الجدول الثاني من المادة ٣(١)(ب) من قانون مكافحة البريد المزعج لعام ٢٠٠٧ في سنغافورة.

52 Ley N° 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores [القانون رقم ١٩-٤٩٦ المنشئ لقواعد بشأن حقوق حماية المستهلك]، DFL Núm. 3, Santiago de Chile, 13 September 2019 (https://bcn.cl/2pv9x, accessed 16 March 2023), Art. 28B, second paragraph.

٥٣ Centre releases guidelines for celebrities, influencers, and virtual influencers on social media platform [press release]. Delhi: Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution; 2023 (Press Information Bureau (pib.gov.in), accessed 16 March 2023).

٥٤ Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, 16 CFR 255 (https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-publishes-final-guides-governing-endorsements-testimonials/091005revisedendorsementguides.pdf, accessed 16 March 2023).

٥٥ Digital Marketing Communications Best Practice Recommendation. Brussels: European Advertising Standards Alliance; 2015 (https://www.easa-alliance.org/issues/digital-marketing-communications/, accessed 16 March 2023).

٥٦ Guidelines for Interactive Marketing Communication and Social Media. Singapore: Advertising Standards Authority of Singapore; 2016 (https://asas.org.sg/About/Social-Media, accessed 16 March 2023).

٥٧ Australian Influencer Marketing Code of Practice. Sidney: Australian Influencer Marketing Council; 2021 (https://static1.squarespace.com/static/5f741c44029c373fe632e647/t/61541570a9213843c53d7adb/1632900464874/AIMCO_Code_Practice_August+2021.pdf, accessed 16 March 2023).

٥٨ Influencer Marketing Code of Conduct. London: Incorporated Society of British Advertisers; 2021 (https://www.isba.org.uk/system/files/media/documents/2021-09/ISBA%20Influencer%20Marketing%20Code%20of%20Conduct%200921.pdf, accessed 16 March 2023).

٥٩ Guidelines for Influencer Advertising in Digital Marketing. Mumbai: The Advertising Standards Council of India; 2021 (https://ascionline.in/images/pdf/guidelines-for-influencer-advertising-in-digital-media-final.pdf, accessed 16 March 2023).

٦٠ انظر، على سبيل المثال، مدونة الرسائل الإعلانية والتسويقية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، الفصل جيم: التسويق المباشر ورسائل التسويق الرقمي؛ ومدونة قواعد الممارسات الإعلانية التي أعدها مجلس تنظيم الإعلان، التذييل كاف – مدونة وسائل التواصل الاجتماعي.

٦١ com Disclosures: How to make effective. disclosures in digital advertising. Washington DC: Federal Trade Commission; 2013 (https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/press-releases/ftc-staff-revises-online-advertising-disclosure-guidelines/130312dotcomdisclosures.pdf, accessed 16 March 2023).

٦٢ انظر على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، Disclosures 101 for social media influencers. Washington DC: Federal Trade Commission; 2019 (https://www.ftc.gov/system/files/documents/plain-language/1001a-influencer-guide-508_1.pdf, accessed 16 March 2023); in the United Kingdom, Influencers' guide to making clear that ads are ads. London: Advertising Standards Authority and Competition and Markets Authority; 2020 (https://www.asa.org.uk/resource/influencers-guide.html, accessed 16 March 2023).

٦٣ Guidelines for Influencer Advertising in Digital Marketing. Mumbai: The Advertising Standards Council of India; 2021 (https://ascionline.in/images/pdf/guidelines-for-influencer-advertising-in-digital-media-final.pdf, accessed 16 March 2023), para. 1.

٦٤ االمرجع السابق، الفقرتان ١(١) و ١(٢).

٦٥ المرجع السابق، الفقرة ١(٣).

٦٦ انظر على سبيل المثال، Ley N° 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores [Law No. 19.496 establishing rules on consumer protection rights], DFL Núm. 3, Santiago de Chile, 13 September 2019 (https://bcn.cl/2pv9x, accessed 16 March 2023), Art. 28; Australian Consumer Law, Schedule 2 of the Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (https://www.legislation.gov.au/Details/C2011C00003, accessed 16 March 2023), Section 29.

٦٧ التوجيه رقم 2005/29/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا والمؤرخ ١١ أيار/ مايو ٢٠٠٥ بشأن الممارسات التجارية غير العادلة بين الأعمال التجارية والمستهلكين في السوق الداخلية، والمعدِّل لتوجيه المجلس رقم 84/450/EEC، والتوجيهين الصادرين عن البرلمان الأوروبي والمجلس رقم 97/7/EC ورقم 2002/65/EC، ولائحة (المفوضية الأوروبية) البرلمان الأوروبي والمجلس رقم ٢٠٠٤/٢٠٠٦ ("التوجيه بشأن الممارسات التجارية غير العادلة") العدد L 149 من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ١١ حزيران/ يونيو ٢٠٠٥، الصفحة ٢٢ (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0029-20220528 (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣) (توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة). للاطلاع على تقييم أوسع للتوجيه، انظر Garde A. The Unfair Commercial Practices Directive: A successful example of legislative harmonization?. In: Syrpis P. The judiciary, the legislature and the EU internal market. Cambridge: Cambridge University Press; 2012: 118-146. https://doi.org/10.1017/CBO9780511845680.009.

٦٨ توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، الملحق ١، رقم ١١؛ انظر أيضاً لوائح المملكة

المتحدة لعام ٢٠٠٨ بشأن حماية المستهلك من التجارة غير العادلة، الجدول ١ (https://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1277/contents/made (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

٦٩ توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، الملحق الأول، رقم ١١(أ).

٧٠ توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، الملحق الأول، رقم ١٧.

٧١ توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، الملحق الأول، رقم ٢٢.

٧٢ إشعار المفوضية – إرشادات بشأن شرح وتطبيق التوجيه الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا رقم EC/2005/29 بشأن الممارسات التجارية غير العادلة بين الأعمال التجارية والمستهلكين في السوق الداخلية. بروكسيل: المفوضية الأوروبية؛ ٢٠٢١ (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX-%3A52021XC1229%2805%29 (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، الصفحات ٩٥-٩٦.

٧٣ المادة ٧(٤)(و) من توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة.

٧٤ المادة ٧(٤)(أ) من توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة.

٧٥ المادة ٧(٢) من توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة.

٧٦ Digital marketing of alcohol: challenges and policy options for better health in the WHO European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/350186, accessed 16 March 2023), p. 51.

٧٧ توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، الملحق الأول، رقم ٢٦.

٧٨ توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، الملحق الأول، رقم ٢٨.

٧٩ CJEU, C-102/20 *StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz* [2021] EU:C:2021:954.

٨٠ التوجيه الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا رقم 2010/13/EU المؤرخ ١٠ آذار/ مارس ٢٠١٠ بشأن تنسيق أحكام معينة منصوص عليها في القانون، وتنظيم أو إدارة ما يُتخذ في الدول الأعضاء من إجراءات تتعلق بأحكام خدمات الوسائط السمعية البصرية (التوجيه بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية)، العدد L 95 من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ١٥ نيسان/ أبريل ٢٠١٠، الصفحة ١ (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX-%3A02010L0013-20181218 (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣.) وللاطلاع على تقييم أكثر تفصيلا لهذا التوجيه وإسهامه في حماية الصحة، انظر Bartlett O. and Garde A. Time to seize the (red) bull by the horns: The European Union's failure to protect children from alcohol and unhealthy food marketing. European Law Review.

٨١ المواد ٩(١)(د)، و١٠(٢)، و١١(٤)(أ) من التوجيه بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية.

٨٢ المادة ٩(١)(هـ) من التوجيه بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية.

٨٣ المادة ٩(٤) من التوجيه بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية.

٨٤ المادة ٩(١)(ج)(٣) من التوجيه بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية.

٨٥ المادة ٢٨(١)(أ) من التوجيه بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية.

٨٦ Ley 26.522 (Boletín Oficial N° 31.756, 10/10/09) Regúlanse los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina [Argentinian law on audiovisual media services] (https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2009/Ley%2026522.pdf, accessed 16 March 2023), Art. 71.

٨٧ Ley 26.522 (Boletín Oficial N° 31.756, 10/10/09) Regúlanse los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito

territorial de la República Argentina [Argentinian law on audiovisual media services] (https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2009/Ley%2026522.pdf, accessed 16 March 2023), Art. 81 j.

٨٨ Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo, Ley 24.788, 31 March 1997 [National law to fight against alcoholism] (https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24788-42480, accessed 16 March 2023).

٨٩ Ley 26.687 (Boletín oficial N° 32.170, 14/06/2011) Regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco [Law regulating the advertising, promotion and consumption of products manufactured with tobacco] (https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-05/ley-nacional-control-tabaco-26687.pdf, accessed 16 March 2023).

٩٠ Ley 26.522 (Boletín Oficial N° 31.756, 10/10/09) Regúlanse los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina [Argentinian law on audiovisual media services] (https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2009/Ley%2026522.pdf, accessed 16 March 2023), Art. 103.

٩١ Regulating digital marketing of alcohol: challenges and opportunities [website]. Washington DC: Center for Digital Democracy; 2022 (https://www.democraticmedia.org/article/regulating-digital-marketing-alcohol-challenges-and-opportunities, accessed 16 March 2023).

٩٢ Comments of Center for Digital Democracy, Fairplay, #HalfTheStory and others before the Federal Trade Commission in the matter of Trade Regulation Rule on Commercial Surveillance and Data Security. Washington DC: Federal Trade Commission; 2022 (https://www.democraticmedia.org/sites/default/files/field/public-files/2022/cdd_fairplay_anprm-comments.pdf, accessed 16 March 2023).

٩٣ انظر، على سبيل المثال، التوجيه ٢٠١٦/٦٧٩ (EU) الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في ٢٧ نيسان/ أبريل ٢٠١٦ بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات، الذي ألغى التوجيه 95/46/EC، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، العدد 199 L، ٤ أيار/ مايو ٢٠١٦، الصفحة ١ (http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ٢٠ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، (اللائحة العامة لحماية البيانات) المادة ٤(١)؛ ولائحة حماية البيانات في نيجيريا لعام ٢٠١٩ (https://ndpb.gov.ng/Files/NigeriaDataProtectionRegulation.pdf (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ٢٠ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، المادة ١(٣) (تاسع عشر)؛ وقانون حماية المعلومات الشخصية في جنوب أفريقيا لعام ٢٠١٣ (https://www.gov.za/documents/protection-personal-information-act (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ٢٠ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، المادة ١(ج).

٩٤ المادة ٩(١) من اللائحة العامة لحماية البيانات؛ وقانون حماية البيانات في تايلند لعام ٢٠١٩ (https://www.dataguidance.com/notes/thailand-data-protection-overview, (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ٢٠ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، المادة ٢٦؛ والقانون رقم ١٣-٧٠٩ المؤرخ ١٤ آب/ أغسطس ٢٠١٨، القانون العام لحماية البيانات الشخصية (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm (بالبرتغالية)، تم الاطلاع في 20 آذار/ مارس 2023، المادة 11.

٩٥ محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، C-184/20 *اللجنة الرسمية العليا للأخلاقيات* [٢٠٢٢] EU:C:2022:601: لا تُستبعد معالجة البيانات الشخصية المسؤولة عن الكشف بطريقة غير مباشرة عن المعلومات الحساسة عن الأشخاص الطبيعيين من نظام الحماية المعزز المنصوص عليه في المادة ٩(١) من اللائحة العامة لحماية البيانات (الفقرة ١٢٧).

٩٦ المادة ٢٢(٤) من اللائحة العامة لحماية البيانات.

٩٧ انظر المادة ٤(١١) من اللائحة العامة لحماية البيانات؛ والمادة ١(٣)(٣) من لائحة حماية البيانات في نيجيريا لعام ٢٠١٩؛ وقانون الخصوصية لعام ١٩٨٨ المنبثق عن المبادئ التوجيهية الاسترالية لمبادئ الخصوصية (https://www.oaic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/1125/app-guidelines-july-2019.pdf، تم الاطلاع في ٢٠ آذار/ مارس

٢٠٢٣)، الفقرة باء-٣٥. ينصّ القانون عادةً على كل شرط من هذه الشروط.

٩٨ Data Protection Commission announces conclusion of two inquiries to Meta Ireland [website]. Dublin: Data Protection Commission; 2023 (https://www.dataprotection.ie/en/news-media/data-protection-commission-announces-conclusion-two-inquiries-meta-ireland, accessed 16 March 2023).

٩٩ TikTok: Italian SA warns against 'personalised' ads based on legitimate interest [press release]. Brussels: European Data Protection Board; 2022 (https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/tiktok-italian-sa-warns-against-personalised-ads-based-legitimate-interest_en, accessed 16 March 2023).

١٠٠ بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات، بشأن الحاجة إلى حماية خصوصية الأطفال، انظر أيضاً ما يلي، على سبيل المثال: Declaration by the Committee of Ministers on the need to protect children's privacy in the digital environment. Strasbourg: Council of Europe; 28 April 2021 (https://rm.coe.int/0900001680a2436a?fbclid=IwAR2q82-awpcBCnNbIbtuIxjg-GyvorHFZdeDyaLnWgiqx1taHlhm-9pOjSO18). Children's data protection in an education setting – Guidelines. Strasbourg: Council of Europe; 2021 (https://rm.coe.int/prems-001721-gbr-2051-convention-108-txt-a5-web-web-9-/1680a9c562). والتوصية CM/Rec(2018)7 الموجهة من لجنة الوزراء إلى الدول الأعضاء بشأن احترام حقوق الطفل وحمايتها والوفاء بها في البيئة الرقمية. ستراسبورغ: مجلس أوروبا؛ ٤ تموز/ يوليو ٢٠١٨ (https://violenceagainstchildren.un-.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/political_declarations/recomendation_of_the_committee_of_ministers_of_the_council_of_europe_to_member_states_on_guidelines_to_respect_protect_and_fulfil_the_rights_of_the_child_in_the_digital_environment.pdf). (بالإنكليزية). وقرار بشأن حقوق الطفل الرقمية.

الجمعية العالمية للخصوصية؛ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢١ (-21-10-25-gpa-resolution-chil-drens-digital-rights-final-adopted_en.pdf ((europa.eu) (بالإنكليزية).

١٠١ المادة ٨(١) من اللائحة العامة لحماية البيانات؛ والمادة ٢٠ من قانون حماية البيانات في تايلند؛ والمادة ١٤ من القانون العام لحماية البيانات الشخصية؛ والمادة ٣٥ من قانون حماية المعلومات الشخصية في جنوب أفريقيا.

١٠٢ المادة ١٢(١) من اللائحة العامة لحماية البيانات؛ والمادة ٣(١)(١) من لائحة حماية البيانات في نيجريا لعام ٢٠١٩؛ والمادة ١٤ من القانون العام لحماية البيانات الشخصية.

١٠٣ المادة ١٤ من القانون العام لحماية البيانات الشخصية.

١٠٤ اللائحة (EU) ٢٠٦٥/٢٠٢٢ الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في ١٩ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٢، بشأن سوق واحدة للخدمات الرقمية، والمعدلة للتوجيه EC/2000/31 (قانون الخدمات الرقمية)، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، العدد 277 L، ٢٧/١٠/ ٢٠٢٢، الصحفة ١ (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣)؛ واللائحة (EU) ١٩٢٥/٢٠٢٢ الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في ١٤ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢ بشأن الأسواق المفتوحة أمام المنافسة والعادلة في القطاع الرقمي، والمعدلة للتوجيهين (EU) ١٩٣٧/٢٠١٩ و(EU) ١٨٢٨/٢٠٢٠ (قانون الأسواق الرقمية)، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، العدد 265 L، ١٢/١٠/٢٠٢٢، الصفحة ١ (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925 (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

١٠٥ المادتان ٥(أ) و١١(٢) من قانون الأسواق الرقمية.

١٠٦ المادة ١٥ من قانون الأسواق الرقمية.

١٠٧ المواد من ٢٤ إلى ٣٠ من قانون الخدمات الرقمية.

١٠٨ المادة ٢٤(أ) من قانون الخدمات الرقمية.

١٠٩ المادة ٣٠ من قانون الخدمات الرقمية.

١١٠ المادة ٢٤(ب)(١ب) من قانون الخدمات الرقمية.

١١١ المادة ٢٤(٣) من قانون الخدمات الرقمية.

١١٢ قانون المنافسة والشفافية في الإعلان الرقمي، الكونغرس السابع عشر بعد المائة، الدورة الثانية، مشروع قانون مقدم في مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة في ١٧ أيار/ مايو ٢٠٢٢ (https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4258/text (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، المادة ٤٢٥٨.

١١٣ Lee M. Competition and Transparency in Digital Advertising Act [blog]. Washington DC: Mike Lee personal website (https://www.lee.senate.gov/services/files/5332FC38-76F0-4C8B-8482-3F733CF17167, accessed 16 March 2023).

١١٤ Mi-Jung K and Min-Ji L. Recent legislative changes over online platform businesses in Korea. The Korea Herald. 12 September 2021 (http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210912000157, accessed 16 March 2023); Petterd A, Algrove AM, Patten T, Foster G and Edgar L. Australia: ACCC consults on regulatory reform for digital platforms. Global Compliance News. 21 March 2022 (https://www.globalcompliancenews.com/2022/03/21/australia-accc-consults-on-regulatory-reform-for-digital-platforms070322/, accessed 16 March 2023).

١١٥ Crawford J. Brownlie's principles of public international law. 9th edition. Oxford: Oxford University Press; 2019. https://doi.org/10.1093/he/9780198737445.001.0001, p. 456.

١١٦ Mills A. Rethinking Jurisdiction in International Law. British Yearbook of International Law. 2014; 84(1):187-239. https://doi.org/10.1093/bybil/bru003, p. 195.

١١٧ Crawford J. Brownlie's principles of public international law. 9th edition. Oxford: Oxford University Press; 2019. https://doi.org/10.1093/he/9780198737445.001.0001.

١١٨ قانون مكافحة منتجات التبغ في تايلند لعام ٢٠١٧ الميلادية، الجريدة الحكومية الصادرة في ٥ نيسان/ أبريل ٢٠١٧، المجلد ١٣٤، الجزء ٣٩ ألف، المادة ٣٠ [ترجمة غير رسمية إلى الإنكليزية] (Thailand – TC (tobaccocontrollaws.org Act 2017.pdf)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣.

١١٩ قانون المنافسة والمستهلك لعام ٢٠١٠ (https://www.legislation.gov.au/Details/C2011C00003 (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣، المادة ٥.

١٢٠ Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, BOE núm. 163 [القانون العام بشأن الاتصالات السمعية البصرية] (https://www.boe.es/eli/es/l/2022/07/07/13/con (بالإسبانية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

١٢١ Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, BOE núm. 163 [القانون العام بشأن الاتصالات السمعية البصرية] (https://www.boe.es/eli/es/l/2022/07/07/13/con (بالإسبانية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، المادة ٣(٧).

١٢٢ Lei da televisão n.° 27/2007 [القانون المتعلق بالتلفزيون]، المادة 3؛ و Décret relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos [المرسوم المتعلق بخدمات الوسائط السمعية البصرية المطبق على المجتمع المحلي الناطق بالفرنسية في بلجيكا] المادة ١-١-٣.

١٢٣ المادة ٢ من قانون الإعلان في جمهورية الصين الشعبية.

١٢٤ Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad [لائحة قانون الصحة العامة بشأن الإعلان]، الجريدة الرسمية للاتحاد، ١٤ شباط/ فبراير ٢٠١٤ (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MP.pdf (بالإسبانية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، المادة ٤.

١٢٥ مدونة التنظيم الذاتي لمحتوى الإعلان في الهند. ممباي: مجلس الهند لمعايير الإعلان؛ ٢٠٢١ (https://ascionline.in/images/pdf/code_book.pdf (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، الصفحة ٤.

١٢٦ قانون مكافحة البريد المزعج في سنغافورة لعام ٢٠٠٧، ١٥ حزيران/ يونيو ٢٠٠٧ (https://sso.agc.gov.sg/Act/SCA2007 (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، المادة ٧(٢).

١٢٧ TJ Paris, 5 janvier 2023, Affaire Addiction France/Meta – Influenceurs et alcool sur Instagram [press release]. Paris: Association Addictions France; 2023 (https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2023/02/TJ-PARIS-META-commentaire-decision-Addictions-France.pdf, accessed 16 March 2023).

١٢٨ Marco Civil da Internet [Law of the Internet], Law No. 12.965, 23 April 2014 (https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30054611/do1-2014-04-24-lei-n-12-965-de-23-de-abril-de-2014-30054600, accessed 16 March 2023), Art. 11.

١٢٩ Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Internet & Jurisdiction Policy Network (I&JPN). Internet & Jurisdiction Regional Status Report 2020 – Latin America & Caribbean. Santiago: United Nations; 2020 (https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46421/S1901092_en.pdf, accessed 16 March 2023), p. 100; One-Trust DataGuidance, Blumenthal Richter & Sumet. Comparing privacy laws: GDPR v Thai Personal Data Protection Act. Atlanta/London: OneTrust DataGuidance (https://www.dataguidance.com/sites/default/files/gdpr_v_thailand_updated.pdf, accessed 16 March 2023), p. 9.The wording of the Thai Personal Data Protection Act is identical to the EU GDPR.

١٣٠ المادة ١(٢)(ب) من اللائحة العامة لحماية البيانات لعام ٢٠١٩؛ و Comparing privacy laws: GDPR v Nigeria Data Protection Regulation. Atlanta/London: OneTrust DataGuidance (https://www.dataguidance.com/sites/default/files/gdpr_v._nigeria.pdf, accessed 16 March 2023).

١٣١ Tribunal de grande instance de Paris, *La Ligue Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) and l'Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) v. Yahoo Inc! and Yahoo France* [2000].

١٣٢ Pasquale L, Zippo P, Curley C, O'Neill B, Mongiello M. Digital age of consent and age verification: Can they protect children?. IT Professional. 2019 (https://lpasquale.github.io/papers/IEEESoftware.pdf, accessed 16 March 2023).

١٣٣ Children and advertising on social media websites – ASA compliance survey. London: Advertising Standards Authority; 2013, (https://www.asa.org.uk/static/uploaded/2747d8d6-ff84-40fc-9736bd16d95968d6.pdf, accessed 16 March 2023).

١٣٤ رصد وتقييد التسويق الرقمي للمنتجات غير الصحية الموجه للأطفال والمراهقين. موسكو: مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا؛ ٢٠١٨ (https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/396764/Online-version_Digital-Mktg_March2019.pdf (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، الصفحة ٦٠.

١٣٥ Age appropriate design: a code of practice for online services. London: Information Commissioner's Office; 2020 (https://ico.org.uk/media/for-organisations/guide-to-data-protection/ico-codes-of-practice/age-appropriate-design-a-code-of-practice-for-online-services-2-1.pdf, accessed 16 March 2023).

١٣٦ Age, ID and financial verification. London: Gambling Commission (https://www.gamblingcommission.gov.uk/public-and-players/guide/age-and-id-verification, accessed 16 March 2023).

١٣٧ Pasquale L, Zippo P, Curley C, O'Neill B, Mongiello M. Digital age of consent and age verification: Can they protect children?. IT Professional. 2019 (https://

lpasquale.github.io/papers/IEEESoftware.pdf, accessed 16 March 2023).

١٣٨ المرجع نفسه.

١٣٩ المرجع نفسه.

١٤٠ Cross T. Advertisers must avoid targeting children, but is age verification tech up to the task?. VideoWeek. 5 May 2022 (https://videoweek.com/2022/05/05/advertisers-must-avoid-targeting-children-but-is-age-verification-tech-up-to-the-task/, accessed 16 March 2023).

١٤١ Cho C. Y. Challenges with identifying minors online. Congressional Research Service. 23 March 2023 (https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN12055).

١٤٢ Muirhead J. Preventing underage alcohol purchasing online using payment card details. London: Institute of Alcohol Studies; 2021 (https://www.ias.org.uk/wp-content/uploads/2021/12/IAS-Preventing-underage-alcohol-purchasing-online-using-payment-card-details.pdf, accessed 16 March 2023).

١٤٣ Resolution on children's digital rights. Global Privacy Assembly; October 2021 (21-10-25-gpa-resolution-childrens-digital-rights-final-adopted_en.pdf (europa.eu)).

١٤٤ Cho C.Y. Challenges with identifying minors online. Congressional Research Service. 23 March 2023 (https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN12055).

١٤٥ Vérification de l'âge en ligne : trouver l'équilibre entre protection des mineurs et respect de la vie privée [Online age verification : findin the balance between the protection of minors and respect for private life] [website]. CNIL. 26 July 2022 (https://www.cnil.fr/fr/verification-de-lage-en-ligne-trouver-lequilibre-entre-protection-des-mineurs-et-respect-de-la-vie).

١٤٦ Helberger N, Sax M, Stryharz J, Micklitz HW. Choice architectures in the digital economy: Towards a new understanding of digital vulnerability. Journal of Consumer Policy. 2022; 45:175-200. https://doi.org/10.1007/s10603-021-09500-5; Strycharz J and Duivenvoorde B. The exploitation of vulnerability through personalized marketing communication: are consumer protected?. Internet Policy Review. 2021; 10(4):2-27. https://doi.org/10.14763/2021.4.1585.

١٤٧ Armitage C, Botton N, Dejeu-Castang L, Lemoine L. Towards a more transparent, balanced and sustainable digital advertising ecosystem: Study on the impact of recent developments in digital advertising on privacy, publishers and advertisers. Brussels: European Commission; 2023. https://data.europa.eu/doi/10.2759/294673, accessed 16 March 2023), p. 86.

١٤٨ Privacy Act Review Report 2022. Sydney: Australian Government Attorney-General's Department; 2022 (https://www.ag.gov.au/sites/default/files/2023-02/privacy-act-review-report_0.pdf, accessed 16 March 2023), pp. 59-60.

١٤٩ Carah N and Brodmerkel S. Alcohol marketing in the era of digital media platforms. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. 2021; 82(1):18-27. https://doi.org/10.15288/jsad.2021.82.18, p. 24.

١٥٠ Submission on the Privacy Act Review Discussion Paper [website]. Canberra: Foundation for Alcohol Research & Education; 2022 (https://consultations.ag.gov.au/rights-and-protections/privacy-act-review-discussion-paper/consultation/download_public_attachment?sqId=question-2021-10-22-3093449261-pub-

lishablefilesubquestion&uuId=586674072, accessed 16 March 2023) , p. 18; Realising our rights: How to protect people from alcohol marketing. Alcohol Focus Scotland. 2022 (https://www.alcohol-focus-scotland.org.uk/media/440171/realising-our-rights-how-to-protect-people-from-alcohol-marketing.pdf?utm_source=Report&utm_medium=PDF&utm_campaign=Alcohol+Marketing, accessed 17 May 2023), pp. 48-54.

١٥١ Griffin R. Tackling discrimination in targeted advertising: US regulators take very small steps in the right direction – but where is the EU? [blog]. Verfassungsblog. 23 June 2022 (https://verfassungsblog.de/targeted-ad/, accessed 27 March 2023).

١٥٢ Chester J., Montgomery K. and Kopp K. Big food, big tech, and the global childhood obesity pandemic [report]. Center for Digital Democracy. 2021 (https://www.democraticmedia.org/sites/default/files/field/public-files/2021/cdd_big_food_big_tech_exec_summary_5-21fin.pdf), p. 9.

١٥٣ TikTok: Italian SA warns against 'personalised' ads based on legitimate interest [press release]. Brussels: European Data Protection Board; 2022 (https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/tiktok-italian-sa-warns-against-personalised-ads-based-legitimate-interest_en, accessed 16 March 2023).

١٥٤ المادتان ٦(أ)(٢) و٢٨(ب)(٣) من التوجيه بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية

١٥٥ Age appropriate design: a code of practice for online services. London: Information Commissioner's Office; 2020 (https://ico.org.uk/media/for-organisations/guide-to-data-protection/ico-codes-of-practice/age-appropriate-design-a-code-of-practice-for-online-services-2-1.pdf, accessed 16 March 2023).

١٥٦ Chester J., Montgomery K. and Kopp K. Big food, big tech, and the global childhood obesity pandemic [report]. Center for Digital Democracy. 2021 (https://www.democraticmedia.org/sites/default/files/field/public-files/2021/cdd_big_food_big_tech_exec_summary_5-21fin.pdf), p. 8.

١٥٧ Time to ban surveillance-based advertising – The case against commercial surveillance online. Norwegian Consumer Council. 2021 (https://www.democraticmedia.org/sites/default/files/field/public-files/2021/final_report_time_to_ban_surveillance-based_advertising_6-22.pdf). In the United States, 117th Congress. H.R.6416 Banning Surveillance Advertising Act of 2022; introduced on 18 January 2022 (https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6416/text).

١٥٨ Chester J. Contextual Advertising – now driven by AI and machine learning – requires regulatory review for privacy and marketing fairness [website]. Center for Digital Democracy. 11 March 2021 (https://www.democraticmedia.org/article/contextual-advertising-now-driven-ai-and-machine-learning-requires-regulatory-review-privacy).

١٥٩ المادتان ٩(١)(هـ) و٢٢ من التوجيه بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية.

١٦٠ المادة ٦(أ)(٢) من التوجيه بشأن خدمات الوسائط السمعية البصرية.

١٦١ Resolução CONANDA N° 163 de 13/03/2014 [CONANDA Resolution], DOU 04/04/2014 (https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=268725, accessed 16 March 2023).

١٦٢ Ley núm. 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad [Law No. 20.606 on food nutritional composition and its advertising], Chile, 6 June 2012 (https://www.bcn.cl/leychile/

navegar?idNorma=1041570, accessed 16 March 2023).

١٦٣ Diageo pulls Captain Morgan Snapchat ads over age concerns. Foodbev Media. 3 January 2018 (https://www.foodbev.com/news/diageo-pulls-captain-morgan-snapchat-adds-age-concerns/, accessed 16 March 2023).

١٦٤ Health and Care Act 2022 (https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/31/contents/enacted, accessed 16 March 2023), Schedule 18, Sections 1 and 2.

١٦٥ Singer N. Utah law could curb use of TikTok and Instagram by children and teens. The New York Times. 23 March 2023 (https://www.nytimes.com/2023/03/23/technology/utah-social-media-law-tiktok-instagram.html); S.B. 152 Social media regulation amendments, 2023 General Session, State of Utah, Section 13-63-105.

١٦٦ S.B. 152 Social media regulation amendments, 2023 General Session, State of Utah, Section 13-63-103.

١٦٧ Age-restricted ads online – Advertising guide (non-broadcast). London: Committee of Advertising Practice; 2021 (https://www.asa.org.uk/static/72a4e889-1657-43e9-bf6ac0157fa2f72c/Age-restricted-ads-online-2021-guidance.pdf, accessed 16 March 2023), pp. 8-9.

١٦٨ نطاق وتأثير استراتيجيات التسويق الرقمي للترويج لبدائل لبن الأم. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٢ (https://www.who.int/publications/i/item/9789240046085 (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، الصفحة ١٧.

١٦٩ BAT – Surreptitious advertising of Glo on social media [website]. Tobacco Control Laws; 2021 (https://www.tobaccocontrollaws.org/litigation/decisions/bat-surreptitious-advertising-of-glo-on-social-media, accessed 16 March 2023).

١٧٠ Kauppila E, Lindeman M, Svensson J, Hellman M and Katainen A. Alcohol marketing on social media sites in Finland and Sweden: A comparative audit study of brands' presence and content, and the impact of a legislative change. Helsinki: Publications of the Faculty of Social Sciences, University of Helsinki; 2019 (https://tuhat.helsinki.fi/ws/files/123530935/Alcohol_marketing_on_social_media_sites_in_Finland_and_Sweden_2019.pdf, accessed 16 March 2023), p. 22.

١٧١ مشروع قانون تنظيم السلامة ووسائط الإعلام على الإنترنت لعام ٢٠٢٢، مشروع القانون ٦ لعام ٢٠٢٢ (https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/bill/2022/6/eng/ver_d/b06d22s.pdf (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٦ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، المادة ١٣٩ كاف (٥).

١٧٢ Carah N and Brodmerkel S. Regulating platforms' algorithmic brand culture: The instructive case of alcohol marketers on social media. In: Flew T and Martin FR, editors. Digital platform regulation: Global perspectives on Internet governance. Cham: Palgrave Macmillan. 2022; 111-131. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95220-4_6, p. 112.

١٧٣ Brooks R, Chritidis R, Carah N, Kelly B, Martino F, Backholer K. Turning users into 'unofficial brand ambassadors': marketing of unhealthy food and non-alcoholic beverages on TikTok. BMJ Global Health. 2022; 7(6):1-9.

١٧٤ Advanced country practices in the implementation of WHO FCTC Article 13 and its guidelines: Combatting cross-border advertising and depiction of tobacco in entertainment media [website]. Geneva: FCTC Secretariat; 2018 (https://fctc.who.int/publications/m/item/advanced-country-practices-in-the-implementation-of-who-fctc-article-13-and-its-guidelines-combatting-cross-border-advertising-and-depiction-

of-tobacco-in-entertainment-media, accessed 17 March 2023), p. 7-9.

١٧٥ VIVID – Virtual Violations Detector (code.corporateaccountabilitytool.org, accessed 17 March 2023).

١٧٦ Monitoring and restricting digital marketing of unhealthy products to children and adolescents. Moscow: World Health Organization Regional Office for Europe; 2018 (https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/396764/Online-version_Digital-Mktg_March2019.pdf, accessed 16 March 2023).

١٧٧ تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. نيويورك: الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ٢٠١٨ (A/٧٣/٣٤٨)، الفقرة ١٥.

١٧٨ US District Court of Columbia, *Campaign Legal Center v Federal Election Commission (Delay Suit – America Progress Now)*, Case 1:20-cv-00588-BAH, filed 27 February 2020 (https://www.fec.gov/resources/cms-content/documents/clc_200588_complaint.pdf, accessed 17 March 2023).

١٧٩ Tobacco reporting regulations for Canadian manufacturers and importers, [website]. Ottawa: Government of Canada; 2023 (https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-concerns/tobacco/legislation/federal-regulations/tobacco-reporting-regulations.html, accessed 17 March 2023).

١٨٠ الصفحة ١٩ من المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة ١٣ من اتفاقية المنظمة الإطارية.

١٨١ TERM – Tobacco Enforcement and Reporting Movement [website]. New York: Vital Strategies (TERM – Tobacco Enforcement and Reporting Movement (termcommunity.com), accessed 17 March 2023).

١٨٢ جهاز كشف الانتهاكات الافتراضي (code.corporateaccountabilitytool.org (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٧ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

١٨٣ Monitoring and restricting digital marketing of unhealthy products to children and adolescents. Moscow: World Health Organization Regional Office for Europe; 2018 (https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/396764/Online-version_Digital-Mktg_March2019.pdf, accessed 16 March 2023).

١٨٤ How we handle complaints [website]. London: Advertising Standards Authority (https://www.asa.org.uk/about-asa-and-cap/the-work-we-do/how-we-handle-complaints.html, accessed 17 March 2023).

١٨٥ UK authorities ban British American Tobacco from promoting e-cigarettes on Instagram [press release]. Washington DC: Campaign for Tobacco Free Kids; 2019 (https://www.tobaccofreekids.org/press-releases/2019_12_17_bat_instagram, accessed 17 March 2023).

١٨٦ Self-regulation and co-regulation [website]. London: Advertising Standards Authority (https://www.asa.org.uk/about-asa-and-cap/about-regulation/self-regulation-and-co-regulation.html, accessed 17 March 2023).

١٨٧ Consumer protection enforcement in a global digital marketplace. Paris: OECD; 2018 (OECD Digital Economy Papers No. 266). https://doi.org/10.1787/f041eead-en, p. 21.

١٨٨ Ten persons convicted for illegal sale of electronic vaporisers online; total fines amount to over $100,000 [press release]. Singapore: Health Sciences Authority; 2022 (https://www.hsa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/press-release_q4_conviction_ten_persons_web.pdf, accessed 17 March 2023).

١٨٩ CJEU, C-18/18 Eva Glawischnig-Piesczek v Facebook Ireland Limited [2019] EU:C:2019:821.

١٩٠ Introducing new ways to protect our community from abuse [website]. Menlo Park: Instagram; 2021 (https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-new-ways-to-protect-our-community-from-abuse, accessed 17 March 2023).

١٩١ Dent S. Instagram warns you if posts show harm to animals or nature. Endgadget. 4 December 2017 (https://www.engadget.com/2017-12-04-instagram-warning-harm-to-animals-environment.html, accessed 17 March 2023).

١٩٢ التوجيه (EU) ٢٠١٩/٧٩٠ المؤرخ ١٧ نيسان/ أبريل ٢٠١٩ الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا بشأن حقوق التأليف والنشر والحقوق ذات الصلة في السوق الموحدة الرقمية، وتعديل التوجيهين EC/96/9 و EC/2001/29، العدد L 130 من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ١٧ أيار/ مايو ٢٠١٩، الصفحة ٩٢ (http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٧ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

١٩٣ FTC, FDA take action against companies marketing e-liquids that resemble children's juice boxes, candies, and cookies [press release]. Washington DC: Federal Trade Commission; 2018 (https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2018/05/ftc-fda-take-action-against-companies-marketing-e-liquids-resemble-childrens-juice-boxes-candies, accessed 17 March 2023).

١٩٤ Non-compliant social media influencers and brands [website]. Mumbai: The Advertising Standards Council of India (https://asci.social/noncompliant, accessed 17 March 2023).

١٩٥ Ad Standards Community Panel, Case No. 0086-22, Heart Attacks Diner, 27 April 2022 (https://adstandards.com.au/sites/default/files/reports/case_report_0086-22.pdf, accessed 17 March 2023).

١٩٦ Tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnance de référé, Comité national contre le tabagisme c. BAT France, Case No. 20/00977, 12 February 2021 (https://www.doctrine.fr/d/TJ/Nanterre/2021/U9EE1781F5318B7484084, accessed 17 March 2023).

١٩٧ ASCI investigates advertisements for liquor brand extensions appearing during IPL [press release]. Mumbai: Advertising Standards Council of India; 2020 (https://ascionline.in/images/pdf/pr_surrogate_advertising_2nd_november_2020.pdf, accessed 17 March 2023).

١٩٨ Anand S. ASCI bans surrogate advertising of 12 liquor companies. The Economic Times. 18 January 2021 (https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/liquor/asci-bans-surrogate-advertising-of-12-liquor-companies/articleshow/80328835.cms?from=mdr, accessed 17 March 2023).

١٩٩ Goldman E. Content moderation remedies. Michigan Technology Law Review. 2021; BMJ Global Health. 2022; 28(1):1-59, p. 34.

٢٠٠ لمحة عن تعليق الحسابات في سياسة "إعلانات Google". (https://support.google.com/adspolicy/answer/2375414?hl=ar&sjid=11694338848273226789-EU، تم الاطلاع في ١٢ نيسان/ أبريل ٢٠٢٣).

٢٠١ Comparative study on blocking, filtering and take-down of illegal Internet content. Lausanne: Swiss Institute of Comparative Law; 2017 (https://edoc.coe.int/en/internet/7289-pdf-comparative-study-on-blocking-filtering-and-take-down-of-illegal-internet-content-.html, accessed 17 March 2023), p. 12.

٢٠٢ Federal Law No. 436 – FZ of 2010 on the Protection of Children from Information Harmful to their Health and Development, 29 December 2010 (https://www.refworld.org/docid/5492c9964.html, accessed 17 March 2023), Art. 5(2).

٢٠٣ HSA prosecutes three persons for selling electronic cigarettes [press release]. Singapore: Health Sciences Authority; 2014 (https://www.hsa.gov.sg/docs/default-source/announcements-csg/press-releases/media-release_hsa-prosecutes-3-persons-for-selling-e-cigarettes_21apr2014.pdf, accessed 17 March 2023).

٢٠٤ FTC, FDA take action against companies marketing e-liquids that resemble children's juice boxes, candies, and cookies [press release]. Washington DC: Federal Trade Commission; 2018 (https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2018/05/ftc-fda-take-action-against-companies-marketing-e-liquids-resemble-childrens-juice-boxes-candies, accessed 17 March 2023).

٢٠٥ Comparative study on blocking, filtering and take-down of illegal Internet content. Lausanne: Swiss Institute of Comparative Law; 2017 (https://edoc.coe.int/en/internet/7289-pdf-comparative-study-on-blocking-filtering-and-take-down-of-illegal-internet-content-.html, accessed 17 March 2023), pp. 16–17.

٢٠٦ المحكمة الاتحادية السويسرية، الأحكام رقم 2C_336/2021، ورقم 2C_337/2021، ورقم 2C_338/2021، الصادرة في ١٨ أيار/ مايو ٢٠٢٢.

٢٠٧ المادة ٢٠ وما بعدها من بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؛ و Implementation toolkit on legislative actions for consumer protection enforcement co-operation. Paris: OECD; 2019 (OECD Digital Economy Papers No. 310). https://doi.org/10.1787/20716826.

٢٠٨ Carah N and Brodmerkel S. Alcohol marketing in the era of digital media platforms. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. 2021; 82(1):18–27. https://doi.org/10.15288/jsad.2021.82.18, p. 23.

٢٠٩ Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 25 February 2021 (https://mib.gov.in/sites/default/files/IT%28Intermediary%20Guidelines%20and%20Digital%20Media%20Ethics%20Code%29%20Rules%2C%202021%20English.pdf, accessed 17 March 2023), Rule 4(b).

٢١٠ المادة ٤(ج) من المرجع نفسه.

٢١١ Bilginsoy Z. Facebook bows to Turkish demand to name local representative. AP News. 18 January 2021 (https://apnews.com/article/turkey-media-social-media-6f2b1567e0e7f02e983a98f-9dc795265, accessed 17 March 2023).

٢١٢ للاطلاع على مناقشة لقانون ولاية الولايات المتحدة في هذا الصدد، انظر Strict Liability: No Liability Matter the Level of Fault. Legal Insights – LexisNexis. 6 January 2021 (https://www.lexisnexis.com/community/insights/legal/b/thought-leadership/posts/understanding-the-interplay-between-strict-liability-and-products-liability, accessed 17 March 2023).

٢١٣ في الولايات المتحدة، انظر Food Safety Modernization Act, 124 Stat. 3885; 2010 (https://www.govinfo.gov/app/details/STATUTE-124/STATUTE-124-Pg3885, accessed 17 March 2023).

٢١٤ انظر على سبيل المثال: the United States, Foreign Corrupt Practices Act of 1977, 15 U.S.C. § 78dd-1 (https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-english.pdf,

accessed 17 March 2023), which prohibits indirect bribery.

٢١٥ انظر على سبيل المثال: the United Kingdom, Bribery Act 2010 (https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents, accessed 17 March 2023).

٢١٦ OECD Guidelines for protecting consumers from fraudulent and deceptive commercial practices across borders. Paris: OECD; 2003. https://doi.org/10.1787/9789264103573-en-fr; Recommendation of the OECD Council on consumer protection in e-commerce. Paris: OECD; 2016 (OECD/LEGAL/0422; https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0422, accessed 17 March 2023).

٢١٧ United States Safe Web Act, Pub. L. No. 109-455, 120 Stat. 3372; 2006 (455.pdf ((house.gov), accessed 17 March 2023).

٢١٨ Consumer protection enforcement in a global digital marketplace. Paris: OECD; 2018 (OECD Digital Economy Papers No. 266). https://doi.org/10.1787/f041ee-ad-en, p. 23.

٢١٩ المرجع السابق، الصفحة ٢٥.

٢٢٠ اتفاقية بشان الاعتراف بالأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها، أُبرمت في ٢ تموز/ يوليو ٢٠١٩ (لم تدخل بعد حيز النفاذ) (https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=137 (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٧ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

٢٢١ اتفاقية ٢ تموز/ يوليو ٢٠١٩ بشان الاعتراف بالأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها: الوضع القانوني. لاهاي: مؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص؛ ٢٠٢٢: (https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=137 (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٧ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

٢٢٢ قرار مجلس أوروبا (EU) ١٢٠٦/٢٠٢٢ الصادر في ١٢ تموز/ يوليو ٢٠٢٢ بشأن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية الاعتراف بالأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها، العدد L ١٨٧من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ١٤ تموز/يوليو ٢٠٢٢، الصفحة ١ (http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1206/oj (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٧ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

٢٢٣ اتفاقية بشان الاعتراف بالأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها، أُبرمت في ٢ تموز/ يوليو ٢٠١٩ (لم تدخل بعد حيز النفاذ) (https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=137 (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٧ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، المادة ٢٨(١).

٢٢٤ Inter-American Convention on Extra-territorial Validity of Foreign Judgments and Arbitral Awards, 8 May 1979, OAS No. B-41 (https://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-41.html, accessed 17 March 2023) (Montevideo Convention); Inter-American Convention on Jurisdiction in the International Sphere for the Extraterritorial Validity of Foreign Judgments, 24 May 1984, OAS No. B-50 (https://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-50.html, accessed 17 March 2023)؛ واللائحة (EU) No. 1215/2012 بشأن الاختصاص القضائي والاعتراف بالأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها (بروكسل الأولى، إعادة صياغة لائحة بروكسل الأولى مكرراً) العدد L 339 من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ٢٠ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٢، الصفحة ١ (http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1215/2015-02-26؛ و اتفاقية بشان الاعتراف بالأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية وإنفاذها، أُبرمت في ٢ تموز/ يوليو ٢٠١٩، العدد L 339 من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ٢١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٧، الصفحة ٣ (http://data.europa.eu/eli/convention/2007/712/oj، تم الاطلاع في ١٧ آذار/ مارس ٢٠٢٣)؛ واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ٦ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٥ (https://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=953&language=en، تم الاطلاع في ١٧ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

٢٢٥ قانون الأحكام الأجنبية لعام ١٩٩١، القانون رقم ١١٢ بصيغته المعدلة (https://www.legislation.gov.

au/Details/C2022C00084 (بالإنكليزية)، تم الاطلاع في ١٧ آذار/ مارس ٢٠٢٣).

٢٢٦ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ١٩٤٨ (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢١٧ ألف؛ https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights، تم الاطلاع في ١٧ آذار/ مارس ٢٠٢٣، المادة ١٩؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ١٩٦٦ (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٢٠٠ ألف (د٢١)؛ https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights، تم الاطلاع في ١٧ آذار/ مارس ٢٠٢٣، المادة ١٩(٢)؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ ١٩٨٩ (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٤٤/٢٥؛ https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child، تم الاطلاع في ١٧ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، المادة ١٣؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ ١٩٥٠ (https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf، تم الاطلاع في ١٧ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، المادة ١٠؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ ١٩٦٩ (https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm، تم الاطلاع في ١٧ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، المادة ١٣؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ ١٩٨١ (https://au.int/en/treaties/african-charter-human-and-peoples-rights، تم الاطلاع في ١٧ آذار/ مارس ٢٠٢٣)، المادة ٩.

٢٢٧ فيما يتعلق بمجلس أوروبا، انظر الأحكام التالية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: *Markt Intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v Germany*, Application no 10572/83, 20 November 1989, para. 26, and *Casado Coca v Spain*, Application no 15450/89, 24 February 1994, paras. 35–37; regarding the EU, see CJEU, C-157/14 *Neptune Distribution* [2014] EU:C:2015:823, para. 65; CJEU, C-547/14 *Philipp Morris* [2016] EU:C:2016:325, para. 147.

٢٢٨ Constitutional Court of Colombia, Judgment C-830/10, 20 October 2010; see Serrano Guzmán S, Tovar Ramírez A and Cabrera OA. Commercial Speech and the Prohibition of Tobacco Advertising: The Colombian Constitutional Court Approach. The Journal of Law, Medicine & Ethics. 2022; 50(2):259–264.

٢٢٩ US Supreme Court, *44 Liquormart, Inc v Rhode Island*, 517 US 484 (1996); see O'Brien P, Room R and Anderson-Luxford D. Commercial advertising of alcohol: using law to challenge public health regulation. The Journal of Law, Medicine & Ethics. 2022; 50(2):240–249.

٢٣٠ المحكمة العليا في كندا، *قضية إروين توي المحدودة ضد كيبيك (المحامي العام)*، [1989] 1 S.C.R. 927.

٢٣١ محكمة العدل العليا في بنما، *قضية رودريغيس روبليس وإسبينوسا بالنيابة عن شركة التبغ البريطانية الأمريكية في بنما، شركة مساهمة*، ضد وزارة الصحة، القضية رقم ١٩٢-١١، ٢٨ أيار/ مايو ٢٠١٤.

٢٣٢ محكمة كولومبيا الدستورية، الحكم رقم C-830/10، ٢٠ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٠؛ ومحكمة العدل العليا في الأرجنتين، قضية Nobleza Piccardo S.A.I.C. ضد F. c/ Provincia de Santa Fe، مركز المعلومات القضائية رقم 188/2006 CSJ N 188/2006 (42-N)/CSI، 27 تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٥، الصفحة ٤٣؛ ومحكمة الاستئناف العليا في جنوب أفريقيا، قضية باتاسا ضد وزير الصحة، رقم ٢٠١١/٤٦٣، ٢٠١٢، الفقرتان ٢٥-٢٦؛ ومحكمة مقاطعة نوفا سكوتيا (كندا)، ر. ضد محلات مادير للتبغ المحدودة، NSPC ٢٩ (٢٠١٣)، الفقرة ٢٥؛ انظر Melillo M. The influence of commercial speech doctrine on the development of tobacco control measures. The Journal of Law, Medicine & Ethics. 2022; 50(2):233–239; Dzehtsiarou K and Garde A. Freedom of commercial expression and public health protection the European Court of Human Rights. The Journal of Law, Medicine & Ethics. 2022; 50(2):250–258.

٢٣٣ محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، C-547/14، *قضية فيليب موريس* [2016] EU:C:2016:325.

٢٣٤ محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، C-547/14، *قضية فيليب موريس* [2016] EU:C:2016:325، الفقرة ١٥٢.

٢٣٥ محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، C-547/14، *قضية فيليب موريس* [2016] EU:C:2016:325، الفقرة ١٥٦. وفيما يتصل بالتوازن بين الحق في الصحة وحرية التعبير، انظر أيضاً محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، C-157/14 *قضية توزيع نبتيون* [2014] EU:C:2015:823، الفقرة ٧٤؛ ومحكمة العدل العليا في بنما، *قضية رودريغيس روبليس وإسبينوسا بالنيابة عن شركة التبغ البريطانية الأمريكية في بنما، شركة مساهمة، ضد وزارة الصحة*، القضية رقم ١٩٢-١١، ٢٨ أيار/ مايو ٢٠١٤.

٢٣٦ Supreme Court of Canada, *Canada (Attorney General) v JTI-Macdonald Corp.* [2007] 2 SCR 610.

٢٣٧ انظر بالمثل، محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي C-401/19 *قضية بولندا ضد البرلمان والمجلس* [2022] EU:C:2022:297.

٢٣٨ المادة ٦ (١) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٢٣٩ CJEU, C-544/10 *Deutsches Weintor* [2012] EU:C:2012:526.

٢٤٠ CJEU, C-477/14 *Pillbox 38* [2016] EU:C:2016:324, paras. 161-162; Constitutional Court of Colombia, C-830/10, 20 October 2010.

٢٤١ CJEU, C-544/10 *Deutsches Weintor* [2012] EU:C:2012:526, para. 48; Supreme Court of Spain – Civil Division, STS 891/2010, 3 January 2011; Constitutional Court of Peru, judgment 32-2010-PI/TC, *5000 ciudadanos contra el artículo 3° de la Ley N.° 28705*, 19 July 2011.

٢٤٢ المادة ١٧ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادة ١٤ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ والمادة ٢١ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ والمادة ٣١ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ والمادة ١ من البروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والمادة ١٧ من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي ميثاق الحقوق الأساسية.

٢٤٣ انظر، على سبيل المثال، المادة ١٧(٢) من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي: "يتعين حماية الملكية الفكرية".

٢٤٤ CJEU, C-491/01 *BAT* [2002] EU:C:2002:741; CJEU, C-220/17 *Planta Tabak* [2019] EU:C:2019:76.

٢٤٥ High Court of Australia, *JT International v Commonwealth of Australia* [2012] HCA 43; *British American Tobacco (UK) v. The Secretary of State for Health* (Court of Appeal).

٢٤٦ *British American Tobacco Colombia v. Ministerio de Salud, Consejo de Estado* (2015).

٢٤٧ High Court of Australia, *JT International v Commonwealth of Australia* [2012] HCA 43; *British American Tobacco (UK) v. The Secretary of State for Health* (Court of Appeal).

٢٤٨ *British American Tobacco (UK) v. The Secretary of State for Health* (Court of Appeal); CJEU, C-491/01 *BAT* [2002] EU:C:2002:741; CJEU, C-220/17 *Planta Tabak* [2019] EU:C:2019:76؛ ومحكمة العدل العليا في بنما، *قضية رودريغيس روبليس وإسبينوسا بالنيابة عن شركة التبغ البريطانية الأمريكية في بنما، شركة مساهمة، ضد وزارة الصحة*، القضية رقم ١٩٢-١١، ٢٨ أيار/ مايو ٢٠١٤.

٢٤٩ CJEU, C-477/14 Pillbox 38 [2016] EU:C:2016:324؛ ومحكمة العدل العليا في بنما، *قضية رودريغيس روبليس وإسبينوسا بالنيابة عن شركة التبغ البريطانية الأمريكية في بنما، شركة مساهمة، ضد وزارة الصحة*، القضية رقم ١٩٢-١١، ٢٨ أيار/ مايو ٢٠١٤؛ و *British American Tobacco Colombia v. Ministerio de Salud, Consejo de Estado* (2015).

٢٥٠ Panel Report, *Australia—Certain Measures concerning Trademarks, Geographical Indications and other Plain Packaging Requirements applicable to Tobacco Products and Packaging*, WTO Docs WT/DS435/R, WT/DS441/R, WT/DS458/R, WT/DS467/R, Add.1 and Suppl.1 (28 June 2018), para. [7.2430].

٢٥١ المرجع السابق، الفقرة ٢٢٣٣-٧.

الملحق ١ – الخيارات السياساتية المعروضة في هذا التقرير

الموضوع	الخيارات السياساتية
التنسيق التشريعي بهدف تقييد التسويق وتخصيص السلطات تحقيقاً للرصد والإنفاذ الفعالين	١–١) تقييد التسويق الرقمي لفئات محددة من المنتجات في قانون خاص بقطاع محدد يحدد ما يلي: • الممارسات المحظورة والمقيدة • نطاق الاختصاص القضائي • أحكام المسؤولية • صلاحيات الإنفاذ وإجراءاته وتدابيره (بما في ذلك تلك المرتبطة بأحكام أخرى من قوانين خاصة بقطاعات محددة، مثل تدابير الترخيص) ١–٢) إدراج إحالات مرجعية في القوانين الخاصة بقطاعات محددة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة التي تحكم التسويق، وتنسق القيود الموضوعية، وترصد الإنفاذ. أو ٢–١) تعزيز القوانين القائمة المطبقة على التسويق (بما في ذلك حماية المستهلك، وحماية البيانات، ووسائط الإعلام، والأسواق الرقمية/ تنظيم الإنترنت) لفرض قيود خاصة بقطاعات محددة ما كانت لتوجد لولاها والتمكين من رصدها وإنفاذها. ٢–٢) إدراج إحالات مرجعية في القوانين المطبقة على التسويق إلى القوانين الخاصة بقطاعات محددة التي تفرض قيوداً تسويقية لضمان التنسيق ووضع قيود خاصة بالقطاعات المحددة في نطاق القوانين المطبقة على التسويق ونظم إنفاذها. ٣) اعتماد تعريف واسع و(غير شامل) للتسويق يشمل التسويق الرقمي والابتكارات المقبلة إلى أقصى حد ممكن. ٤) تضمين التشريعات أحكاماً تمكينية تمنح صلاحيات تنظيمية للوكالات الحكومية تمكنها من التكيف مع الابتكارات المقبلة في مجال التسويق الرقمي، بوسائل منها حظر الممارسات وتقييدها واستخدام آليات الرصد. ٥) في المجالات التي توجد بها مدونات الصناعة، ربط هذه المدونات بالقوانين الرسمية لجعلها قابلة للإنفاذ.
الاختصاص القضائي	١) يحدد نطاقاً واسعاً للاختصاص القضائي يشمل جميع أشكال التسويق الرقمي، أو على الأقل ذلك الذي يستهدف المواطنين أو يصل إلى المواطنين. ٢) يتجاوز، عند الاقتضاء وعندما يكون ذلك قابلاً للنفاذ بموجب قانون خاص بقطاع محدد، نطاق الاختصاص القضائي لقوانين التسويق الأخرى من حيث انطباقها على قطاع محدد. ٣) في غياب نطاق واسع للاختصاص القضائي، ينشئ نطاقاً أضيق للاختصاص القضائي قابلاً للإنفاذ فعلياً.
الحظر أو القيود المفروضة على التسويق الرقمي	١) إعداد قيود شاملة على التسويق الرقمي لفئات محددة من المنتجات ضماناً لمستوى مرتفع من الحماية للصحة العامة. ٢) استخدام الحظر الواسع النطاق وتجنب توفير قوائم بالأنشطة المحظورة يمكن تفسيرها بأنها شاملة.

في حالة عدم وجود قيود شاملة على التسويق الرقمي لفئات محددة من المنتجات:	
الإعلان المستهدف وحماية الأطفال والفئات السكانية الضعيفة الأخرى	١) اشتراط آليات فعالة للتحقق من العمر بموجب القانون لحماية الأطفال من الوصول إلى المحتوى المقيد بالعمر على الإنترنت والحد من تعرضهم للتسويق. ٢) حظر الإعلانات التي تستهدف فئات محددة من المنتجات عن طريق فرض قيود على جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها، أو قوانين خاصة بقطاعات محددة، أو مزيج من الحلين. ٣) في حالة عدم وجود حظر شامل على استهداف التسويق المطبق على فئات محددة من المنتجات: • تقييد جمع البيانات عن طريق العلامات التجارية/ المعلنين عن فئات محددة من المنتجات. • تحديد الفئات السكانية الضعيفة التي تحتاج إلى حماية معززة من الإعلانات المستهدفة. • حظر استهداف الفئات السكانية الضعيفة بتسويق فئات محددة من المنتجات • الاشتراط على المعلنين أن يستبعدوا الفئات السكانية الضعيفة استباقياً من استهداف فئات محددة من المنتجات بإعلاناتهم.
المحتوى الذي ينشئه المستخدمون والمؤثرون	١) إخضاع المؤثرين للتنظيم مباشرة، وذلك مثلاً عندما يكون المؤثرون من مواطني الولاية القضائية أو موجودين فيها. ٢) منع المعلنين من استخدام المؤثرين لأشكال التسويق المحظورة أو تقييدهم في ذلك، أي ضمان توسيع نطاق القيود التسويقية المطبقة على المعلنين لتشمل استخدام التسويق عبر المؤثرين. ٣) تنظيم المنصات الإلكترونية، مع فرض التزامات عليها فيما يتعلق بالتسويق عبر المؤثرين، بما في ذلك الالتزام بالإفصاح عن التسويق ومنع أو إزالة التسويق المحظور عبر المؤثرين. ٤) التفرقة بين التسويق والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون والذي لا يشكل تسويقاً، بالرجوع إلى ما إذا كان المحتوى تجارياً بطبيعته. ٥) حظر أو تقييد استخدام المعلنين في قطاعات محددة للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وذلك مثلاً بتقييد إمكانية استخدام التسويق الذي ينشئه المستخدمون لأي أغراض تجارية، عن طريق تقييد المنافسات على الإنترنت، ومشاركة تعليقات المستخدمين المتصلة بمنتج ما أو نشر هذه التعليقات بطريقة أخرى، والسماح للمستخدمين بمشاركة محتوى المعلن، أو المشاركة بنشاط مع المستهلكين في وسائل التواصل الاجتماعي. ٦) النظر في تنظيم المنصات الإلكترونية لمنع إيلاء الأولوية للمحتوى أو تخصيصه حيثما تنطبق قيود خاصة بقطاعات محددة، ومن ذلك على سبيل المثال حظر إيلاء الأولوية للمحتوى المتعلق بمنتجات التبغ أو النيكوتين أو تخصيصه.

الرصد

١) اشتراط التزامات الإفصاح للتمكين من زيادة فعالية الرصد:

- اشتراط إفصاح المعلنين عن جميع إعلاناتهم في الوسائط الرقمية.
- اشتراط إفصاح المنصات الإلكترونية عن جميع الإعلانات ذات الصلة على منصاتها.
- ينبغي أن يشمل الإفصاح محتوى الإعلان، وأين كان الإعلان متاحاً ومتى أتيح ومدة إتاحته، والأنماط المستخدمة لاستهداف المستهلكين بالإعلان.
- اشتراط تقديم المعلنين والمنصات الإلكترونية هذه المعلومات إلى السلطات العامة و/ أو إتاحة هذه المعلومات للجمهور من خلال مستودعات الإعلانات.

٢) إسناد وظائف الرصد المناسبة إلى وزارة الصحة أو الوكالات المختصة المعنية بالصحة.

٣) تفويض كيانات حكومية أخرى بوظائف الرصد (حماية البيانات، حماية المستهلك، السلطات المالية)، حسب الاقتضاء، مع الفصل بوضوح بين الوظائف والتنسيق مع الوكالات الصحية المختصة.

٤) تعيين مجموعة من المفتشين المكلفين حصريا برصد التسويق الرقمي. ومنحهم صلاحيات صريحة للحصول على حسابات مغفلة الهوية للتفتيش على وسائل التواصل الاجتماعي وصلاحيات تحقيق واسعة بشكل عام.

٥) إعداد أدوات رصد قائمة على الذكاء الاصطناعي لتسهيل الرصد. واستكشاف إمكانية العمل في هذا المجال مع الجهات الفاعلة غير الدول.

٦) تشجيع المجتمع المدني على رصد مستودعات الإعلان حيثما تكون متاحة للجمهور ومنحها صفة قانونية لتقديم الشكاوى (انظر الإنفاذ).

الإنفاذ	١) إسناد وظائف الإنفاذ المناسبة إلى وزارة الصحة أو الوكالات المختصة المعنية بالصحة. ٢) تفويض كيانات حكومية أخرى بوظائف الإنفاذ (حماية البيانات، حماية المستهلك، السلطات المالية)، حسب الاقتضاء، مع الفصل بوضوح بين الوظائف والتنسيق مع الوكالات الصحية المختصة. ٣) تحديد إجراءات إنفاذ فعالة. • السماح بمجموعة من مصادر المعلومات (الأفراد، منظمات المستهلكين، الحواسيب، وسائط الإعلام، السلطات الداخلية، السلطات الأجنبية) التي يمكن أن تُشكِّل أساساً لإجراءات الإنفاذ. • منح السلطات صلاحيات تحقيق واسعة في مجال جمع المعلومات، وطلب الوثائق، وطلب الشهادات، وما إلى ذلك. • منح الصفة القانونية للمستهلكين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الفاعلة الاقتصادية لرفع دعاوى انتهاك قواعد التسويق الرقمي. • النظر في إنشاء آلية إدارية لتسوية المنازعات، عند الاقتضاء. • التعاون مع البلدان الأخرى من خلال آليات ثنائية وإقليمية وعالمية لتسهيل إنفاذ القوانين والأحكام العابرة لحدود بلدكم. ٤) إعداد وتنفيذ تدابير إنفاذ يمكن تطبيقها على جميع الجهات الفاعلة في سلسلة توريد المنتجات المعنية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، العلامات التجارية والمصنعون والموزعون وتجار التجزئة. ٥) النظر في اعتماد أحكام المسؤولية التامة المطبقة على العلامات التجارية والمصنعين والموزعين لتحميلهم المسؤولية عن التسويق الرقمي غير القانوني لمنتجاتهم الذي تقوم به الكيانات ذات الصلة. ٦) التعاون مع رابطات الإعلان والمنصات الإلكترونية لضمان قيام جميع الجهات الفاعلة المعنية بتنفيذ تدابير الإنفاذ (في الحالات التي لا تكون فيها المنصات الإلكترونية نفسها مثلاً مسؤولة عن المحتوى ولكنها تكون مجبرة على تنفيذ إجراءات الإنفاذ).
الاعتبارات القانونية	١) تقييم حقوق الإنسان الدستورية والدولية المطبقة في بلدكم والقادرة على تبرير القيود (الحق في الصحة وحقوق الطفل والحق في الغذاء). ٢) إجراء تقييم لمعرفة الحقوق والحريات الدستورية وحقوق الإنسان الدولية والالتزامات التجارية التي قد تكون ذات صلة بقدرتكم على تقييد التسويق الرقمي (حرية التعبير، حق الملكية، الالتزامات التجارية). ٣) إقامة الأهداف السياساتية الأساسية والقيود المفروضة على التسويق الرقمي على نظرية التغيير. ٤) جمع البيّنات على المخاطر المرتبطة بالتسويق الرقمي (التعرض، الصلاحيات، تصورات المستهلكين وسلوكهم) والنظر في هذه المخاطر، والتأثير المترتب على القيود. ٥) تحديد قواعد متناسبة وتوفير ضمانات إجرائية للقيود.

الملحق ٢ – تقييم البيئة القانونية للبلد

صُمم الجدول التالي لاستخدامه من أجل دعم البحث المكتبي و/ أو المقابلات شبه المنظمة مع المطلعين الرئيسيين لرسم خريطة للبيئة القانونية القائمة ذات الصلة بالتسويق الرقمي.

التشريعات المطبقة على التسويق الرقمي:

هل التسويق الرقمي منظم في بلدكم؟ **لا نعم**	إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى التوضيح:	
	القوانين المنطبقة	السلطات المختصة
	القوانين الخاصة بقطاعات محددة:	
	قوانين الإعلان:	
	قوانين حماية البيانات:	
	قوانين الأسواق الرقمية:	
	القوانين السمعية البصرية/قوانين البث:	
	قوانين أخرى:	
ما الذي تنظمه هذه القوانين؟	قيود خاصة بمنتجات محددة:	
	ممارسات التسويق المحظورة أو المقيدة:	
	التزامات الإفصاح:	
	تنظيم التسويق المستهدف وتقنيات التنميط:	
	حماية البيانات لأغراض التسويق:	
	حماية الفئات الضعيفة:	
	غير ذلك:	
هل توجد أي آليات تنسيق بين القوانين؟	إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى التوضيح:	

هل توجد رابطة معنية بالإعلان في بلدكم؟	إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى التوضيح:
	هل تتولى رابطة الإعلان تنظيم التسويق الرقمي؟
	ما العلاقة بين رابطة الإعلان والدولة؟
	ما هي صلاحيات التنظيم والرصد والإنفاذ التي تتمتع بها رابطة الإعلان؟

التحديات الحالية في التسويق الرقمي:

هل يشمل نطاق تطبيق القوانين ممارسات التسويق التي تُمارس خارج نطاق ولايتكم القضائية؟ **لا نعم**	إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى التوضيح:
	كيف يُحدد الاختصاص القضائي في تشريعاتكم؟
	هل تطبق السلطات ممارسات التسويق التي تُنفذ في الخارج تطبيقاً فعالاً؟
هل الأطفال مشمولون بالحماية من التسويق الرقمي؟ **لا نعم**	إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى التوضيح:
	ما هي الضمانات الإضافية المقدمة للأطفال؟
	هل تنص التشريعات على آليات للتحقق من عمر مشاهدي المواقع الإلكترونية ومحركات البحث والمنصات الإلكترونية؟
هل تنص تشريعاتكم على ضمانات إضافية ضد التسويق الرقمي للفئات الضعيفة الأخرى؟ **لا نعم**	إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر التفاصيل:
هل يخضع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون للتنظيم في تشريعاتكم؟ **لا نعم**	إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر التفاصيل:
هل هناك أي أدوات متاحة في تشريعاتكم لتسهيل عملية تحديث قواعد التسويق الرقمي؟ **لا نعم**	إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر التفاصيل:

رصد وإنفاذ القيود المفروضة على التسويق الرقمي:

ما هي السلطات التي ترصد ممارسات التسويق الرقمي وتنفذها؟	رابطات الإعلان: لا نعم إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر التفاصيل:
	السلطات العامة: لا نعم إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر التفاصيل:
	المشاريع الخاصة (أي المنصات الإلكترونية، محركات البحث، غير ذلك) لا نعم إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر التفاصيل:
كيف ترصد بلدكم ممارسات التسويق الرقمي؟	مفتشون من الأفراد (إذا كان الأمر كذلك، يرجى ذكر التفاصيل – ما هو عدد المفتشين، بأي سلطة يرتبطون...)
	الذكاء الاصطناعي:
	التزامات الإفصاح:
	غير ذلك:
ما هي تدابير الإنفاذ التي تنص عليها تشريعات بلدكم لمواجهة ممارسات التسويق غير القانونية؟	
ضد من يمكن إنفاذ هذه التدابير؟	مصنّعو المنتجات: لا نعم المعلن: لا نعم المنصة الرقمية/ محرك البحث/ الموقع الإلكتروني لا نعم المؤثر: لا نعم البائع بالتجزئة: لا نعم
هل يمكن إنفاذ التدابير حتى لو لم يكن المرسل إليه موجوداً في الولاية القضائية؟ **لا نعم**	إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى التوضيح:
	هل توجد في بلدكم أي آليات للتعاون في مجال الإنفاذ مع بلدان أخرى؟
	هل تتمتع تشريعاتكم بوصول قضائي واسع النطاق يتيح إنفاذ الأحكام في الخارج؟
	في الممارسة العملية، كيف يتم الإنفاذ عبر الحدود؟

الاعتبارات القانونية في تنظيم التسويق الرقمي:

هل بلدكم طرف في أي صكوك عالمية/ إقليمية لحقوق الإنسان؟ **لا نعم**	إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر التفاصيل:
هل بلدكم عضو في منظمة التجارة العالمية؟ **لا نعم**	إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر التفاصيل:
هل بلدكم عضو في أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي أو أي اتفاق للتجارة الحرة؟ **لا نعم**	إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر التفاصيل: ما هي منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي التي ينتمي إليها بلدكم؟ هل تفرض هذه المنظمة أي التزامات مهمة بشأن التسويق الرقمي، مثل التعهدات المتصلة بالبث أو التجارة الإلكترونية أو غير ذلك؟ هل يتضمن أي من اتفاقات التجارة الحرة التي أبرمها بلدكم التزامات ذات صلة بالتسويق الرقمي، مثل التعهدات المتصلة بالبث أو التجارة الإلكترونية أو غير ذلك؟
هل توجد أي سوابق قضائية في بلدكم بشأن التفاعل بين التسويق وحقوق الإنسان؟ **لا نعم**	إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر التفاصيل: هل توجد أي سوابق قضائية طعنت في القيود المفروضة على التسويق لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان؟ هل توجد أي سوابق قضائية طعنت في القيود المفروضة على التسويق الرقمي أو الرسائل الرقمية الأخرى لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان؟
هل توجد أي سوابق قضائية في بلدكم بشأن التفاعل بين التسويق الرقمي وقواعد التجارة الدولية؟ **لا نعم**	إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى ذكر التفاصيل:


9789240093003
9 789240 093003